



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y CRIMINOLOGÍA

LICENCIATURA EN DERECHO

CAMPUS RECTORIA

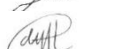
TERMINAL EN SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD DE APRENDIZAJE: EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
ADVERSARIAL**

FACILITADOR DEL CONOCIMIENTO: DR. GILBERTO PINEDA MARTÍNEZ

**TEMA DE INVESTIGACIÓN: PROYECTOS DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN POR EL AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO**

DATOS DEL EQUIPO:

MIGUEL ANGEL CAPORAL FLORES	
CARLOS AUGUSTO CORONA SANCHEZ	
LESLY YOSELIN GALINDO ZEMPOALTECA	
DANIELA GARCIA TLAPALCOYOA	
JOHAN DANIEL GARZA TEPAL	
DIANA HERNANDEZ TLAPALE	
GABRIELA ROXANA MONTIEL TAPIA	
MARIA FERNANDA RUFINO HARO	
YAHIR GUZMAN VELAZQUEZ	
LIZBETH ZANJUAMPA GARRIDO	

EQUIPO J

NOVENO SEMESTRE

TURNO VESPERTINO

TLAXCALA, TLAXCALA A 17 DE OCTUBRE DE 2025

JUSTIFICACIÓN

La elección del tema “El escrito de acusación presentado por el Ministerio Público” se justifica en la importancia que este acto procesal tiene dentro del sistema penal acusatorio mexicano, al ser el medio por el cual se concreta formalmente la acción penal ante el órgano jurisdiccional. En efecto, el escrito de acusación es el resultado de un proceso investigativo complejo, sustentado en la búsqueda de la verdad jurídica y en el respeto de los derechos fundamentales tanto de la víctima como del imputado. Su correcta elaboración refleja la profesionalidad, objetividad y responsabilidad con las que el Ministerio Público desempeña su función constitucional de promover la acción penal.

Desde el punto de vista jurídico, este documento cumple con una doble función: por un lado, delimita el marco fáctico y jurídico del juicio, y por otro, asegura que el acusado tenga conocimiento pleno de los cargos que se le atribuyen, garantizando así su derecho a una defensa adecuada. La relevancia de su estudio radica en que de la calidad, precisión y fundamentación de la acusación dependerá el desarrollo ordenado y justo del juicio oral. Si la acusación carece de claridad, congruencia o sustento probatorio, puede dar lugar a nulidades, sobreseimientos o absoluciones, afectando no solo la eficacia del proceso, sino también la percepción social de la justicia penal.

En el ámbito académico, abordar el tema permite a los estudiantes de Derecho comprender de manera integral la relación entre la teoría del delito, el derecho procesal penal y las garantías constitucionales del imputado. Además, brinda la oportunidad de analizar críticamente la actuación del Ministerio Público, su papel como órgano técnico-jurídico y su responsabilidad en la construcción de una acusación sólida, veraz y apegada al principio de objetividad.

El estudio de este tema también se justifica en la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de quienes aspiran a integrarse al sistema de procuración de justicia, pues el desconocimiento o la falta de habilidad en la elaboración del escrito de acusación puede repercutir en la impunidad o en violaciones al debido proceso. De esta manera, la investigación contribuye no solo al desarrollo de competencias

profesionales, sino también a la promoción de una justicia penal más eficiente, ética y respetuosa de los derechos humanos.

Finalmente, esta temática adquiere relevancia práctica porque el escrito de acusación constituye el eje sobre el cual se construye el juicio oral. Un Ministerio Público que domina la técnica de su elaboración fortalece el sistema penal, asegura el equilibrio procesal entre las partes y contribuye a que las resoluciones judiciales se funden en pruebas válidas y argumentos jurídicos sólidos. Por tanto, estudiar y comprender este acto procesal es indispensable para el ejercicio responsable y profesional del Derecho penal.

INTRODUCCIÓN

El escrito de acusación presentado por el Ministerio Público representa uno de los actos procesales de mayor trascendencia dentro del sistema penal acusatorio, pues marca la transición de la etapa de investigación complementaria hacia la fase de juicio oral. A través de este documento, el órgano acusador formaliza su pretensión punitiva y concreta los resultados de la investigación, exponiendo con claridad los hechos delictivos atribuidos al imputado, la clasificación jurídica de la conducta, las pruebas que sustentan la acusación, así como la solicitud de sanción que considera procedente. En este sentido, el escrito de acusación constituye el instrumento mediante el cual el Ministerio Público cumple con su función constitucional de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, asegurando que los delitos no queden impunes y que se preserve el orden jurídico.

En el contexto del sistema procesal penal mexicano, este documento adquiere especial relevancia, ya que el proceso penal se estructura en etapas sucesivas y garantistas. La acusación es, por tanto, el punto culminante de la función investigadora y el inicio de la función jurisdiccional propiamente dicha. A través de ella se delimita el objeto del juicio, los hechos materia de debate, las pruebas que serán desahogadas y la intervención de las partes procesales. De ahí que su correcta elaboración no solo tenga un valor formal, sino también sustantivo, al definir los límites dentro de los cuales el tribunal podrá dictar una sentencia.

Asimismo, el escrito de acusación refleja la aplicación de los principios rectores del sistema acusatorio, tales como la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Estos principios se materializan en la fase oral, pero encuentran su base en una acusación bien planteada, coherente, fundada en derecho y sustentada en pruebas obtenidas legalmente. Por tanto, analizar la naturaleza, estructura y función del escrito de acusación permite comprender el papel del Ministerio Público como garante de la legalidad, la objetividad y el respeto a los derechos humanos dentro del proceso penal.

Este tema, además, reviste un interés académico fundamental para quienes se forman en el ámbito del Derecho penal y procesal penal, ya que implica no solo

conocer la normatividad que regula este acto procesal principalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también desarrollar habilidades analíticas, argumentativas y técnicas para su adecuada redacción y sustentación. Por ello, el presente trabajo busca reflexionar sobre la trascendencia del escrito de acusación como elemento esencial para la correcta administración de justicia penal, comprendiendo que de su elaboración depende, en gran medida, la validez, eficacia y legitimidad del proceso.

**DEPENDENCIA: FISC. GRAL. DE JUST.
EDO. TLAX.
REGIÓN: SUR, TLAXCALA.
UNIDAD DE LITIGACIÓN
NO. DE OFICIO: 22/2025
C.I. FG.UIAPIZD-S/223/2025
C.J. 223/2025**

ASUNTO: Se presenta escrito de
Acusación

Tlaxcala, Tlaxcala, 20 de septiembre de 2025

**JUEZ TERCERO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO EN JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE.**

El suscrito **Licenciado MIGUEL ANGEL CAPORAL FLORES**, Agente del Ministerio Público de la Unidad De Litigación, Región SUR, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio hago de su conocimiento que visto el estado procesal que guarda la presente Carpeta de investigación y con fundamento en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 15 de julio de 2024, el cual establece: "ARTÍCULO DÉCIMO. De las averiguaciones previas, carpetas de investigación y demás asuntos que se encontraran en trámite ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente a la entrada en vigor de la presente Ley, conocerán las fiscalías especializadas y las unidades correspondientes de la Fiscalía General, debiendo comunicarse esta circunstancia a las personas interesadas y órganos judiciales involucrados, al notificarse el primer acuerdo que se dicte". Por lo anterior se ordena turnar la presente carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que

sea dicho organismo quien continúe con la investigación correspondiente hasta su total conclusión, por ultimo esta representación social ordena notificar dicho acuerdo a las partes, mediante los estrados que ocupa esta Unidad de Litigación, Región sur, toda vez que esta representación social no cuenta con personal notificador, Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82,85,109, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, por lo que del presente curso comparezco ante Usted, dentro de la Causa Judicial Número: **223/2025**, y en atención con lo establecido por los Artículos: 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales: 1, 16, 128, 129, **211 Fracción II**, 323, 324 Fracción III, y **334**, y **335**, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que se ha cerrado la Etapa de Investigación Complementaria, dentro de la Carpeta de Investigación número: **FG.UIAPIZD-S/223/2025**, y en virtud de que esta Representación Social estima que existen Elementos suficientes para **Ejercitar la Acción Penal** en el presente asunto, por tanto:

Se **FORMULA ACUSACIÓN** en contra de: **MARGARITA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ** dentro de la Causa Judicial citada al rubro, por su **Responsabilidad Penal** en la comisión del Delito de: **DAÑOS**, en Victimización de **MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO ÁGUIL**; por tanto, a efecto de dar cumplimiento al contenido del Artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se precisa

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU DEFENSOR.

ACUSADO: MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ: con domicilio en domicilio en Adolfo López Mateos, número tres Actualmente con número oficial del municipio 118 de la colonia Alfonso López Mateos del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala.

DEFENSOR: Licenciado en Derecho **OLIVER FLORES CURIEL**, Defensor Público de los Acusados, con formas para ser notificado los medios que proporcionó ante este Órgano Jurisdiccional.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA.

VÍCTIMA: **MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO AGUILA**, con domicilio en Adolfo López Mateos, número tres Actualmente con número oficial del municipio 118 de la colonia Alfonso López Mateos del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala.

ASESOR: **LICENCIADO JOSE MARIA OSORNO ROMERO**, con medio para ser notificada el número telefónico 246 121 60 75.

III. RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS:

Refiere la víctima la señora. **MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO ÁGUILA**. Se da el caso que desde el mes de octubre de dos veinte, he tratado de llegar a un acuerdo con la señora **MARGARITA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, en relación a lo siguiente, la suscrita, soy propietaria de la casa habitación ubicada en calle Adolfo López Mateos, número tres Actualmente con número oficial del municipio 118 de la colonia Alfonso López Mateos del municipio de Tlaxcala, Tlax; como lo justifico con el testimonio de fecha seis de septiembre de mil novecientos setenta y siete, de la escritura pública veinte nueve, volumen ciento treinta y seis, con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y siete, pasada ante la fe del notario público del distrito judicial de Hidalgo, Tlaxcala, Lic. Javier García González, de la cual anexo en original y copias de la misma, para que previo cotejo de esta última, me

devuelva el original para su constancia y efectos legales, correspondientes, y por lo tanto vecina de la señora **MARGARITA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, a la cual le he pedido en varias ocasiones que lleva a cabo la construcción de su barda de lado oriente de mi domicilio, ya que a desplegando conductas continuas. Tales como incrustar objetos para colocar un boiler, tuberías, conexiones, así como recargando diversos objetos, inclusive impuso una cadena de Armex sobre mi barda de tabique, afectando la misma, pues además la utiliza para descansar un techo de láminas, ya que ella no ha edificado su barda en el inmueble que ella ocupa como de su propiedad, ya que ha usado y deteriorado en demasía mi barda a tal grado que a la fecha se filtra la humedad en mi pared, entre otros daños. En el caso que, hasta el día de hoy, no me ha dado ninguna respuesta para solucionar el daño que me ha causado en mi patrimonio, cómo es lo es mi casa habitación. Por lo que me veo en la necesidad de acudir a presentar formal denuncia en contra de la señora **MARGARITA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, por el delito de daño.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

Los Hechos atribuidos al Acusado, en términos del artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, el ilícito en referencia se tipifican en el **Título VI** de los **Delitos contra el Daño en Propiedad Ajena**, mismo que se encuentra previsto y sancionado en los **Artículos: 397, 398, 399, 399 bis y 348 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismos que establecen:

En el **Título VI** de los **Delitos contra daño en propiedad ajena**:

Artículo 397: Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;

Artículo 398: Si además de los daños directos resulta consumado algún otro delito, se aplicarán las reglas de acumulación.

Artículo 399: Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercera persona, se aplicarán las sanciones del robo simple.

A quien utilice aeronaves pilotadas a distancia en la ejecución de los hechos descritos en el párrafo anterior se aumentará la pena hasta en una tercera parte.

Artículo 399 bis: Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella de la parte ofendida cuando sean cometidos por un o una ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado y parientes por afinidad asimismo hasta el segundo grado. Igualmente se requerirá querella para la persecución de terceras personas que hubiesen incurrido en la ejecución del delito con los sujetos a que se refiere el párrafo anterior. Si se cometiere algún otro hecho que por sí solo constituya un delito, se aplicará la sanción que para éste señala la ley.

Artículo 348: A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas:

I. Multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro días de salario, cuando el valor de los daños no exceda de cincuenta veces el salario mínimo;

II. Prisión de seis meses a tres años y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis días de salario, cuando el valor de los daños exceda de cincuenta, pero no de quinientas veces el salario mínimo;

III. Prisión de tres a seis años y multa de doscientos dieciséis a cuatrocientos treinta y dos días de salario, cuando el valor de los daños exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces el salario mínimo, y

IV. Prisión de seis a doce años y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro días de salario, si el valor de los daños excede de cinco mil salarios mínimos.

Para estimar la cuantía de los daños se atenderá al valor comercial de la cosa dañada, al momento de producirse el hecho, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta días de salario.

IV. RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO

En este caso no aplica.

V. AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO;

En consideración de esta Representación Social, se acredita el vínculo de pertenencia entre la Conducta del Acusado y el Hecho que la Ley señala como Delito de **DAÑOS**, justificándose el Juicio de Reproche Personal e Intransferible que se formula a **MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ** **SE ATRIBUYE A LOS ACUSADOS EL CARÁCTER DE AUTOR MATERIAL**, en términos del Artículo: **21** Fracción I, del **Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, toda vez que llevó a cabo la conducta delictiva realizada por sí, ejecutando un acto positivo de manera dolosa, llevando a cabo el hecho que se le atribuye, desplegando así dicha conducta, encuadrando su comportamiento al Tipo Penal que nos ocupa, dañando el Bien Jurídico tutelado por la norma penal consistente en el **Patrimonio de la Víctima**.

Esto es así porque de acuerdo a la edad con la que contaban la Acusada al momento de la comisión del hecho delictivo tuvieron suficiente capacidad para

entender el hecho, además de que no padecen ninguna enfermedad, ni trastorno mental, ni permanente, ni temporal, y no existe excluyente de responsabilidad alguna, ya que tuvo el conocimiento común y normal de que el hecho que se le atribuye es ilegal y por ende estaba en condiciones psicológicas de entender que su actividad era ilícita.

Por tanto, su autoría fue en términos de lo dispuesto en el Artículo **21** en su Fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, pues el hecho lo llevaron a cabo como **autor Material**, del hecho atribuido.

VI. LA EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES;

Resultan aplicables al presente caso, los Artículos **397, 398, 399, 399 bis, 348 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismo que Tipifica el Hecho que la Ley señala como Delito de **daños**, en relación con sus correlativos 14, 16 Fracción I, **17 Fracción I, 18 Párrafo Segundo**, 21 Fracción III, del mismo ordenamiento para fundar el supuesto jurídico de la Responsabilidad penal del Acusado.

VI. SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

En el presente asunto, no existe prueba anticipada desahogada durante la investigación. Por lo que se ofrecen los siguientes Medios de Prueba a efecto de **demostrar el Hecho** que la Ley señala como Delito de daños.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

A cargo de las personas que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio:

a). TESTIMONIAL de MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO AGUILA, en su calidad de VICTIMA, con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, número tres actualmente con número oficial del municipio 118 de la colonia Alfonso López Mateos del municipio de Tlaxcala, Tlax.

Objeto de la Prueba: El contenido de su entrevista presentada ante esta Representación Social de fecha 11 de marzo de 2025, en la que, substancialmente: Los puntos sobre los que versará su testimonio será con la finalidad de acreditar su personalidad como víctima, acreditara además las circunstancias modo, ocasión y lugar en que se llevó a cabo el ilícito que nos ocupa, debiendo acreditar la comisión del hecho materia de la acusación, así como la participación de la acusada en el presente asunto justificara además los daños en su propiedad, además de la querella presentada ante la representación social, realizara el señalamiento directo en contra de la aquí acusada como autor material del hecho investigado, citará de manera textual los objetos que le fueron dañados por aquí la acusada.

b). TESTIMONIO de ARCELIA CURIEL AGUILA, en su calidad de TESTIGO con domicilio en Calle 5 de mayo sur, s/número al Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, con número telefónico 241 124 86 23, solicitando sea citado por el Órgano Jurisdiccional, mismo que tiene la calidad de TESTIGO:

Objeto de la Prueba: El contenido de su entrevista de fecha **13 de marzo de 2025;** en la que, substancialmente, referirá: Los puntos sobre los que versara el testimonio de dicho órgano de prueba serán las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos que nos ocupan, debiendo referir las circunstancias en las que se percató de la comisión del hecho delictivo materia de la acusación, así como la razón por la que se percató de los hechos denunciados ante la representación social, debiendo referir la forma en la que tuvo intervención en el presente asunto, así como los objetos que le fueron dañados a la víctima, así como la razón por la que conoce a la Víctima, así como la forma en la que conoció, las acciones que realizaron la acusada para, así como el motivo por el que sabe y le consta que los objetos que fueron dañados es propiedad del denunciante.

c). TESTIMONIO de GABRIEL FLORES FLORES, elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de TESTIGO:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio P.I. 122/2025, de fecha 12 de Marzo de 2025. Puntos sobre los que versara el interrogatorio donde acreditara la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas para identificar y ubicar a la investigada en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima, la forma en la que ubicó a los testigos del hecho materia de la acusación, referirá dicho órgano de prueba los antecedentes criminales de la investigada, así mismo referirá dicho órgano de prueba los medios violentos que ejercieron sobre la víctima directa, y la cual describirá al momento del Interrogatorio que realice la Representación Social, finalmente referirá dicho testigo respecto a las entrevistas realizadas a los testigos.

PERICIALES

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo Objeto Probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, todos ellos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial ubicado en Libramiento poniente sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.

Quienes serán presentados ante este Órgano Jurisdiccional por conducto de la Autoridad Judicial, el día y hora que al efecto se señale, para el desahogo de la misma, citándolos por conducto de su superior jerárquico, el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, para el efecto de que declaren respecto del interrogatorio que se les formulará, en la Audiencia de Juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a). Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b). Descripción de los elementos que constituyeron el material de estudio para el perito.
- c). La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d). Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e). Las vinculadas con las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con su intervención del perito, las que a su vez serán exhibidas al perito durante el interrogatorio.
- f). Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- g). Fuentes de información vinculadas con sus peritajes de las fechas antes referidas.

Para tal efecto, se ofrecen:

a). TESTIMONIAL A CARGO Del LIC. SERGIO CIRIO SANCHEZ, Perito oficial en materia de DAÑOS, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de clave única de identificación personal SSSJ810426H214636407 y numero de Cedula Profesional 5065470.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de psicología, así mismo respecto de su dictamen con número 163, de fecha 9 de marzo de 2025, relativo a acreditar la afectación de daños a la C. **MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO AGUILA**, respectivamente, debiendo acreditarse derivado de la valoración realizada en el domicilio, en razón al hecho que diera

origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación.

DOCUMENTALES

En el presente asunto no aplica.

EVIDENCIAS MATERIALES

En el presente asunto no aplica.

VIII. EL MONTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFRECE PARA PROBARLO.

El monto de la Reparación del Daño y los Perjuicios ocasionados, al que deberá condenarse al Acusado **MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ**, por cuanto hace al Hecho que la Ley señala como Delito de **DAÑOS**, cometido en Victimización de **MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO AGUILA**; se determinará en la etapa de Ejecución de Sentencia.

Para tal efecto, los Medios de Prueba que se ofrecen para demostrar la cuantificación de los Daños y Perjuicios, así como la necesidad de que la acusada **MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ**, sea condenada al pago de la reparación del daño, son los siguientes:

a). **TESTIMONIAL A CARGO Del LIC. SERGIO CIRIO SANCHEZ**, Perito oficial en materia de **DAÑOS**, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de clave única de identificación personal **SSSJ810426H214636407** y numero de Cedula Profesional **5065470**.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de

psicología, así mismo respecto de su dictamen con número 163, de fecha 06 de marzo de 2025, relativo a acreditar la afectación de daños a la C. **MARGARITA MAGDALENA SARMIENTO AGUILA**, respectivamente, debiendo acreditarse derivado de la valoración de daños realizada en el domicilio, en razón al hecho que diera origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación

IX.- PENA CUYA APLICACIÓN SE SOLICITA.

Tomando en consideración el contenido de los Artículos: 397, 398, 399, 399 BIS Y 348 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, esta Representación Social solicita que se apliquen a la Acusada **MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ**, las siguientes PENAS:

1. PRISIÓN: CINCO AÑOS, tomando como base la máxima establecida en los Artículos: 397, 398, 399, 399 BIS Y 348 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en virtud de ser la que corresponde al grado de culpabilidad de la Parte Acusada **MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ**, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.

2. SANCIÓN PECUNIARIA que comprende la Multa y la Reparación del Daño:

a). Multa: Consistente en **CINCO MIL días de salario mínimo vigente**, tomando como base la máxima establecida en los Artículos: 397, 398, 399, 399 BIS Y 348 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en virtud de que se considera que es la que corresponde al grado de Culpabilidad de los Acusados, en relación con el Hecho que se le atribuye, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.

b). La reparación del daño, que deberá comprender:

I. El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse el delito;

II. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

III. La reparación del daño sufrido por la Ofendida o las personas con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los perjuicios ocasionados.

Además, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se pide el Órgano Jurisdiccional comunique al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Tlaxcala, la suspensión de derechos políticos impuesta al sentenciado, a fin de que surta los efectos correspondientes.

X. MEDIOS DE PRUEBA PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

a). **TESTIMONIO de GABRIEL FLORES FLORES**, elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**.

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio P.I. 143/2025, de fecha 22 de Marzo de 2025. Puntos sobre los que versara el interrogatorio. Acreditara la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas para identificar y ubicar a la investigada en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima, la forma en la que ubicó a los testigos presenciales del hecho materia de la acusación, referirá dicho órgano de prueba los antecedentes criminales de la investigada, así mismo referirá dicho órgano de prueba los medios de daños que ejercieron sobre la víctima directa para poder dañar a la víctima de los objetos materia de la acusación, referirá ante el órgano jurisdiccional respecto del aseguramiento de los objetos dañados e Interrogatorio que realice la Representación Social.

XI. PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS, EN SU CASO:

Este Apartado no aplica en el presente Escrito de Acusación, ya que la Parte Acusada y la Institución del Ministerio Público, no han realizado Acuerdo Probatorio alguno.

XII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud alguna ante la Autoridad Judicial para apertura de Procedimiento Abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el artículo **202** del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, no obstante de que se presenta este Escrito de Acusación, la Representación Social, se reserva el Derecho de poder plantear solicitud de apertura de Procedimiento Abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de la Causa, respetuosamente, se pide:

PRIMERO. - Se tenga a esta Representación Social, exhibiendo Escrito de Acusación en contra de **MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ**, para todos los efectos legales subsecuentes, en los términos contenidos dentro del mismo.

A T E N T A M E N T E

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Angel Caporal Flores', with a long horizontal stroke extending to the right.

**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CAPORAL FLORES
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD
DE LITIGACIÓN, REGIÓN SUR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO.**

**FISC. GRAL. DE JUST. EDO. TLAX.
REGIÓN: SUR, TLAXCALA.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS
Y OTROS DELITOS DE IMPACTO SOCIAL
OFICIO NÚMERO: 22/2025
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:
UIHOMS/2021/2025
CAUSA JUDICIAL: SN/2025**

ASUNTO: Se presenta escrito de Acusación
Tepeyanco, Tlaxcala, a 14 de octubre de 2025

**C. JUEZ DE CONTROL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TLAXCALA
P R E S E N T E**

El suscrito LIC. **CARLOS AUGUSTO CORONA SÁNCHEZ**, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Homicidios y Otros Delitos de Impacto Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades que me confiere la ley y con fundamento en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 131, 334, 335, 336, 337, 338, 339 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco respetuosamente para formular ACUSACIÓN en contra de MIGUEL ÁNGEL ZÁRATE SÁNCHEZ por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO, en agravio de EDUARDO LICONA GARZA, en los términos que a continuación se exponen:

I. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES

A) MINISTERIO PÚBLICO ACUSADOR: LIC. CARLOS AUGUSTO CORONA SÁNCHEZ, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de

Homicidios y Otros Delitos de Impacto Social, con sede en Tepeyanco, Tlaxcala.

B) ACUSADO: MIGUEL ÁNGEL ZÁRATE SÁNCHEZ, con domicilio en Calle Los Pinos No. 12, Colonia El Carmen, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala; edad aproximada 38 años; ocupación: comerciante; actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, según constancias que obran en la carpeta de investigación.

C) DEFENSOR: LIC. JOSUÉ CORONA MONTIEL, defensor público, con formas para ser notificado que obran ante este órgano jurisdiccional.

D) VÍCTIMA DIRECTA: QUE EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE EDUARDO LICONA GARZA, con domicilio en Calle Francisco I. Madero No. 20, Colonia Centro, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala; edad al momento de los hechos: 41 años.

E) OFENDIDOS: Familiares directos de la víctima que han manifestado su condición de ofendidos y derecho a la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas, quienes aparecen como interesados en autos.

II. RELACIÓN CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS (TIEMPO, MODO Y LUGAR)

De conformidad con los actos de investigación efectuados y las constancias que obran en la carpeta UIHOMS/2021/2025, se establece lo siguiente:

1. Tiempo: El día 04 de junio de 2020, aproximadamente a las 17:30 horas.
2. Lugar: Domicilio particular ubicado en Calle Francisco I. Madero número 20, Colonia Centro, Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala.
3. Modo: Según testimonios, dictámenes periciales y registros fotográficos, en el referido inmueble se encontraban la víctima y el imputado. Durante una discusión de carácter personal, el imputado se desplazó hacia la parte trasera del lugar, donde portaba un arma de fuego. Con pleno dominio del hecho y con intención dolosa,

accionó el arma en ocho ocasiones contra la persona de EDUARDO LICONA GARZA, impactándolo en tórax, abdomen y extremidades. La lesión por proyectiles determinó una hemorragia masiva que provocó el fallecimiento inmediato de la víctima en el lugar.

4. Conducta posterior: Posteriormente a los disparos, el imputado abordó un vehículo marca Audi A8 color blanco, placas XTF/107/XG, y se dio a la fuga con rumbo desconocido, lo que se encuentra documentado en las primeras actuaciones de la Policía de Investigación.

Descripción pormenorizada de la dinámica de los hechos:

- Testigos presenciales refieren que la discusión escaló rápidamente y que observaban al imputado nervioso; minutos después se escucharon varias detonaciones.
- Inspección ocular practicada por peritos en criminalística de campo documentó ocho casquillos percutidos de calibre 9 mm en el lugar, ubicados a una distancia y orientación compatibles con disparos realizados desde la zona trasera donde fue observado el imputado.
- El acta de levantamiento de cadáver y las fotografías forenses dan cuenta de los trayectos de los proyectiles y de la existencia de hemorragias masivas que hacen implausible la supervivencia de la víctima.
- El dictamen de necropsia señala como causa de muerte choque hipovolémico secundario a herida por proyectil de arma de fuego.

La descripción anterior permite establecer con precisión el TIEMPO (04/06/2020, 17:30 hrs), el LUGAR (Calle Francisco I. Madero No. 20, Col. Centro, Tepeyanco) y el MODO (disparos con arma de fuego dirigidos a zonas vitales) en que se consumó el hecho.

III. CLASIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO Y ANÁLISIS DE SUS ELEMENTOS

Los hechos descritos se adecuan al tipo penal de HOMICIDIO DOLOSO, previsto en el artículo 224 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, y sancionado por el artículo 226 del mismo ordenamiento.

Análisis de los elementos del tipo penal:

1. Elemento objetivo (conducta): Privación de la vida de otra persona mediante la comisión de actos materiales (disparos de arma de fuego). En el caso concreto, la conducta material del imputado consiste en realizar disparos en ocho ocasiones dirigidos a la víctima.

2. Elemento normativo (antijuricidad): No existe causa de justificación que excluya la antijuricidad. No consta la presencia de legítima defensa ni de estado de necesidad; por el contrario, los testimonios y peritajes evidencia la intención y la oportunidad de actuar para causar la muerte.

3. Elemento subjetivo (dolo): El imputado actuó con dolo directo, en cuanto buscó y aceptó el resultado de privar de la vida a la víctima. Se acreditan intención y conocimiento por la dirección de los disparos hacia zonas vitales, el uso de arma de fuego y la reiteración de impactos.

Reunidos los elementos objetivos y subjetivos, debe calificarse jurídicamente la conducta como HOMICIDIO DOLOSO.

IV. DATOS DE PRUEBA (DESCRIPCIÓN Y VALOR PROBATORIO)

A efecto de acreditar la existencia del hecho delictivo y la probable responsabilidad del imputado, esta Representación Social ofrece los siguientes medios de prueba, acompañando una explicación sucinta de su alcance probatorio y su vinculación con los hechos:

1. Acta de levantamiento de cadáver (Peritos en Criminalística de Campo):

- Contenido: Registro fotográfico, descripción de lesiones, ubicación del cuerpo y levantamiento de indicios en la escena.

- Valor probatorio: Permite acreditar el resultado muerte y las lesiones por proyectil, así como la localización de casquillos y otros indicios.

2. Dictamen de necropsia (Perito Médico Forense):

- Contenido: Descripción de lesiones internas y externas, órganos afectados, causa y mecanismo de la muerte (choque hipovolémico secundario a hemorragia por proyectiles).

- Valor probatorio: Fundamenta científicamente la relación de causalidad entre las heridas y la muerte de la víctima.

3. Dictamen balístico y pericial sobre casquillos (Perito Balístico):

- Contenido: Análisis de casquillos percutidos, determinación de calibre, dirección de disparo y posible arma vinculada.

- Valor probatorio: Vincula materialmente la escena con el arma asegurada o las características del arma utilizada.

4. Informe pericial en criminalística de campo (trayectorias y posicionamiento):

- Contenido: Estudio de trayectorias, distancias, puntos de origen de disparo y demás indicios materiales.

- Valor probatorio: Corrobora la dinámica descrita por testigos y permite descartar disparos accidentales o de terceros no presentes.

5. Entrevistas y declaraciones de testigos presenciales (Ulises Gutiérrez González y otros):

- Contenido: Relato de la discusión, observación del imputado en la zona trasera, descripción del momento en que se efectuaron los disparos y la huida del imputado.
- Valor probatorio: Aporta el elemento subjetivo de imputación (identificación del autor material) y la secuencia temporal de los hechos.

6. Informe policial y actuaciones de la Policía de Investigación:

- Contenido: Registro de primer respondiente, cadena de custodia de indicios, informe de localización del vehículo Audi A8 y actuaciones de búsqueda del imputado.
- Valor probatorio: Acredita la conducta posterior del imputado (fuga) y la correcta conservación de indicios.

7. Peritaje de química forense (residuos de pólvora):

- Contenido: Determinación de la presencia de residuos de disparo en las manos o prendas del imputado.
- Valor probatorio: Vincula materialmente al imputado con el uso reciente de un arma de fuego.

8. Informe fotográfico y video (si existieren):

- Contenido: Imágenes del lugar, posiciones, vehículos y elementos relevantes para la reconstrucción.

- Valor probatorio: Corrobora la inspección ocular y facilita la contrastación de testimonios.

La Representación Social solicita que los peritos, testigos y demás auxiliares rindan su informe y sean citados para desahogo en la audiencia de juicio, a efecto de que sus declaraciones y dictámenes sean valorados por el Tribunal de Enjuiciamiento.

V. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES (ANÁLISIS Y FUNDAMENTO)

De conformidad con el Código Penal para el Estado de Tlaxcala, se actualizan las siguientes circunstancias agravantes que deben incidir en la individualización de la pena:

1. Ventaja (art. 229 fracc. III): El imputado empleó un arma de fuego y dirigió la acción contra una víctima desarmada, creando una situación de superioridad material que le impidió a la víctima repeler el ataque. La portación y uso del arma, así como la distancia y orientación de los disparos, corresponden a un uso instrumental de la violencia para consumir el resultado.

2. Alevosía (art. 229 fracc. VI y/o según texto aplicable): El imputado aprovechó un momento de descuido de la víctima, realizando disparos dirigidos a zonas vitales con la intención de asegurar la muerte sin riesgo de repulsa. La reiteración de impactos y la selección de áreas corporales vitales permiten apreciar la existencia de alevosía.

3. Uso de arma de fuego (agravante autónoma): La utilización de un arma de fuego como medio para causar la muerte aumenta la peligrosidad y la reprochabilidad de la conducta.

4. Fuga y tentativa de eludir la justicia (circunstancia de persecución): La salida inmediata del lugar a bordo de un vehículo y el intento de evadir responsabilidades son factores que reflejan la culpabilidad y la intención de eludir el deber de reparación.

Por las razones anteriores, la representación social solicita se consideren dichas agravantes para la dosificación de la pena.

VI. PRECEPTOS LEGALES APLICABLES

Para la debida fundamentación y motivación se invocan los siguientes preceptos:

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 14 (debido proceso), artículo 16 (garantía de legalidad y protección de la inviolabilidad del domicilio), artículo 20 apartado B (derechos de la víctima y del imputado) y artículo 21 (funciones del Ministerio Público y seguridad pública).

B) Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículos 131, 334 al 340 (procedimiento de acusación, desahogo de audiencia y apertura de juicio oral), así como las reglas relativas a la prueba.

C) Código Penal para el Estado de Tlaxcala: Artículo 224 (homicidio), artículo 226 (sanciones), artículo 229 (circunstancias agravantes, fracciones aplicables), artículos relativos a la autoría y participación (art. 21 y correlativos), y demás disposiciones complementarias.

D) Ley General de Víctimas: Artículos 4 a 7 (derechos a la verdad, justicia, reparación integral y medidas de atención y protección).

VII. PETICIÓN

Por lo expuesto y fundado, esta Representación Social solicita respetuosamente a Usted, Ciudadano Juez de Control:

1. Tener por presentado en tiempo y forma el presente escrito de acusación en contra de MIGUEL ÁNGEL ZÁRATE SÁNCHEZ por el delito de HOMICIDIO DOLOSO.
2. Admitir los medios de prueba ofrecidos en esta pieza y ordenar la citación y desahogo de los mismos en la audiencia de juicio, en especial:
 - a) La comparecencia y desahogo del dictamen de necropsia por el perito médico forense.
 - b) La comparecencia de peritos en criminalística de campo y balística para que informen sobre la ubicación de casquillos, trayectorias y la posible arma vinculada.
 - c) La comparecencia de testigos presenciales que acrediten la participación material del imputado y la dinámica de los hechos.
 - d) La comparecencia del personal de la Policía de Investigación que practicó las diligencias iniciales y aseguró indicios.
3. Señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, conforme a lo previsto en los artículos 340 y 341 del CNPP.
4. En su momento, dictar auto de apertura a juicio oral y remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento competente.
5. Considerar, al momento de la individualización de la pena, las circunstancias agravantes expuestas en este escrito.

6. Se condene al imputado al pago de la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas y directas, en la cuantía que en su momento se determine con base en los perjuicios demostrados.

7. Se ordenen las medidas de protección y resguardo necesarias para las víctimas y testigos que lo requieran.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez, atentamente pido:

ATENTAMENTE



“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

TEPEYANCO, TLAXCALA, A 14 DE OCTUBRE DE 2025

LIC. CARLOS AUGUSTO CORONA SÁNCHEZ

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
HOMICIDIOS Y OTROS DELITOS DE IMPACTO SOCIAL**

**DEPENDENCIA: FISC. GRAL. DE JUST.
EDO. TLAX.
REGIÓN: NORTE, TLAXCALA.
UNIDAD DE LITIGACIÓN
NO. DE OFICIO: sn/2025
C.J. 2003/2025**

ASUNTO: Se presenta escrito de Acusación
Apizaco, Tlaxcala, 17 de octubre de 2025

**JUEZ TERCERO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS.
PRESENTE.**

El suscrito **Lesly Yoselin Galindo Zempoalteca**, Agente del Ministerio Público de la Unidad De Litigación, Región Norte, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio hago de su conocimiento que visto el estado procesal que guarda la presente Carpeta de investigación y con fundamento en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 5 de julio de 2024, el cual establece: "ARTÍCULO DÉCIMO. De las averiguaciones previas, carpetas de investigación y demás asuntos que se encontraran en trámite ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente a la entrada en vigor de la presente Ley, conocerán las fiscalías especializadas y las unidades correspondientes de la Fiscalía General, debiendo comunicarse esta circunstancia a las personas interesadas y órganos judiciales involucrados, al notificarse el primer acuerdo que se dicte". Por lo anterior se ordena turnar la presente carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que sea dicho organismo quien continúe con la investigación correspondiente hasta su total conclusión, por ultimo esta representación social ordena notificar dicho acuerdo a las partes, mediante los estrados que ocupa esta Unidad de Litigación, Región Norte, toda vez que esta representación social no cuenta con personal notificador, Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 82,85,109, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, por lo que del presente ocursó comparezco ante Usted, dentro de la Causa Judicial Número: **2003/2025**, y en atención con lo establecido por los Artículos: 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales: 1, 16, 128, 129, **211 Fracción II**, 323, 324 Fracción III, y **334**, y **335**, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que se ha cerrado la Etapa de Investigación Complementaria, dentro de la Carpeta de Investigación número: **FG.UIAPIZD-17-2025**, y en virtud de que esta Representación Social estima que existen Elementos suficientes para **Ejercitar la Acción Penal** en el presente asunto, por tanto:

Se **FORMULA ACUSACIÓN** en contra de: **LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ y CARLOS HERÁNDEZ PÉREZ** dentro de la Causa Judicial citada al rubro, por su **Responsabilidad Penal** en la comisión del Delito de: **ROBO**, en Victimización de **MARÍA ELENA JUAREZ GOMEZ**; por tanto, a efecto de dar cumplimiento al contenido del Artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se precisa:

VII. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU DEFENSOR.

ACUSADOS.- LUIS LÓPEZ GONZALEZ: con domicilio en Venustiano Carranza, número 118, Colonia Buenos Aires. Municipio de Apizaco, Tlaxcala. Quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa.

CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ: con domicilio en Calle 5 de mayo sección séptima, número 5 municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. Quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa.

DEFENSOR. – Licenciado en Derecho Fernando Hernández Galindo, Defensor Público de los Acusados, con formas para ser notificado los medios que proporcionó ante este Órgano Jurisdiccional.

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA.

VÍCTIMA. – MARÍA ELENA JUAREZ GOMEZ, con domicilio ubicado en Calle 16 de septiembre número 109, las Flores, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con número telefónico 2411621698.

ASESOR. – DULCE MARÍA GALINDO ZEMPOALTECA, con medio para ser notificada el número telefónico 246 162 16 98.

IX. RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS:

El día 12 de agosto de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, Luis López González, quien vestía una sudadera negra sin estampado, pantalón de mezclilla y tenis de la marca aparente “Jordán”, y Carlos Hernández Hernández, quien vestía una sudadera de color gris con la leyenda “Adidas”, pantalón de mezclilla roto de ambos lados de la rodilla, tenis color negros y casco de motocicleta color negro, ambos mayores de edad, interceptaron a la víctima María Elena Juarez Gomez, mientras ésta salía de una tienda de autoservicio denominada “Bodega Aurrera” ubicada en el municipio de Apizaco, Tlaxcala. Ambos sujetos portaban armas punzocortantes (navajas) y, mediante intimidación verbal y física, le exigieron que entregara su bolso. En el forcejeo, María fue empujada contra la pared, provocándole una herida leve en el brazo.

Los agresores huyeron en una motocicleta de color negra, llevándose con ellos el bolso, que contenía:

Un celular con valor aproximado de \$6,000 MXN

\$6,500 MXN en efectivo

Identificaciones personales y tarjetas bancarias

María pidió auxilio y llamó al 911. Gracias a la intervención inmediata de una patrulla que realizaba rondines, los agresores fueron perseguidos y detenidos en flagrancia unos minutos después, con los objetos robados aún en su poder.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

Los Hechos atribuidos al Acusado, en términos del artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, el ilícito en referencia se tipifican en el **Título XV** de los **Delitos contra el Patrimonio, Capítulo I, Robo Calificado**, mismo que se encuentra previsto y sancionado en los **Artículos: 321, 322, 323, 325** y sancionado por el artículo 328 del Código Penal del Estado de Tlaxcala.

En el **Título XV** de los **Delitos contra el Patrimonio, Capítulo I, Robo:**

Artículo 321. Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena.

Artículo 322. Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando después la abandone o lo desapoderen de ella.

Artículo 323. A quien cometa el delito de robo, se le impondrán las siguientes sanciones:

II. De uno a cuatro años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho días de salario, cuando el valor de lo robado exceda de veinticinco pero no de noventa veces el salario mínimo;

Artículo 325. En los casos de tentativa de robo, cuando no fuera posible determinar el monto, la sanción será de seis meses a un año de prisión o multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte días de salario, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas.

Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, en los siguientes casos:

VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

A) Grado de Ejecución del Hecho:

Es un Hecho de Consumación Instantánea de conformidad con los Artículos: 16 Fracción I del Código Penal de Tlaxcala.

B) La Forma de Intervención:

De los acusados es la de coautores materiales, y coejecutores directos, toda vez que realizaron el hecho de manera conjunta, de conformidad con el Artículo 21 Fracción III, del Código Penal de Tlaxcala.

C) Naturaleza de la Conducta:

La acción llevada a cabo por los Acusados para encuadrar su Conducta a lo establecido por el Tipo Penal, materia del presente asunto, es de Naturaleza Dolosa, de acuerdo con los Artículos: 17 Fracción I, y 18 Párrafo Primero, del Código Penal de Tlaxcala.

X. RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO:

Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte días de salario, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas.

Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, en los siguientes casos:

VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

XI. AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO;

En consideración de esta Representación Social, se acredita el vínculo de pertenencia entre la Conducta del Acusado y el Hecho que la Ley señala como Delito de **ROBO CALIFICADO**, justificándose el Juicio de Reproche Personal e Intransferible que se formula a **LUIS LÓPEZ GONZALEZ y CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ SE ATRIBUYE A LOS ACUSADOS EL CARÁCTER DE COAUTORES MATERIALES**, en términos del Artículo: **21 Fracción III, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, toda vez que llevó a cabo la conducta delictiva en

conjunto con otra persona, ejecutando un acto positivo de manera dolosa, llevando a cabo el hecho que se le atribuye, desplegando así dicha conducta, encuadrando su comportamiento al Tipo Penal que nos ocupa, dañando el Bien Jurídico tutelado por la norma penal consistente en el Patrimonio de la Víctima.

Esto es así porque de acuerdo a la edad con la que contaban los Acusados al momento de la comisión del hecho delictivo tuvieron suficiente capacidad para entender el hecho, además de que no padecen ninguna enfermedad, ni trastorno mental, ni permanente, ni temporal, y no existe excluyente de responsabilidad alguna, ya que tuvo el conocimiento común y normal de que el hecho que se le atribuye es ilegal y por ende estaba en condiciones psicológicas de entender que su actividad era ilícita.

Por tanto, su autoría fue en términos de lo dispuesto en el Artículo: **21** en su Fracción **III**, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, pues el hecho lo llevaron a cabo como **coautores Materiales**, es decir lo realizaron de manera conjunta, pues simultáneamente participaron, en la planeación el hecho atribuido.

VI. LA EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES;

Resultan aplicables al presente caso, los Artículos **321,322, 323 fracción II, 328 Fracción I y 329 Fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismo que Tipifica el Hecho que la Ley señala como Delito de **Robo calificado**, en relación con sus correlativos **14, 16 Fracción I, 17 Fracción I, 18 Párrafo Segundo, 21 Fracción III**, del mismo ordenamiento para fundar el supuesto jurídico de la Responsabilidad penal del Acusado.

XII. SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

En el presente asunto, no existe prueba anticipada desahogada durante la investigación.

Por lo que se ofrecen los siguientes Medios de Prueba a efecto de **demostrar el Hecho** que la Ley señala como Delito de **ROBO CALIFICADO**:

PRUEBAS TESTIMONIALES:

A cargo de las personas que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio:

a). TESTIMONIAL de MARÍA ELENA JUAREZ GOMEZ en su calidad de **VICTIMA**, **con domicilio ubicado en** Calle 16 de septiembre número 109, las Flores, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con número telefónico 2411621698 **solicitando sea notificado y citado a través del Órgano jurisdiccional.**

Objeto de la Prueba: El contenido de su entrevista presentada ante esta Representación Social **de fecha 10 de marzo de 2025**, en la que, substancialmente:

Los puntos sobre los que versará su testimonio será con la finalidad de acreditar su personalidad como víctima, acreditara además las circunstancias modo, ocasión y lugar en que se llevó a cabo el ilícito que nos ocupa, debiendo acreditar la comisión del hecho materia de la acusación, así como la participación de los acusados en el presente asunto justificara además el monto a que asciende lo robado, además de la querella presentada ante la representación social, realizara el señalamiento directo en contra de los aquí acusados como autores materiales del hecho investigado, citará de manera textual los objetos que le fueron robados por los aquí acusados.

b). TESTIMONIO DE EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ persona que atestiguo el hecho **presencial**, con domicilio en calle 20 de noviembre, número 05, colonia Loma Verde, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, medio de contacto 2461388262.

c). TESTIMONIO de HECTOR RODRÍGUEZ RODRIGUEZ elemento adscrito a la **Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala**, con domicilio oficial en **Avenida Politécnico Nacional sin número**,

Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio de fecha 10 de octubre de 2025.

Acreditara la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas para identificar y ubicar a los investigados en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima, la forma en la que ubicó a los testigos presenciales del hecho materia de la acusación, referirá dicho órgano de prueba los antecedentes criminales de los investigados, así mismo referirá dicho órgano de prueba los medios violentos que ejercieron sobre la víctima directa para poder desapoderar ala víctima de los objetos materia de la acusación, referirá ante el órgano jurisdiccional respecto del aseguramiento de los objetos robados y que los mismos fueron localizados a bordo de una unidad vehicular, la cual describirá al momento del Interrogatorio que realice la Representación Social, finalmente referirá dicho testigo respecto a las entrevistas realizadas al testigo Eduardo López López.

d). TESTIMONIO de MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ, elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados el 10 de octubre de 2025.

Acreditara la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas

para identificar y ubicar a los investigados en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima, la forma en la que ubicó a los testigos presenciales del hecho materia de la acusación, referirá dicho órgano de prueba los antecedentes criminales de los investigados, así mismo referirá dicho órgano de prueba los medios violentos que ejercieron sobre la víctima directa para poder desapoderar a la víctima de los objetos materia de la acusación, referirá ante el órgano jurisdiccional respecto del aseguramiento de los objetos robados y que los mismos fueron localizados a bordo de una unidad vehicular, la cual describirá al momento del Interrogatorio que realice la Representación Social.

PERICIALES

1.- PRUEBAS PERICIALES:

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo Objeto Probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, todos ellos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial ubicado en **Libramiento poniente sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.**

Quienes serán presentados ante este Órgano Jurisdiccional por conducto de la Autoridad Judicial, el día y hora que al efecto se señale, para el desahogo de la misma, citándolos por conducto de su superior jerárquico, el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, para el efecto de que declaren respecto del interrogatorio que se les formulará, en la Audiencia de Juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a). Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b). Descripción de los elementos que constituyeron el material de estudio para el perito.

- c). La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d). Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e). Las vinculadas con las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con su intervención del perito, las que a su vez serán exhibidas al perito durante el interrogatorio.
- f). Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- g). Fuentes de información vinculadas con sus peritajes de las fechas antes referidas.

Para tal efecto, se ofrecen:

a). TESTIMONIAL A CARGO Del LIC. MAURICIO HERNÁNDEZ PEREZ, Perito oficial en materia de PSICOLOGÍA, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de clave única de identificación personal MHR020317 y numero de Cedula Profesional 20215364.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de psicología, así mismo respecto de su dictamen con número 2003, de fecha 10 de octubre de 2025, relativo a acreditar la afectación psicológica a la C. María Elena Juárez Gómez, respectivamente, debiendo acreditarse derivado de la valoración psicológica realizada a las víctimas, en razón al hecho que diera origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación.

b). TESTIMONIAL A CARGO DE LA LICENCIADA ESMETALDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Perito oficial en materia de CRIMINALÍSTICA DE CAMPO,

adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de Cedula Profesional 20215364 y Clave Única de Identificación personal EHH170203.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio son en relación a su experticia y experiencia como perito oficial en materia de criminalística de campo, así como el contenido de su dictamen con número de registro 2003/2025 de fecha 10 de octubre de 2025, en relación a los hechos acontecidos y que dieran origen a la presente indagatoria, en el cual se acreditara la existencia del lugar de los hechos materia de la acusación.

3.- DOCUMENTALES

En el presente asunto no aplica.

4.- EVIDENCIAS MATERIALES.

En el presente asunto no aplica..

VIII. EL MONTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFRECE PARA PROBARLO.

El monto de la Reparación del Daño y los Perjuicios ocasionados, al que deberá condenarse a los Acusados **LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ y CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, por cuanto hace al Hecho que la Ley señala como Delito de **ROBO CALIFICADO**, cometido en Victimización de **MARÍA ELENA JUAREZ GÓMEZ**; se determinará en la etapa de Ejecución de Sentencia.

Para tal efecto, los Medios de Prueba que se ofrecen para demostrar la cuantificación de los Daños y Perjuicios, así como la necesidad de que los Acusados **LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ y CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ**, sean condenados al pago de la Reparación del Daño, son los siguientes:

a). TESTIMONIAL A CARGO Del LIC. MAURICIO HERNÁNDEZ PÉREZ Perito oficial en materia de PSICOLOGÍA, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de clave única de identificación personal MHP0203 y numero de Cedula Profesional 5065471.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de psicología, así mismo respecto de su dictamen con número 2003, de fecha 10 de octubre de 2025, relativo a acreditar la afectación psicológica a la C. María Elena Juárez Gómez, respectivamente, debiendo acreditarse derivado de la valoración psicológica realizada a las víctimas, en razón al hecho que diera origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación.

b). TESTIMONIAL de MARÍA ELENA JUÁREZ GOMEZ en su calidad de **VICTIMA**, **con domicilio ubicado en** Calle 16 de septiembre número 109, las Flores, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con número telefónico 2411621698 **con Número telefónico para ser notificado, 241 208 9731 solicitando sea notificado y citado a través del Órgano jurisdiccional.**

Objeto de la Prueba: El contenido de su entrevista presentada ante esta Representación Social **de fecha 10 de octubre de 2025**, en la que, substancialmente:

Los puntos sobre los que versará su testimonio será con la finalidad de acreditar su personalidad como víctima, acreditara además las circunstancias modo, ocasión y lugar en que se llevó a cabo el ilícito que nos ocupa, debiendo acreditar la comisión del hecho materia de la acusación, así como la participación de los acusados en el presente asunto justificara además el monto a que asciende lo robado, además de la querella presentada ante la representación social, realizara el señalamiento directo en contra de los aquí acusados como autores materiales del hecho investigado, citará de manera textual los objetos que le fueron robados por los aquí acusados.

IX.- PENA CUYA APLICACIÓN SE SOLICITA.

Tomando en consideración el contenido de los Artículos: **321, 322, 323 fracción II, 328 fracción I y 329 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, esta Representación Social solicita que se apliquen a los Acusados LUIS LÓPEZ GONZALEZ y CARLOS HERNÁNDEZ PEREZ, las siguientes PENAS:

1. PRISIÓN: De **DIECISIETE AÑOS**, tomando como base la máxima establecida en los Artículos: **321, 322, 323 fracción II, 328 fracción I y 329 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, en virtud de ser la que corresponde al grado de culpabilidad de las Partes Acusadas LUIS LÓPEZ GONZALEZ y CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.

2. SANCIÓN PECUNIARIA que comprende la Multa y la Reparación del Daño:

a). - Multa: Consistente en **MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO días de salario mínimo vigente**, tomando como base la máxima establecida en los Artículos: **321, 322, 323 fracción II, 328 fracción I y 329 fracción II del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, en virtud de que se considera que es la que corresponde al grado de Culpabilidad de los Acusados, en relación con el Hecho que se le atribuye, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.

b). - La Reparación del Daño, que deberá comprender:

I. El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse el delito;

II. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

III. La reparación del daño sufrido por la Ofendida o las personas con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los perjuicios ocasionados.

3. SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS

FUNCIONES: Consistente en la pérdida temporal de derechos y funciones, y que es consecuencia de la sanción de prisión, **pues ésta suspende o interrumpe los derechos políticos** y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. **Además, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se pide el Órgano Jurisdiccional comunique al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Tlaxcala, la suspensión de derechos políticos impuesta al sentenciado, a fin de que surta los efectos correspondientes.**

X. MEDIOS DE PRUEBA PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

a). TESTIMONIO de HECTOR RODRÍGUEZ RODRIGUEZ elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados de fecha 10 de octubre de 2025.

PUNTOS SOBRE LOS QUE VERSARA EL INTERROGATORIO.

Acreditara la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas para identificar y ubicar a los investigados en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima, la forma en la que ubicó a los testigos presenciales del hecho materia de la acusación, referirá dicho órgano de prueba los antecedentes criminales de los investigados, así mismo referirá dicho órgano de prueba los medios violentos que ejercieron sobre la víctima directa para

poder desapoderar a la víctima de los objetos materia de la acusación, referirá ante el órgano jurisdiccional respecto del aseguramiento de los objetos robados y que los mismos fueron localizados a bordo de una unidad vehicular, la cual describirá al momento del Interrogatorio que realice la Representación Social.

XI. SOLICITUD DE DECOMISO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

Entendiendo que el decomiso consiste en la **pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos del delito**, así como las cosas que sean objeto o producto de él si son de uso prohibido; **si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea doloso** y si pertenecieran a un tercero se decomisarán siempre que éste tenga conocimiento de su utilización para la realización del delito. Tratándose de armas, en todo caso serán decomisadas.

En el presente caso ningún objeto fue susceptible de ser asegurado.

XII. PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS, EN SU CASO:

Este Apartado no aplica en el presente Escrito de Acusación, ya que la Parte Acusada y la Institución del Ministerio Público, no han realizado Acuerdo Probatorio alguno.

XIII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud alguna ante la Autoridad Judicial para apertura de Procedimiento Abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el artículo **202** del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, no

obstante de que se presenta este Escrito de Acusación, la Representación Social, se reserva el Derecho de poder plantear solicitud de apertura de Procedimiento Abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de la Causa, respetuosamente, se pide:

PRIMERO. - Se tenga a esta Representación Social, exhibiendo Escrito de Acusación en contra de **LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ y CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ**, para todos los efectos legales subsecuentes, en los términos contenidos dentro del mismo.

ATENTAMENTE



**LICENCIADA LESLY YOSELIN GALINDO ZEMPOALTECA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD
DE LITIGACIÓN, REGIÓN NORTE, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO.**

**DEPENDENCIA: FISC. GRAL. DE JUST.
EDO. TLAX.
REGIÓN: SUR, TLAXCALA.
UNIDAD DE LITIGACIÓN
NO. DE OFICIO: 07/2025
C.I. FG.AI.TLAX-I/127/2025
C.J. 127/2025**

ASUNTO: Se presenta escrito de Acusación
Tlaxcala, Tlaxcala, 14 de Octubre de 2025

**JUEZ TERCERO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE.**

La suscrita **Licenciada Daniela García Tlapalcoyoa**, Agente del Ministerio Público de la Unidad De Litigación, Región Sur, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio hago de su conocimiento que visto el estado procesal que guarda la presente Carpeta de investigación y con fundamento en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 5 de julio de 2024, el cual establece: "ARTÍCULO DÉCIMO. De las averiguaciones previas, carpetas de investigación y demás asuntos que se encontraran en trámite ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente a la entrada en vigor de la presente Ley, conocerán las fiscalías especializadas y las unidades correspondientes de la Fiscalía General, debiendo comunicarse esta circunstancia a las personas interesadas y órganos judiciales involucrados, al notificarse el primer acuerdo que se dicte". Por lo anterior se ordena turnar la presente carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que sea dicho organismo quien continúe con la investigación correspondiente hasta su total conclusión, por ultimo esta representación social ordena notificar dicho acuerdo

a las partes, mediante los estrados que ocupa esta Unidad de Litigación, Región Sur, toda vez que esta representación social no cuenta con personal notificador, Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82,85,109, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, por lo que del presente ocurso comparezco ante Usted, dentro de la Causa Judicial Número: **127/2025**, y en atención con lo establecido por los Artículos: 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales: 1, 16, 128, 129, **211 Fracción II**, 323, 324 Fracción III, y **334**, y **335**, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que se ha cerrado la Etapa de Investigación Complementaria, dentro de la Carpeta de Investigación número: **C.I. FG.UI.TLAX-I/17/2025**, y en virtud de que esta Representación Social estima que existen Elementos suficientes para **Ejercitar la Acción Penal** en el presente asunto, por tanto:

Se **FORMULA ACUSACIÓN** en contra de: **EDGAR LARA VELAZQUEZ** dentro de la Causa Judicial citada al rubro, por su **Responsabilidad Penal** en la comisión del Delito de: **DESPOJO**, en Victimización de **ALONSO ARREDONDO RIVERA**; por tanto, a efecto de dar cumplimiento al contenido del Artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se precisa:

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU DEFENSOR.

ACUSADO. – ALFREDO CRUZ COBAXIN: con domicilio en Av. Reforma 425, Santa María Acuitlapilco, Xitototla, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax. Quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de PRESENTACIÓN PERIODICA ANTE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES.

DEFENSOR. – Licenciado en Derecho DICKSON GONZALEZ ROMERO, Defensor Público del Acusado, con formas para ser notificado los medios que proporcionó ante este Órgano Jurisdiccional.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA.

VÍCTIMA. – ALONSO ARREDONDO RIVERA, con domicilio ubicado en Del Jardín SN, San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohtécatl, Tlax, con número telefónico 24 127 0000.

ASESOR. – LICENCIADA EN DERECHO SALMA MILICEN BOTIS HERNANDEZ, con formas para ser notificado los medios que proporcionó ante este Órgano Jurisdiccional.

III. RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS:

El C. Alonso Arredondo Rivera es dueño del predio denominado “RINGO” ubicado en San Diego Metepec, Tlaxcala, el cual se encuentra inscrito bajo el número 439, fojas 127 vuelta, sección primera, volumen noventa y dos, de fecha nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

A finales del mes de **noviembre del año dos mil veinticuatro**, el señor **EDGAR LARA VELAZQUEZ** invadió la propiedad, metiendo un tractor con el cual regó un carro de grava y arena que la víctima había comprado para cercar el predio.

El señor Edgar Lara Velázquez actuó con alevosía y premeditación, diciéndole a Alonso Arredondo Rivera que él era el dueño del predio.

El **trece de diciembre del año dos mil veinticuatro**, aproximadamente a las **diez de la mañana**, la víctima acudió a su predio rústico denominado RINGO en San Diego Metepec, Tlaxcala, percatándose de que se encontraba un tractor volteando la cosecha.

En ese momento se encontraba el señor **EDGAR LARA VELAZQUEZ**, a quien, al preguntarle qué hacía en el terreno, este le refirió que le había gustado su terreno y se lo quitaría.

Ante la presencia de los testigos Emiliano Coronel Alcaraz y Enrique Coronel Alcaraz, **EDGAR LARA VELAZQUEZ** tenía un machete en la mano, diciendo que sembraría maíz y que dejara de estar molestando porque a la próxima se la iba a partir.

IV. RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO:

Los Hechos atribuidos al Acusado, en términos del artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se tipifican como el ilícito de **DESPOJO**, mismo que se encuentra previsto y sancionado por los artículos **14, 16, fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, 346 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismos que establecen:

Artículo 346. Se impondrá de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta días de salario, a quien por medio de la violencia sobre las personas o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño:

I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;

Artículo 17. Clasificación de los delitos. Los delitos pueden ser:

I. Dolosos

Artículo 18. El delito es doloso cuando se causa un resultado querido o aceptado, o cuando el resultado es consecuencia necesaria de la acción u omisión.

A. Grado de Ejecución del Hecho:

Es un Hecho de Consumación Instantánea de conformidad con el Artículo: 16 Fracción I del Código Penal de Tlaxcala.

B. La Forma de Intervención:

Es la de Autor materiales, y ejecutor directo de una conducta dolosa, en términos de lo dispuesto en el **Artículo 21 Fracción I, del Código Penal de Tlaxcala.**

C. Naturaleza de la Conducta:

La acción llevada a cabo por el Acusado para encuadrar su Conducta a lo establecido por el Tipo Penal, materia del presente asunto, es de Naturaleza Dolosa, de acuerdo con los Artículos: 17 Fracción I, y 18 Párrafo Primero, del Código Penal de Tlaxcala.

V. AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO

En consideración de esta Representación Social, se acredita el vínculo de pertenencia entre la Conducta del Acusado y el Hecho que la Ley señala como Delito de **DESPOJO**, se atribuye al acusado **EDGAR LARA VELAZQUEZ** el carácter de **Autor material y ejecutor directo de una conducta dolosa**, en términos de lo dispuesto en el Artículo **21**, en su Fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, toda vez que **lo realizó por sí.**

VI. EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES

Resultan aplicables al presente caso, los Artículos: **346, fracción I** del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, que tipifica el delito de **Despojo**, en relación con sus correlativos **14, 16 Fracción I, 17 Fracción I, 18 Párrafo primero, 21 Fracción I, del mismo ordenamiento** para fundar el supuesto jurídico de la Responsabilidad penal del Acusado.

VII. SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

No existe prueba anticipada desahogada durante la investigación. Por lo que se ofrecen los siguientes Medios de Prueba a efecto de demostrar el Hecho que la Ley señala como Delito de **DESPOJO**.

TESTIMONIALES:

A cargo de las personas que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio:

- a) **TESTIMONIAL de ALONSO ARREDONDO RIVERA** en su calidad de **VICTIMA**, con domicilio ubicado en Calle Del Jardín SN, San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax quien cuenta con el número celular 246 127 0000, solicitando sea notificado y citado a través del Órgano jurisdiccional.

Objeto de la Prueba: Acreditar su personalidad como víctima, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ilícito, la propiedad del predio “RINGO” y la participación del acusado **EDGAR LARA VELAZQUEZ** como autor material, además del señalamiento directo.

- b) **TESTIMONIO de EMILIANO CORONEL ALCARAZ**, en su calidad de **TESTIGO** con domicilio en Calle Del Jardín 17, San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax quien cuenta con el número celular 241 124 86 23, solicitando sea citado por el superior jerárquico, mismo que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: Acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, particularmente la presencia y las acciones de **EDGAR LARA VELAZQUEZ** en el predio el trece de diciembre de dos mil veinticuatro, así como la amenaza realizada con un machete.

- c) **TESTIMONIO de ENRIQUE CORONEL ALCARAZ, en su calidad de TESTIGO con domicilio en Calle Camino Real 77, Sección Primera, Zacatelco, Tlaxcala, con número telefónico 241 140 2349**, solicitando sea citado por el Órgano Jurisdiccional, mismo que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: Acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, particularmente la presencia y las acciones de **EDGAR LARA VELAZQUEZ** en el predio el trece de diciembre de dos mil veinticuatro, así como la amenaza realizada con un machete.

- d) **TESTIMONIO de ARIANA LANDA AJUECH TESTIGO con domicilio en Calle Del Jardín 19, San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax, con número telefónico 246 330 8418**, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: Declarar respecto a su entrevista y a la información que le conste sobre los hechos de Despojo y la participación del acusado.

PERICIALES

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo Objeto Probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, todos ellos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial ubicado en **Libramiento poniente sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala**.

Quienes serán presentados ante este Órgano Jurisdiccional por conducto de la Autoridad Judicial, el día y hora que al efecto se señale, para el desahogo de la misma, citándolos por conducto de su superior jerárquico, el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, para el efecto de que declaren respecto del

interrogatorio que se les formulará, en la Audiencia de Juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a). Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b). Descripción de los elementos que constituyeron el material de estudio para el perito.
- c). La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d). Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e). Las vinculadas con las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con su intervención del perito, las que a su vez serán exhibidas al perito durante el interrogatorio.
- f). Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- g). Fuentes de información vinculadas con sus peritajes de las fechas antes referidas.

Para tal efecto, se ofrece:

**TESTIMONIAL A CARGO DEL ARQUITECTO FAUSTO OCHOA MARTÍNEZ,
Perito oficial en materia de Agrimensura, Construcción, Valuación de Bienes
Inmuebles y Daños:**

El Objeto de la Prueba: Acreditar su experticia y experiencia, así como el contenido de su Dictamen con número de registro 127, de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticinco, relativo a la ubicación, delimitación y características del predio “RINGO” propiedad de la víctima.

VIII. MONTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFRECE PARA PROBARLO.

El monto de la Reparación del Daño y los Perjuicios ocasionados, al que deberá condenarse al Acusado **EDGAR LARA VELAZQUEZ** por cuanto hace al Delito de **DESPOJO**, cometido en victimización de **ALONSO ARREDONDO RIVERA**, se determinará en la etapa de Ejecución de Sentencia.

Para tal efecto, los Medios de Prueba que se ofrecen para demostrar la cuantificación de los Daños y Perjuicios son:

- 1. TESTIMONIAL de ALONSO ARREDONDO RIVERA:** Para justificar el monto a que ascienden los daños ocasionados por el despojo.
- 2. TESTIMONIAL A CARGO DEL ARQUITECTO FAUSTO OCHOA MARTÍNEZ:** Para acreditar su experticia y el contenido de su dictamen en materia de Valuación de Bienes Inmuebles y Daños.

IX. PENA CUYA APLICACIÓN SE SOLICITA

Tomando en consideración el contenido de los Artículos: **346, fracción I** del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, esta Representación Social solicita que se apliquen al Acusado **EDGAR LARA VELAZQUEZ**, las siguientes PENAS:

- 1. PRISIÓN:** De **CINCO AÑOS**, tomando como base la máxima establecida en los Artículo **Artículo 346, Fracción I**, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en virtud de ser la que corresponde al grado de culpabilidad de la Parte Acusada, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.
- 2. SANCIÓN PECUNIARIA** que comprende la Multa y la Reparación del Daño:
 - a). - Multa:** Consistente en **cien días de salario mínimo vigente**, por ubicarse el actuar del acusado por encima del término medio aritmético del rango penal.
 - b). - La Reparación del Daño**, que deberá comprender:

I. El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse el delito;

II. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

III. La reparación del daño sufrido por la Ofendida o las personas con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los perjuicios ocasionados.

3. SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS Y

FUNCIONES: Consistente en la pérdida temporal de derechos y funciones, y que es consecuencia de la sanción de prisión, **pues ésta suspende o interrumpe los derechos políticos** y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. Además, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se pide el Órgano Jurisdiccional comunique al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Tlaxcala, la suspensión de derechos políticos impuesta al sentenciado, a fin de que surta los efectos correspondientes.

X. MEDIOS DE PRUEBA PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

Los mismos medios de prueba ofrecidos en el apartado VI, que acreditan la participación dolosa del acusado, su calidad de autor material, la consumación instantánea y los antecedentes del caso.

XI. SOLICITUD DE DECOMISO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

Entendiendo que el decomiso consiste en la **pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos del delito**, así como las cosas que sean objeto o producto de él si son de uso prohibido; **si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea doloso** y si pertenecieran a un tercero se decomisarán siempre que éste tenga conocimiento de su utilización para la realización del delito. Tratándose de armas, en todo caso serán decomisadas.

En el presente caso ningún objeto fue susceptible de ser asegurado.

XII. PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS, EN SU CASO:

Este Apartado no aplica en el presente Escrito de Acusación, ya que la Parte Acusada y la Institución del Ministerio Público, no han realizado Acuerdo Probatorio alguno.

XIII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud alguna ante la Autoridad Judicial para apertura de Procedimiento Abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el artículo **202** del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, no obstante de que se presenta este Escrito de Acusación, la Representación Social, se reserva el Derecho de poder plantear solicitud de apertura de Procedimiento Abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de la Causa, respetuosamente, se pide:

PRIMERO. - Se tenga a esta Representación Social, exhibiendo Escrito de Acusación en contra de **EDGAR LARA VELAZQUEZ**, para todos los efectos legales subsecuentes, en los términos contenidos dentro del mismo.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DANIELA GARCIA TLAPALCOYOTL', written over a horizontal line.

**LICENCIADA DANIELA GARCIA TLAPALCOYOA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD
DE LITIGACIÓN, REGIÓN SUR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO.**

**DEPENDENCIA: FISCALIA GRAL. DE JUST. EDO. TLAX.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO
REGIÓN: SUR, TLAXCALA.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TLAXCALA
OFICIO; 450/2023
C.I. UITLAXD-3/414/2023
C.J.923/2023.**

JUEZ SEPTIMO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL

DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER.

PRESENTE.

ASUNTO: SE PRESENTA ESCRITO DE ACUSACION.

El que suscribe **Licenciado JOHAN DANIEL GARZA TEPAL**, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, señalando el número telefónico para recibir notificaciones 2223252145, así como el correo electrónico litigacion_sp@pgitlaxcala.gob.mx, de manera indistinta, por medio del presente comparezco ante Usted y expongo:

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco para FORMULAR ESCRITO DE ACUSACIÓN, dentro de la Carpeta de Investigación número C.I.U.I. TLAXD-3/414/2023, toda vez que se ha cerrado la investigación y se ha tomado la determinación por parte de la Representación Social de formular acusación en contra del imputado Leonardo Flores Vázquez por ello estando dentro del término previsto en el artículo 324 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presenta el presente escrito de acusación, con el siguiente contenido exigido por el artículo 33S del Código Nacional de Procedimientos Penales.

CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN.

I. LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL O LOS ACUSADOS Y DE SU DEFENSOR.

En el presente caso, el acusado es:

1.- LEONARDO FLORES VÁZQUEZ cuyos datos de identificación son: veintiséis años. con domicilio ubicado en calle Hidalgo, número seis, Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, Tlaxcala, Tlax, número telefónico 2461024718

2.- DEFENSOR PARTICULAR: Licenciado José Eduardo Pérez Hernández del que señala como domicilio para recibir notificaciones en Privada de las Torres número 3504-2 colonia Jardines de Apizaco telefónico 2411281948, correo electrónico despacho_juridico_asociado@hotmail.com.

II. LA IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y SU ASESOR JURÍDICO.

Víctima: El menor de identidad reservada quien en vida fuera identificado con las iniciales G.S.V.

Ofendida: La madre del menor identificado con las iniciales G.S.V. y quien responde al nombre de **María Vázquez Cahuantzi**, cuyos datos de identificación son: edad treinta y tres años, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Adolfo López Mateos, sin número, de San Pedro Xochiteotla, Municipio de Chiautempan. Tlaxcala, número telefónico 2464697900, sin correo electrónico.

Asesor jurídico:

Licenciado Fernando Ezequiel Rodríguez Morales, con número de cedula profesional 12174195, con domicilio para recibir notificaciones en calle treinta y uno, numero treinta y tres de la Loma Xicoténcatl, Tlaxcala, con correo electrónico krokintero@hotmail.com con numero celular 2462432099 autorizado se realicen todo tipo correo electrónico y/o teléfono.

LA RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURIDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS;

Que el día quince de noviembre del año dos mil veintitrés aproximadamente a las trece horas, con cuatros minutos el acusado Leonardo flores Vázquez se encontraba conduciendo una camioneta Marca Toyota Línea Hiace, de color blanco con franjas grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala en la cual usted se encontraba en el asiento del copiloto conduciendo sobre avenida Emiliano Zapata como referencia frente al inmueble color naranja marcado con el número treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, misma que iba conduciendo sin precaución, de manera negligente, sin falta de reflexión y cuidado, al efectuar mal un cambio de dirección a su derecha, ya que sin atender correctamente al frente de su circulación, y sin ceder el paso al peatón siendo el menor de ocho años de identidad reservada de Iniciales G.S.V, que intentaba cruzar la avenida Emiliano Zapata de Sur a Norte en el área comprendida para el paso peatonal, el acusado lo atropello, motivo por el cual a consecuencia del mismo le causó los siguientes lesiones:

1. Escoriación dérmica por abrasión, con patrón de líneas de deslizamiento de orientación vertical en relación al eje mayor del cuerpo con medición de 22 por 3 centímetros localizada en la frente y abarracando tabique nasal, región cigomática izquierda y región temporal izquierda.
2. Equimosis moracia de pabelión auricular derecho.
3. Escoriación de 5 por 5 centímetros localizada en la región temporal izquierda.
4. Múltiples escoriaciones en la parte anterior de miembro superior derecho. así como equimosis verde en lercio proximal en su porción lateral externo.
5. Múltiples escoriaciones en la parte anterior de la mano derecha y parte del tercio distal de antebrazo.
6. Múltiples equimosis y escoriaciones en la parte anterior del tórax con predominio en la región pectoral de la más grande mide 23 por 1 centímetro.

7. Deformidad de abultamiento en tercio proximal de brazo izquierdo con equimosis roja de 12 por 10 centímetros en la misma región.
8. Múltiples escoriaciones en la parte anterior del miembro superior izquierdo, así como equimosis verde en tercio distal de antebrazo.
9. Escoriación de 12 por 3 centímetros de orientación en oblicua en la región costal izquierda.
10. Escoriación que abarca la de región escapulada nivel de glúteo izquierdo y de la línea media axilar a la línea media vertebral.
11. Herida de 8 por 3 centímetros de orientación horizontal localizada en tercio medio de muslo derecho en su cara lateral externa.
12. Deformidad por abultamiento en el tercio proximal de muslo izquierdo se palpa fractura de lémur.
13. - Equimosis verde de 15 por 8 centímetros localizada en la parte anterior de pierna izquierda.

Fue que a consecuencia de estas lesiones citadas se provocó la muerte del menor de Identidad Reservada con iniciales G.S.V a causa de un choque hipovolémico secundario trauma cerrado de tórax secundario hecho de tránsito terrestre. Por lo que el acusado en ese momento ante tal situación descendió de la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, que conducía siendo esta con la que atropello a este menor y es detenido por un masculino quien vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja de aproximadamente unos 1.60 metros de estatura quien se negó a dar sus datos personales por no verse involucrado en asuntos legales.

Señora Elvira Artemia Salauz Flores, posterior es entregado a los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan para su puesta a disposición y trámites legales correspondientes.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS:

Los hechos antes expuestos por la Institución del Ministerio Publico los clasifica como delito de Homicidio por culpa previsto y sancionado, por los artículos 14, 16 fracción I, 17 fracción segunda. 18 párrafo segundo, 21 Fracción I: 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el artículo 82 del mismo ordenamiento concatenado, al artículo 343 de La Ley General de Salud, cometido en victimización del menor de identidad reservada quien en vida fuera identificado con las iniciales G.S.V. y en contra de Leonardo Flores Vázquez.

Tipo de Consumación: Instantánea y de naturaleza culposa.

IV-LA RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO QUÉ CONCURRIEREN:

En este caso, el hecho fue cometido por culpa, en virtud que su ejecución se realizó de acuerdo al artículo 17 fracción II y 18 párrafo segundo del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, es de naturaleza culposa, pues fue consumado por imprevisión falta de reflexión y cuidado pues coincide con los elementos del tipo, por tanto, la consumación se agotó en el mismo momento en que se realizaron todos los elementos de la descripción legal constituyendo una acción culposa.

V. LA AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO:

Al acusado Leonardo Flores Vázquez, se le atribuye responsabilidad penal, en términos del artículo en términos del Artículo 21, fracción I del Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala. en virtud de que su participación es de autor material y ejecutor directo.

VI. LA EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES.

Al presente caso, resultan aplicable al delito de Homicidio por Culpa: previsto y sancionado. sin prejuzgar, en el artículo 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el artículo 82 del mismo ordenamiento concatenado al artículo 343 de La Ley General de Salud.

De igual manera resultan aplicables los artículos 45 fracciones I y III, 46, 47, 49 fracción I, inciso a). 51 y 52, del código penal de Tlaxcala y los artículos 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407.1408, 1409, 1410 Y 1411 del código civil de Tlaxcala para fundar la figura de reparación del daño proveniente del delito, 26 y 27 de la Ley General de Víctimas en relación al 502 de la Ley Federal del Trabajo.

VII. OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE PROPONEN DESAHOGAR EN EL JUICIO, ASÍ COMO LA PRUEBA ANTICIPADA QUE SE HUBIERE DESAHOGADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN:

Se manifiesta que, en el presente asunto, no existe prueba anticipada desahogada durante la investigación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, 357, 358, 359, 360, 368. 380, 381 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ofrecen los siguientes medios de prueba para ser desahogados en Juicio a fin de acreditar el delito de Homicidio por Culpa:

1) LA TESTIMONIAL a cargo del Ciudadano Heriberto Nohpal Contreras Policía Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Chiautempan, Tlaxcala., con domicilio ubicado en Luis Munive y Escobar número ocho, colonia centro, teléfono 246328-945; solicitando sea citado por conducto de su superior jerárquico con domicilio ya precisado para tal fin, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

a) Respecto a su calidad como Policía

b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.

c) Respecto al contenido de su informe policial homologado IPHI29PM03010151120231830 y anexos e impresiones fotográficas de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés.

d) En torno a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, tanto previas como coetáneas y subsecuentes, es decir de los actos en los que intervino y encontrándose como conductor a bordo de la unidad oficial 121-10 en ejercicio y funciones de seguridad y vigilancia intervino en el hecho sucedido día quince de noviembre de dos mil veintitrés. en avenida Emiliano Zapata como referencia frente al inmueble, color naranja, marcado con el numero treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan. Tlaxcala., y que les fue reportado a las frece horas con siete minutos, en el que el hoy acusado Leonardo Flores Vázquez conduciendo de manera negligente, con falla de reflexión y cuidado la unidad vehicular Toyota línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, atropellara al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducta al ocasionarle la muerte.

e) Respecto de la elaboración de boleta de la peona presentada siendo el acusado Leonardo Flores Vázquez.

f) Respecto de todo lo que sepa y le conste del presente hecho delictuoso

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles necesarios e idóneos para acreditar el hecho y la intervención del acusado en el hecho delictuoso: Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

2) LA TESTIMONIAL a cargo del Ciudadano Carlos Arturo Alcázar Mendoza, Policía Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala., con domicilio ubicado en Luis Munive y Escobar número ocho, colonia centro, Chiautempan Tlaxcala., con teléfono 246 - 328-49-75, solicitando sea citado por conducto de su superior jerárquico con domicilio ya precisado para tal fin, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- a) Respecto a su calidad como Policía municipal.
- b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.
- c) Respecto al contenido de su informe policial homologado IPHI29PM03010151 120231830, anexos, impresiones fotográficas e inspección del lugar del hecho de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés.
- d) En torno a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, tanto previas como coetáneas y subsecuentes, es decir de los actos en los que intervino en ejercicio y funciones de seguridad y vigilancia intervino en el hecho sucedido día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en avenida Emiliana Zapata como referencia frente al inmueble, color naranja, marcado con el numero treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala, y que les fue reportado a las frece horas con siete minutos, en el que el hoy acusado Leonardo Flores Vázquez conduciendo de manera negligente, unidad Toyota modelo Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A.06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, atropellara al menor do identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducía al ocasionaría la muerte.
- e) Respecto del acordamiento del lugar del hecho.
- f) Del apoyo solicitado a personal de SEMEFO.

- g) Del acta de inspección de vehículo y anexos
- h) Del apoyo del servicio de grúa solicitado e inventario para la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, conducida por el acusado y con la que atropellara al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.
- i) Respecto de todo lo que sepa y le conste del presente hecho delictuoso.

3) LA TESTIMONIAL a cargo del Ciudadano Jonathan Panzo Vásquez, Policía Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala., con domicilio ubicado en Luis Munive y Escobar número ocho, colonia centro, Chiautempan. Tlaxcala. con teléfono 2463284975, solicitando sea citado por conducto de su superior jerárquico con domicilio ya precisado para tal fin, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- a) Respecto a su calidad como Policía.
- b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.
- c) Respecto al contenido informe policial homologado. (IPH)29PM03010151120231830, anexos, impresiones fotográficas e inspección del lugar del hecho de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés.
- d) En torno a las circunstancias de tiempo, lugar. modo y ocasión, tanto previas como coetáneas y subsecuentes, es decir delos actos en los que intervino y encontrándose como escolta a bordo de la unidad oficial 121-10 en ejercicio y funciones de seguridad y vigilancia intervino en el hecho sucedido día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en avenida Emiliano Zapata como referencia frente al inmueble, color naranja, marcado con el numero treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala y que les fue reportado

a las trece horas con siete minutos, en el que el hoy acusado C. Leonardo Flores Vázquez conducía en falta de reflexión y cuidado la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-1X del servicio público de Tlaxcala, atropellara al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducta al ocasionaría la muerte.

e) Respecto de la visualización del cuerpo menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V, tirado sobre la cinta asfáltica en el lugar del hecho.

f) Respecto de las circunstancias de contexto en las que se encontraba rodeada la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala.

g) Las circunstancias de contexto en las que le fue señalado y entregado el acusado.

h) Del anexo de acta de detención.

i) Del Anexo de lectura de derechos al acusado.

j) Del Registro Nacional de Detención que fue realizado.

k) Respecto de todo lo que sepa y le conste del presente hecho delictuoso.

4) LA TESTIMONIAL a cargo de Itzel Cardad Montiel Montiel, en su calidad de Oficial de Policía de Investigación Adscrito al Departamento de Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala., con domicilio donde se pide sea citado por conducto de su superior jerárquico, es el ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional, sin número, Colonia Unitlax, de esta Ciudad de Tlaxcala, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, Órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

a) Respecto a su calidad como oficial de policía de investigación.

b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.

c) Respecto al contenido del informe Pi. 1757/2023 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, que inmiscuye la inspección del lugar del hecho, la inspección ocular del vehículo aducido en su contenido, consultas y resultados realizado en Plataformas Oficiales. entrevistas recabadas, anexos de placas fotográficas recabadas.

d) Respecto de todo lo que atañe del presente hecho delictuoso.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes que se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e Idóneos para acreditar la existencia del lugar del pecho y unidad vehicular, consultas oficiales y es información del que se recabo Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371,372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

5) LA TESTIMONIAL a cargo de la Ciudadana Jaqueline Cerón Cerón., con domicilio ubicado en libramiento Poniente sin número, colonia Unitlax. Tlaxcala, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

A. Respecto del contenido de la Copia certificada y anexos de la CIAI.CHIAUT-1/1385/2023, remitida mediante oficio 18109/2023 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés relativa a la radicación de la investigación y actos de investigación del hecho en que perdiera la vida al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. y que se agregan a la C. IUITLAXD3/414/2023.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para acreditar la radicación de la investigación y actos de

investigación del hecho en que perdiera la vida al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. y que se agregan a la C. IUITLAXD-3/414/2023.; Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371,372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales

6) LA TESTIMONIAL a cargo de la Ciudadana María Vázquez Cahuantzi con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, sin número, de San Pedro Xochiteotla. Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Tlaxcala número telefónico 2464697900, sin correo electrónico órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por tanto hace a los siguientes puntos:

A. Respecto de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, tanto previas como coetáneas y subsecuentes. ocurridos el día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en avenida Emiliano Zapata como referencia frente al inmueble. color naranja, marcado con el número treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala., en los que el hoy acusado Leonardo Flores Vázquez conduciendo de manera negligente, con falta de reflexión y cuidado la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, atropellará al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducta al ocasionarle la muerte.

B. Respecto de la preexistencia y falta posterior de la vida del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.

C. Respecto del reconocimiento de cadáver y entrega del cuerpo del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.

D. Respecto de la formulación de su denuncia por del delito de Homicidio en contra del acusado Leonardo Flores Vázquez.

E. Respecto del contenido de su entrevista de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés.

F. Respecto del entroncamiento madre - hijo y la documental respecto de su contenido que así lo acredita, consistente en el acta de nacimiento número 1089579, realizada ante el Oficial 01, libro 04, foja número 564693, acta 00784, de fecha 21 de julio de 2015, levantada por el Oficial Lic. Elizabeth Meneses Ortega del Registro Civil del municipio de Santa Ana Chiautempan expedida a nombre de Guillermo Sastre Vázquez con fecha de nacimiento 14 de julio de 2015, advirtiendo como progenitora a María Vázquez Cahuantzi.

G. Respecto de todo lo que atañe del presente hecho delictuoso.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que aconteció el hecho, la preexistencia, y falta posterior de la vida del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.: Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

7) LA TESTIMONIAL a cargo de la Ciudadana Reyes Cahuantzi Palacios, con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, sin número, de San Pedro Xochiteotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxcala número telefónico 2461042319, sin correo electrónico. órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

A. Respecto de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, tanto previas como coetáneas y subsecuentes, ocurridos el día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en avenida Emiliano Zapata como referencia frente al inmueble. color naranja, marcado con el numero treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala., en los que el hoy acusado

Leonardo Flores Vázquez conduciendo de manera negligente, con falta de reflexión y cuidado la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, atropellara al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducta al ocasionare la muerte.

B. Respecto de la preexistencia y falta posterior de lamida del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.

C. Respecto del reconocimiento de cadáver y entrega del cuerpo del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.

D. Respecto del contenido de su entrevista de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés

E. Respecto a las circunstancias de contexto en que visualizo el cuerpo de su nieto tendido sobre la carpeta asfáltica, con lesiones espuma en la nariz, agonizando hasta que perdiera la vida.

F. Respecto de todo lo que atañe del presente hecho delictuoso.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que aconteció el hecho, la preexistencia y falta posterior d la vida del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. así como de la visualización de las lesiones ocasionadas con motivo del atropellamiento causado por el acusado; Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

8) LA TESTIMONIAL a cargo de Javier Márquez Cruz, en su calidad de Oficial de Policía de Investigación Adscrito al Departamento de Policía de Investigación de la

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala., con domicilio donde se pide sea citado por conducto de su superior jerárquico, es el ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional, sin número, Colonia Unitlax, de esta Ciudad de Tlaxcala, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, Órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

- a) Respecto a su calidad como oficial de policía de investigación.
- b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.
- c) Respecto al contenido de la tarjeta informativa de levantamiento de cadáver de fecha quince de noviembre.

Puntos que a criterio de esta Representación social actuante consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación son los necesarios, para dar cuenta del levantamiento del cuerpo del menor de Identidad reservada Identificado con las iniciales G.S.V. y Llegado de SEMEFO: Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se lo formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Pendes.

9) LA TESTIMONIAL a cargo de Aurelio Hernández Henández, en su calidad de Oficial de Policía de Investigación Adscrito al Departamento de Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala., con domicilio donde se pide sea citado por conducto de su superior jerárquico, con domicilio es el ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional, sin número, Colonia Unitlax, de esta Ciudad de Tlaxcala, en los instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, Órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

- a) Respecto a su calidad como oficial de policía de investigación.
- b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.

c) Respecto al contenido de la tarjeta informativa de levantamiento de cadáver de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para dar cuenta del levantamiento del cuerpo del menor de identidad reservada identificado con las Iniciales G.S.V., llegada de SEMEFO, visualización y posicionamiento del cuerpo del menor fallecido: Testimonio que se incorporara a través INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371,372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

10) LA TESTIMONIAL a cargo de Javier Márquez Cruz, en su calidad de Oficial de Policía de Investigación Adscrito al Departamento de Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, donde se pide sea citado por conducto de su superior jerárquico, domicilio es el Ubicado en Avenida instituto Politécnico Nacional, sin número, Colonia Unitlax, de esta Ciudad de Tlaxcala, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, Órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace:

- a) Respecto a su calidad como oficial de policía de investigación.
- b) Respecto a la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo materia de la acusación.
- c) Respecto al contenido del informe de P. I11750/2023 de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés que inmiscuya entrevistas recabadas, inspección ocular de vehículo interviniente en el presente hecho, levantamiento de cadáver, así como el formato de entrega - recepción del lugar de intervención.
- d) Respecto de todo lo que atañe al contenido de su informe.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de investigación y son útiles. necesarios e idóneos para dar cuenta del levantamiento del Cuerpo del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. y llegada de SEMEFO; Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

11) LA TESTIMONIAL a cargo de la Ciudadana Elvira Artemia Salauz Flores, con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, número 14, de San Pedro Xochiteotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, número telefónico 2464151861, sin correo electrónico, órgano de prueba del cual sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace:

referencia frente al inmueble, color naranja, marcado con el numero treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan.

Tlaxcala., en los que el hoy acusado Leonardo Flores Vázquez conduciendo de manera negligente, con falta de reflexión y cuidado la unidad vehicular Toyota Línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, atropellara al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducta al ocasionarle la muerte y las que es testigo del hecho, por haberlo presenciado.

B. Respecto del contenido de su entrevista de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés.

C. Respecto de todo lo que sepa del presente hecho delictuoso.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para acreditar la circunstancia de tiempo, modo y lugar en el

que aconteció el hecho, la preexistencia y falta posterior d la vida del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. así como de la visualización de las lesiones ocasionadas con motivo del atropellamiento causado por el acusado: Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de nacional de Procedimientos Penales.

12) LA TESTIMONIAL a cargo del Mtro. Jesús Herrera Moreno, con domicilio ubicado en lateral vía corta Puebla-Chiautempan, número 449, Tepetlapa Rio de los Negros. Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, número telefónico 24629628.94, sin correo electrónico, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

A. Del contenido y anexos del oficio No.2S/DSPVyPC/1254/12/2023 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, suscrito por el Mtro. Jesús Herrera Moreno en su carácter de Seguridad pública y Vialidad de Chiautempan.

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para acreditar la intervención de los elementos aprehensores del hecho delictivo: Testimonio que se incorporara a través del

INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

PERICIALES

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, quienes tiene su domicilio oficial en Libramiento Poniente, sin número. Colonia Unitlax, de esta Ciudad de Tlaxcala, y con número telefónico 246 46 50 500. extensión 13350, quienes deberán ser citados por conducto de su superior jerárquico, Jefe del Departamento de Servicios

Periciales, mediante citatorio que gire este Órgano Jurisdiccional, al domicilio señalado.

Peritos que declaran en la audiencia de juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a) Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b) Descripción de los elementos que constituyeron material de estudio para el perito.
- c) La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d) Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e) Las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con la intervención del perito, las que serán exhibidas a éste durante el interrogatorio
- f) Respecto de Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- g) Fuentes de información vinculadas con su peritaje

1.- En materia de Criminalística de Campo a cargo del Lic. José Alejandro Mora Cerda con cedula profesional 8330596, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. con clave única de identificación personal número MOCA890801H054395999 expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.

- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen 447/2023 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.
- V) Respecto de la inspección del lugar de los hechos y detención.
- VI) Depondrá respecto de los anexos fotográficos inmiscuidos en el contenido de su dictamen de los que desde este momento se solicita autorización al Órgano Jurisdiccional para su proyección empleado los medios tecnológicos necesarios para tal fin atendiendo al principio de publicidad que rige este Sistema Penal Acusatorio.
- VII) Y demás puntos señalados del inciso a) al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Social aguanté se consideran **pertinentes** pues se refieren directamente al objeto de la investigación y **son útiles, necesarios e idóneos** para establecer la existencia del lugar del hecho y detención, así como las circunstancias de contexto en las que aconteció el ilícito ejecutado por el hoy acusado. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371. 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

2. En materia de Tránsito Terrestre a cargo del Ing. Víctor Contreras López con cedula profesional 3285772, Perito Forense Adscrito al Departamento de servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, con clave Único de identificación personal número COLV591223H21120655, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371. 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen 900/2023 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

- V) Depondrá respecto de los anexos fotográficos y croquis ilustrativo inmiscuidos en el contenido de su dictamen de los que desde este momento se solicita autorización al Órgano Jurisdiccional para su proyección empleado los medios tecnológicos necesarios para tal fin atendiendo al principio de publicidad que rige este Sistema Penal Acusatorio.

- VI) Y demás puntos señalados del inciso a) al g

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para establecer la causalidad y origen del hecho de tránsito causado por el acusado Leonardo Flores Vázquez en el que perdiera la vida el menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V; Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

3. En materia de Identificativa vehicular a cargo del lag. Víctor Contreras López con cedula profesional 3285772, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, con clave de la identificación personal número COLV5912234?112p655, expedida por la Procuraduría de General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogara mediante el testimonio del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen 898/2023 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.
- V) Y demás puntos señalados del inciso al al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para establecer la plena identificación vehicular de la unidad vehicular interviniente en el hecho materia de la acusación: Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371,372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

4.- En materia de Medicina legal a cargo del Medico Efraín Hernández Meneses con cedula profesional 5568043, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala con clave única de identificación personal número HEME810626H024129756, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogara mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371.372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen de identificación y necropsia 353/2023 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.
- V) Depondrá respecto de los anexos fotográficos inmiscuidos en el contenido de su dictamen de los que desde este momento se solicita autorización al Órgano Jurisdiccional para su proyección empleado los medios tecnológicos necesarios para tal fin atendiendo al principio de publicidad que rige este Sistema Penal Acusatorio
- VI) Y demás puntos señalados del inciso a) al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles,

necesarios e idóneos para establecer las lesiones y causa de muerte del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

5.- En materia de Criminalística de Campo a cargo de la Lic. María Caridad Nieto Flores con cedula profesional 12204341, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala., con clave única de identificación personal número NIFC930122M294958551, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogara mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad de contenido del dictamen número 23 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.
- V) Respecto de la inspección del lugar de los hechos y detención.
- VI) Depondrá respecto de los anexos fotográficos inmiscuidos en el contenido de su dictamen de los que desde este momento se solicita autorización al Órgano Jurisdiccional para su proyección empleado los medios tecnológicos necesarios para tal fin atendiendo al principio de publicidad que rige este Sistema Penal Acusatorio.
- VII) Y demás puntos señalados del inciso a) al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Socios actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para establecer la descripción del lugar que se investiga, fijación del lugar del hecho, levantamiento del cadáver, lesiones, posición, etc.

Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

6.- En materia de Psicología a cargo de la Lic. Elizabeth Meza Juárez con cedula profesional 08745015, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala., con número de CUIP MEJE880707M29719026. expedida por la Procuraduría General de Justicia de Estado, esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO (RECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) sobre el ultimo arado de estudios del perito
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen en Psicología número 1223 de lecha dieciocho de diciembre de dos mi veintitrés
- V) Y demás puntos señalados del inciso a) al g)

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para establecer la afectación psicológica ocasionada te la victima indirecta. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371. 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos

7.- En materia de Trabajo Social a cargo de la Lic. Liliana Muñoz Suarez con cedula profesional 10359878, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, con número de CUIPMUSL820427M294879096, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogara mediante

el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen en Trabajo Social número 582 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.
- V) Y demás puntos señalados del inciso a) al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para establecer la afectación psicológica ocasionada te la victima indirecta. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371. 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

8. En materia de contabilidad a cargo del C.P. Roselio Lima Vázquez, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. con número de CGIP. LIVR690917H294719313, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como peri
- III) El motivo de su intervención.

- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen en mecánica de hechos de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro emitido en respuesta al oficio 630/2023 de fecha 12 de enero de 2024.
- V) Respecto de la inspección del lugar de los hechos y detención.
- VI) Depondrá respecto de los anexos fotográficos inmiscuidos en el contenido de su dictamen de los que desde este momento se solicita autorización al Órgano Jurisdiccional para su proyección empleado los medios tecnológicos necesarios para tal fin atendiendo al principio de publicidad.
- VII) Y demás puntos señalados del inciso a) al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para establecer la mecánica de hechos respecto de la forma de muerte del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371. 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

PRUEBA DOCUMENTAL

A.- Acta de nacimiento número 1089579, realizada ante el oficial 01, foro 04, foja número 564693, acta 00784, de fecha 21 de julio de 2015, levantada por el Oficial Lic. Elizabeth Meneses Ortega del Registro Civil del Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. expedida a nombre de Guillermo Sastre Vázquez con fecha de nacimiento 14 de julio de 2015, advirtiendo como progenitora a María Vázquez Cahuantzi.

B.- Copia certificada y anexos de la C.I.A.I. CHIAUT-1/1385/2023, remitida mediante oficio 18109/2023 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. relativa a la radicación de la investigación y actos de investigación del hecho en que perdiera la vida al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. y que se agregan a la C. IUITLAXD3/414/2023.

C.- Contrato de prestación de servicios profesionales, que he celebrado con el Lic. en Derecho Fernando Ezequiel Rodríguez Morales y Marie Vázquez Cahuantzi de fecha diecisiete de noviembre de veintitrés, constante de cuatro fojas útiles, advirtiéndome que en la última foja aparece la firma inscrita de María Vázquez Cahuantzi de puño y letra, en calidad de clienta, así mismo aparece el nombre y firma del asesor jurídico el Licenciado Fernando Ezequiel Rodríguez Morales y en calidad de testigos Guillermo Vázquez Domínguez y Patricia Arenas Zempoalteca.

D.- Recibo de pago de fecha 30/11/2023, marcado con el número 38, por la cantidad de tres mil pesos \$3,000.00, y en el que se data que Maña Vázquez Cahuantzi otorgo la cantidad citada por concepto de recibo de honorarios por prestación de servicios profesionales, al licenciado Fernando Ezequiel Rodríguez Morales en su carácter de asesor jurídico, la cantidad en cita.

E. - Recibo expedido por "Funerales La Cruz Tlaxcala con número de folio 0255, de fecha dieciséis de noviembre del dos veintitrés, a nombre del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad, cuya contratación de servicios funerarios originó una erogación económica con un monto total de \$25.000 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.):

F.- Recibo de pago, expedido por la Oficialía 01 del Estado Civil de las Personas, Chiautempan, Tlaxcala, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés, mediante la cual se realiza la orden de inhumación al menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y mediante la cual tuvo un costo de \$415.00 (Cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.)

G. Recibo de pago de Misa, de la defunción del menor de edad de quien en vida respondiera a las Iniciales G.S.V. de 8 años de edad. expedido por la Parroquia de nuestra señora de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan. Tlaxcala. de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual tuvo un costo de \$250.00.

H.- Ticket de venta expedido por Avitlax, mediante el cual como es costumbre en la comunidad se compró pollo para dar de comer a la gente que acompañó al entierro del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de

edad, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés. mediante el cual tuvo un costo de \$5.316.00 [Cinco mil trescientos dieciséis pesos 00/1001M.N.).

I. Recibo de pago, expedido por un comercio informal, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes ingredientes: guajillo, chipotle, frijoles, arroz. Jamaica. sal, semilla de calabaza, mismos que en atención al tema mediático acudió demasiado, gente y por lo cual dichos ingredientes se compraron en magnitud de kilos, así mismo estos se ocuparon para la elaboración de la comida que se oferto a las personas que acompañaron al entierro, del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y por lo que se de conocimiento que el costo global por dichos ingredientes asciende a la cantidad de \$1205. (Mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Q.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes cosas e ingredientes como: un bulto de azúcar, dos cajas de vaso de unicel, café. plato de unicel. cuarenta paquetes de cucharas, dos paquetes de servilletas, veinticinco paquetes de vasos desechables y carbón, así mismo estos se ocuparon para la elaboración de la comida y también para servir la misma a las personas que acompañaron al entierro, del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y por lo que se hace de conocimiento que el costo global por dichas cosas e ingredientes asciende a la cantidad de \$5,050. (Cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

R.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la compra de cuarenta kilos de tortilla, mismos que se ocuparon para dar de comer a la gente que acompañó al entierro del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y así mismo se hace de conocimiento que el costo por dichos kilos de tortilla, asciende a la cantidad de \$680. (Seiscientos ochenta pesos 00/100 MN.)

S.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes ingredientes: cien kilos de masa natural y hojas para tamal, mismos que

se ocuparon para dar tamales durante los rosarios de los nueve días a las personas que acompañaron en su momento, y así mismo se hace de conocimiento que el costo global por dichos ingredientes asciende a la cantidad de \$5,000. (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

T.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la compra de cuarenta kilos de tortilla. mismos que se ocuparon para dar de comer a la gente que acompañó a la terminación de los nueve días del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y así mismo se hace de conocimiento que el costo por dichos kilos de tortilla, asciende a la cantidad de \$680. (Seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

U.- Así mismo se hace del conocimiento a esta Representación Social que dichos gastos funerarios son erogados, con motivo del hecho de tránsito terrestre sufrido hacia mi menor hijo quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. del 8 años de edad, ahora bien y debido a la etapa procesal en la que nos encontramos es necesario agregar estos datos de prueba para que sea tomados en cuenta y de esta manera me sea reparado el daño integralmente en mi calidad de ofendida tal y como lo marca la ley y para este mismo efecto anexo copia de dichos documentos antes descritos, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes y así mismo solicito echa para poder ratificarlos

V.- Recibo de honorarios de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos M.N. 00/100 m.n.)

W.- Recibo de honorarios de fecha treinta de diciembre del dos mil veintitrés por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

X.- Recibo de honorarios de fecha quince de enero del dos mil veinticuatro por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

Y.- Recibo de honorarios de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

Z.- Recibo de honorarios de fecha quince de febrero del dos mil veinticuatro por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

Objeto de la prueba inciso A: Acreditar el entroncamiento familiar entre la ofendida y víctima

Para su reconocimiento e incorporación a juicio se hace de conocimiento que se realizara en términos de lo estipulado en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del desahogo del testimonio de la Ciudadana María Vázquez Cahuantzi con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, sin número, de San Pedro Xochiteotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxcala número telefónico 2464697900, sin correo electrónico, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

Objeto de la prueba inciso B: Acreditar la radicación de la investigación y actos de investigación del hecho en que perdiera la vida al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. y que se agregan a la C. IUITLAXD-3/414/2023.

Para su reconocimiento e incorporación a juicio se hace de conocimiento que se realizara en términos de lo estipulado en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del desahogo del testimonio de la Ciudadana Jaqueline Ceron Ceron., con domicilio ubicado en Libramiento Poniente sin número, colonia Unitlax, Tlaxcala, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

Objeto de la prueba inciso C,D,E,F.G.H,I,J,L.M,N.Ñ,O,P,Q,R,S,T.U.V,W.X,Y,Z: Acreditar el deceso del menor, gastos erogados en el ámbito económico , familiar, social, asesoría jurídica y demás que estén comprendidos dentro de la reparación del daño originados con motivo del deceso del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S. V., y que se agregan a la C.IUITLAXD-3/414/2023.

Para su reconocimiento e incorporación a juicio se hace de conocimiento que se realizara en términos de lo estipulado en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del desahogo del testimonio de la Ciudadana María Vázquez Cahuantzi con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, sin

número de San Pedro Xochiteotla Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxcala número telefónico 2464697900, sin correo electrónico, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

VIII. EL MONTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFRECE PARA PROBARLO.

Con fundamento en los artículos 20 apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 131 fracción XXII y 138 fracción I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto el monto de la reparación del daño a que debe condenarse a la parte acusada deberá de cuantificarse ante el Juez de Ejecución de Sentencias de conformidad en lo establecido por el artículo 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 61, 64, 68 y 109 del Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala, en relación con el diverso 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al 26 y 27 de la Ley General de Víctimas, concatenado al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo.

Así mismo, se ofrecen los siguientes medios de prueba:

A. TESTIMONIALES. A cargo de los testigos que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio.

1) LA TESTIMONIAL a cargo de la Ciudadana María Vázquez Cahuantzi con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, sin número, de San Pedro Xochiteotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxcala número telefónico 2464697900, sin correo electrónico. órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

A. Respecto de todos los gastos erogados económicos, salarios, gastos funerarios, daño moral, perjuicios, gastos de asesoría jurídica, afectación psicológica, y todos

aquellos que comprendan el rubro de reparación integral del daño, derivados del fallecimiento del menor de edad de identidad reservada con las iniciales G.S.V.

PERICIALES

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, quienes tiene su domicilio oficial en Libramiento Poniente, sin número, Colonia Unitlax, de esta Ciudad de Tlaxcala., y con número telefónico 246 46 50 500, extensión 13350, quienes deberán ser citados por conducto de su superior jerárquico, Jefe del Departamento de Servicios Periciales, mediante citatorio que gire este Órgano Jurisdiccional, al domicilio señalado

Peritos que declaran en la audiencia de juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a) Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b) Descripción de los elementos que constituyeron material de estudio para el perito.
- c) La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d) Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e) Las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con la intervención del perito, las que serán exhibidas a éste durante el interrogatorio.
- f) Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- 9) Fuentes de información vinculadas con su peritaje.

1.- En materia de Psicología a cargo de la Lic. Elizabeth Meza Juárez con cedula profesional 08745015, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. con número de CUIP MEJE880707M29719026, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en

términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen en Psicología número 1223 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.
- V) Y demás puntos señalados del inciso a) al g).

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles. necesarios e idóneos para establecer la afectación psicológica ocasionada a la víctima indirecta. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

2.- En materia de Trabajo Social a cargo de la Lic., Liliana Muñoz Suarez con cedula profesional 10359878, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. con número de CUIP MUSL820427M294879096, expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito.
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito.
- III) El motivo de su intervención.

- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen en Trabajo social número 582 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.

- V) Y demás puntos señalados del inciso a) al g

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para establecer las repercusiones sociales ocasionadas a la víctima indirecta. Testimonio que se incorporara a través del INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales.

3.- En materia de Contabilidad a cargo del C.P. Roselio Lima Vázquez, Perito Forense Adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. con número de CUIP LIVR620917H294719313, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, esta prueba se desahogará mediante el testimonio a través del INTERROGATORIO DIRECTO que se le formule en términos de lo previsto por los artículos 371, 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hade a los siguientes puntos:

- I) Sobre el ultimo grado de estudios del perito
- II) Respecto del tiempo que lleva laborando como perito
- III) El motivo de su intervención.
- IV) Además de deponer de la totalidad del contenido del dictamen en contabilidad número 05/2024 de fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro.

- V) Y demás puntos señalados del inciso a) al e).

Puntos que a criterio de esta Representación Social actuante se consideran pertinentes pues se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles, necesarios e idóneos para establecer el monto de cuantió de la reparación integral del daño incluyendo al concepto de indemnización ocasionada a la víctima directa con motivo del deceso del menor G.S.V. Testimonio que se incorporara a través del

INTERROGATORIO DIRECTO, que se le formule en términos de lo establecido en los artículos 371, 372 y 373 del Código de Nacional de Procedimientos Penales

PRUEBA DOCUMENTAL

A.- Contrato de prestación de servicios profesionales, que he celebrado con el Lic. en Derecho Fernando Ezequiel Rodríguez Morales y María Vázquez Cahuantzi de fecha diecisiete de noviembre de veintitrés, constante de cuatro fojas útiles, advirtiendo que en la última foja aparece la firma inscrita de María Vázquez Cahuantzi de puño y letra, en calidad de clienta, así mismo aparece el nombre y firma del asesor jurídico el licenciado Fernando Ezequiel Rodríguez Morales y en calidad de testigos Guillermo Vázquez Domínguez y Patricia Arenas Zempoalteca.

B.- Recibo de pago de fecha 30/11/2023, marcado con el número 38, por la cantidad de tres mil pesos \$3,000.00, y en el que se data que María Vázquez Cahuantzi otorgo la cantidad citada por concepto de recibo de honorarios por prestación de servicios profesionales, al licenciado Fernando Ezequiel Rodríguez Morales en su carácter de asesor jurídico, la cantidad en cita.

C.- Recibo expedido por "Funerales La Cruz Tlaxcala" con número de folio 0255, de fecha dieciséis de noviembre del dos veintitrés, a nombre del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad, cuya contratación de servicios funerarios originó una erogación económica con un monto total de \$25,000 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.);

D.- Recibo de pago, expedido por la Oficialías del Estado Civil de las Personas. Chiautempan, cual se realiza la orden de inhumación al menor de edad de quien en vida respondiera a las Iniciales G.S.V. de 8 años de edad y mediante la (Cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.) un costo de 415.00

E.- Recibo de pago de Misa, de la defunción del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad, expedido por la Parroquia de nuestra señora de Guadalupe Ixcotla. Chiautempan. Tlaxcala. de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual tuvo un costo de \$250.00 Doscientos cincuenta pesos

F. Ticket de venta expedido por Avillax, mediante el cual como es costumbre en la comunidad se compró pollo para dar de comer a la gente que acompañó al entierro del menor de edad de quien en vida respondiera a los iniciales G.S.V. de 8 años de edad, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés. mediante el cual tuvo un costo de \$5.316.00 (Cinco mil trescientos dieciséis pesos 00/00 M.N.).

G.- Ticket de venta expedido por un abarroto de comercio informal, mediante la cual se compró ingredientes para la comida del entierro del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés, mediante la cual tuvo un costo de \$1,935 (Mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

H.- Nota de venta portátil expedida por Regio Gas Central S.A de C.V. mediante la cual se realizó una carga a mi cilindro, de fecha veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, mediante la cual tuvo un costo de \$328 (Trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)

I.- Ticket de venta expedido por Avitlax, mediante el cual como es costumbre en la comunidad se realizó la levantada de cruz d los nueve días y también se dio de comer, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual tuvo un costo de \$1.572 (Mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

J.- Ticket de venta expedido por Avillax, mediante el cual como es costumbre en la comunidad se realizó la levantada de cruz a los nueve días y también se dio de comer, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual tuvo un costo de \$505 (Quinientos cinco pesos 00/100 M.N.)

K.- Ticket de venta expedido por Pollería San José, mediante el cual como es costumbre en la comunidad se realizó la levantada de criz a los nueve días y también se dio de comer, de fecha veinticinco de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual tuvo un costo de \$4,348 (Cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

L.- Recibo de pago, expedido por un negocio informal, de fecha quince de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la renta de los siguientes

objetos: una lona blanca de quince metros por diez metros, cien sillas y diez mesas, todos los objetos fueron rentados por un tiempo determinado de diez días, mismos que se ocuparon para atender a la gente que acompañó al entierro del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y así mismo se hace de conocimiento que el costo por la renta de dichos objetos asciende a la cantidad de \$6,450. (Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

M.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, mediante el cual se realizó la compra de seiscientos panes de sal y seiscientos panes de dulce, mismos que se ocuparon para darlos en la velada del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad, toda vez que como es costumbre en la comunidad de San Pedro Xochiteotla, Chiautempan, Tlaxcala, dichos panes se les ofertaba a las personas que iban a dejar la cera hacia el difunto y cabe recalcar que acudió demasiada gente debido a que fue un tema mediático. Así mismo se hace de conocimiento que el costo global por dichos panes asciende a la cantidad de \$6,300. (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.).

N.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes ingredientes: jitomate. tomate, jalapeño, Tampico y cebolla. mismos que en atención al tema mediático acudió demasiada gente y por lo cual dichos ingredientes se compraron en magnitud de kilos, así mismo estos se ocuparon para la elaboración de la comida que se oferto a las personas que acompañaron al entierro, del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y por lo que se hace de conocimiento que el costo global por dichos ingredientes asciende a la cantidad de \$2,225

N.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes ingredientes: ajonjolí, guajillo. chipotle. frijoles. arroz. Jamaica. sal, semilla de calabaza, mismos que en atención al tema mediático acudió demasiada gente y por lo cual dichos ingredientes se compraron en magnitud de kilos, así mismo estos se ocuparon para la elaboración de la comida que se oferto a las personas que acompañaron al entierro, del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y por lo que se de conocimiento

que el costo global por dichos ingredientes asciende a la cantidad de \$1205. (Mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.)

O.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes cosas e ingredientes como: un bulto de azúcar, dos cajas de vaso de unicel, café. plato de unicel, cuarenta paquetes de cucharas. dos paquetes de servilletas, veinticinco paquetes de vasos desechables y carbón, así mismo estos se ocuparon para la elaboración de la comida y también para servir la misma a las personas que acompañaron al entierro, del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y por lo que se hace de conocimiento que el costo global por dichas cosas e ingredientes asciende a la cantidad de \$5,050. (Cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

P.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la compra de cuarenta kilos de tortilla. mismos que se ocuparon para dar de comer a la gente que acompañó al entierro del menor de edad de quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y así mismo se hace de conocimiento que el costo por dichos kilos de tortilla, asciende a la cantidad de \$680. (Seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Q.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la compra de los siguientes ingredientes:

cien kilos de masa natural y hojas para tamal, mismos que se ocuparon para dar tamales durante los rosarios de los nueve días a las personas que acompañaron en su momento. Y así mismo se hace de conocimiento que el costo global por dichos ingredientes asciende a la cantidad de \$5,000. (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

R.- Recibo de pago, expedido por un comercio informal, de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se realizó la compra de cuarenta kilos de tortilla. mismos que se ocuparon para dar de comer a la gente que acompañó a la terminación de los nueve días del menor de edad de quien en vida

respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad y así mismo se hace de conocimiento que el costo por dichos kilos de tortilla, asciende a la cantidad de \$680. (Seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

-S.- Así mismo se hace del conocimiento a esta Representación Social que dichos gastos funerarios son erogados, con motivo del hecho de tránsito terrestre sufrido hacia mi menor hijo quien en vida respondiera a las iniciales G.S.V. de 8 años de edad, ahora bien y debido a la etapa procesal en la que nos encontramos es necesario agregar estos datos de prueba para que sea tomados en cuenta y de esta manera me sea reparado el daño integralmente en mi calidad de ofendida tal y como lo marca la ley y para este mismo efecto anexo copia de dichos documentos antes descritos, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes y así mismo solicita fecha para poder ratificarlos.

T.- Recibo de honorarios de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos M.N. 00/100 m.n.)

U.- Recibo de honorarios de fecha treinta de diciembre del dos mil veintitrés por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

V.- Recibo de honorarios de fecha quince de enero del dos mil veinticuatro por la cantidad de \$3.000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

W.- Recibo de honorarios de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

X.- Recibo de honorarios de fecha quince de febrero del dos mil veinticuatro por la cantidad de \$3,000. (Tres mil pesos M.N. 00/100).

Objeto de la prueba inciso A: Acreditar los gastos erogados económicos. salarios. gastos funerarios, daño moral, perjuicios, gastos de asesoría jurídica, afectación psicológica y todos aquellos que comprendan el rubro de reparación integral del daño derivados del fallecimiento del menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V.

Para su reconocimiento e incorporación a juicio se hace de conocimiento que se realizara en términos de lo estipulado en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del desahogo del testimonio de la Ciudadana María Vázquez Cahuantzi con domicilio ubicado en calle Adolfo López Mateos, sin número, de san Pedro Xochiteotla.

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxcala número telefónico 2464697900, sin correo electrónico, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

IX. LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD CUYA APLICACION SE SOLICITA INCLUYENDO EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE DELITOS.

De igual forma, con fundamento en el artículo 131 fracción XXI y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que en el presente caso lo conducente es la aplicación de la penalidad como consecuencia del delito y que se solicita que se apliquen a al acusado Leonardo Flores Vázquez, las siguientes PENAS:

Los hechos antes expuestos, la Institución del Ministerio Público, los clasifica como el hecho que la ley establece como delito de Homicidio por Culpa previsto y sancionado por los artículos 14, 16 fracción I. 17 fracción segunda, 18 párrafo segundo, 21 fracción I, 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el artículo 82 del mismo ordenamiento concatenado al artículo 343 de La Ley General de Salud. cometido en victimización del menor de identidad reservada quien en vida fuera identificado con las iniciales G.S.V. y en contra de Leonardo flores Vázquez.

1.- PRISIÓN: En términos del artículo 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el artículo 82 del mismo ordenamiento concatenado al artículo 343 de La Ley General de Salud, aplicable al delito de Homicidio por Culpa por el cual se acusa a Leonardo Flores Vázquez, se solicita se

le apliqué la prisión de 5 AÑOS DE PRISION, en virtud de considerar es la que corresponde al grado de culpabilidad de la parte acusada, lo que se acreditará en la audiencia correspondiente.

2.- SANCIÓN PECUNIARIA que comprende la multa y la reparación del daño:

a).- La multa: La cual en observancia del artículo 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el artículo 82 del mismo ordenamiento concatenado al artículo 343 de La Ley General de Salud, es aplicable al delito por el cual se acusa a Leonardo Flores Vázquez, se solicita se aplique la multa consistente en trescientos sesenta días de salario mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala, en virtud de considerar que es la que corresponde al grado de culpabilidad de la parte acusada, lo que se acreditará en la audiencia correspondiente.

b).- La reparación del daño, misma que deberá comprender:

I. El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse' el delito;

II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y accesorios y. si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles. la autoridad judicial podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

IV. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión, en los términos de la Ley Federal del Trabajo;

V. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que. Como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud física de la víctima.

Se entiende como daño moral el sufrimiento que el delito origine a una persona, ya sea en sus sentimientos, afectos, creencias. decoro, honor reputación, vida privada,

configuración o aspecto físico. Así como la dolencia mental de cualquier clase que requiera asistencia o terapia psicológica o psiquiátrica

Solicitando se imponga a la parte acusada la sanción pecuniaria, que incluya la multa y la reparación del daño, cuyo monto ya se ha dejado precisado en el apartado número vi del contenido del presente escrito de acusación

Así como la Reparación de daños y perjuicios.

3.- SUSPENSIÓN: consistente en la pérdida temporal de derechos y funciones, prevista en la fracción I del artículo 61 del Código Penal y que es consecuencia de la sanción de prisión, pues ésta suspende o interrumpe los derechos políticos y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra. árbitro, arbitrador o representante de ausentes. Además, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se pide el órgano jurisdiccional comunique al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la suspensión de derechos políticos impuestos al sentenciado, a fin de que surta los efectos

X. LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL MINISTERIO PUBLICO PRETENDA PRESENTAR PARA LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA Y EN SU CASO, PARA LA PROCEDENCIA DE SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISION O SUSPENSION DE LA MISMA.

Para acreditar la individualización de la pena del acusado Leonardo Flores Vázquez, se ofrecen los medios de prueba desahogados en audiencia de juicio oral, así como lo que establece el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el estado, esto es que el hoy acusado afectó el bien jurídico tutelado por la ley que es la Vida. puesto que con la mayoría de edad con la que cuenta, es viable que tenían asumidas las reglas de la experiencia que a cualquier persona o ciudadano con sentido común le asiste. y que le permitía distinguir entre actuar con reflexión y cuidado y no hacerlo.

Para este apartado de acusación, se ofrecen las siguientes pruebas:

TESTIMONIALES. - A cargo de las personas que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio

1) LA TESTIMONIAL a cargo de la Ciudadana Elvira Artemia Salauz Flores, con domicilio ubicado en Calle Adolfo López Mateos, número 14, de San Pedro Xochiteotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, número telefónico 2464151861, sin correo electrónico, órgano de prueba del cual solicito sea citado por conducto de este órgano jurisdiccional.

El objeto de la prueba es que declare por cuanto hace a los siguientes puntos:

A.- Respecto de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, tanto previas como coetáneas y subsecuentes, ocurridos el día quince de noviembre de dos mil veintitrés. alrededor de las 13:04 en avenida Emiliano Zapata como referencia frente al inmueble, color naranja, marcado con el número treinta y uno de la comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala., en los que el hoy acusado Leonardo Flores Vázquez conduciendo de manera negligente con falta de reflexión y cuidado la unidad vehicular Toyota línea Hiace, color blanco con franjas azules y grises, modelo 2017 con placas de circulación A-06-81-IX del servicio público de Tlaxcala, atropellara al menor de identidad reservada identificado con las iniciales G.S.V. privándolo de la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasiono con la ejecución de su conducta al ocasionarle la muerte y las que es testigo del hecho, por haberlo presenciado.

Por lo expuesto y fundado, se pide:

Primero. Me tenga por presentado en tiempo y forma FORMULANDO ACUSACIÓN, en contra del acusado LEONARDO FLORES VAZQUEZ

Segundo. Se me tenga ofreciendo los medios de prueba que se detallan dentro del presente pliego de acusación.

Tercero. Solicito se cite a la audiencia de preparación de juicio oral, debiendo de citar a los actores procesales.

Cuarto. Se corra traslado a la defensa y al imputado con la presente acusación, de la cual se anexan copias de la presente.

Quinto.- Se corra traslado a la víctima u ofendido.

Sexto.- Una vez celebrada la audiencia intermedia, solicito se dicte el auto de apertura de juicio oral.

ATENTAMENTE.

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan', with a long horizontal stroke extending to the right.

LIC. JOHAN DANIEL GARZA TEPAL

**DEPENDENCIA: FISC. GRAL. DE JUST.
EDO. TLAX.
REGIÓN: SUR, TLAXCALA.
UNIDAD DE LITIGACIÓN
NO. DE OFICIO: 234/2024
F.G-UITLAX-VG/25/2024
C.J. 290/2024**

ASUNTO: Se presenta escrito de Acusación

**JUEZ SEGUNDO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER.
PRESENTE.**

La suscrita **Licenciada Diana Hernández Tlapale** , Agente del Ministerio Público de Agencia de Investigación Especializada en Delitos de Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio hago de su conocimiento que visto el estado procesal que guarda la presente Carpeta de investigación y con fundamento en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 5 de julio de 2024, el cual establece: "ARTÍCULO DÉCIMO. De las averiguaciones previas, carpetas de investigación y demás asuntos que se encontraran en trámite ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente a la entrada en vigor de la presente Ley, conocerán las fiscalías especializadas y las unidades correspondientes de la Fiscalía General, debiendo comunicarse esta circunstancia a las personas interesadas y órganos judiciales involucrados, al notificarse el primer acuerdo que se dicte". Por lo anterior se ordena turnar la presente carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que sea dicho organismo quien continúe con la investigación correspondiente hasta su total conclusión, por ultimo esta representación social ordena notificar dicho acuerdo a las partes, mediante los estrados que ocupa esta Agencia de Investigación Especializada en Delitos de Violencia de Género, toda vez que esta representación social no cuenta con

personal notificador, Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82,85,109, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, por lo que del presente ocurso comparezco ante Usted, dentro de la Causa Judicial Número: **290/2024**, y en atención con lo establecido por los Artículos: 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales: 1, 16, 128, 129, **211 Fracción II**, 323, 324 Fracción III, y **334**, y **335**, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que se ha cerrado la Etapa de Investigación Complementaria, dentro de la Carpeta de Investigación número: **F.G-UITLAX-G/25/2024**, y en virtud de que esta Representación Social estima que existen Elementos suficientes para **Ejercitar la Acción Penal** en el presente asunto, por tanto:

Se **FORMULA ACUSACIÓN** en contra de: **ALEXIS MARTÍNEZ ESPINOZA** dentro de la Causa Judicial citada al rubro, por su **Responsabilidad Penal** en la comisión del Delito de: **ABUSO SEXUAL**, en Victimización de **GUADALUPE JERUSALEM ÁNGULO CASELIN**, por tanto, a efecto de dar cumplimiento al contenido del Artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se precisa:

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU DEFENSOR.

ACUSADO. – ALEXIS MARTÍNEZ ESPINOZA: con domicilio en Privada los Pinos, numero 22, Acxotla del Río. Municipio de Totolac, Tlaxcala.

DEFENSOR. – Licenciado en Derecho Eder Conteras Mejía, Defensor Público de los Acusados, con formas para ser notificado los medios que proporcionó ante este Órgano Jurisdiccional.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA.

VÍCTIMA. – GUADALUPE JERUSALEM ÁNGULO CASELIN, con domicilio ubicado en Calle Luxemburgo número 11, San Francisco Ocotelulco, Municipio de Totolac, Tlaxcala, con número telefónico 246 154 0170.

ASESOR. – LICENCIADA PAOLA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con medio para ser notificada el número telefónico 246 145 6789.

III. RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS:

Con fecha 21 de noviembre del año de 2024 la C. Guadalupe Jerusalem Ángulo Caselín aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos se encontraba caminando en la Avenida Tlahuicole, del Municipio de Totolac, Tlaxcala específicamente a la altura del puente rojo por la parte de abajo, cuando un masculino el cual vestía camisa morada, pantalón vino deslavado, pelo corto y barba del que hoy sabemos responde al nombre de Alexis Martínez Espinoza, se le queda viendo y se le acerca de una manera sospechosa, empezando a tocar el área de su seno derecho por lo cual la hoy víctima corrió resguardándose en un puesto de elotes y se da el caso que el hoy imputado la persigue hasta dicho puesto, quedándose observándola de lejos sin moverse del lugar, es por ello que la C. Guadalupe Ángulo Caselín procede a llamar a su padre de nombre Abel Ángulo Bernardo el cual llega de inmediato y procede a seguir al C. Alexis Martínez Espinoza y es en ese momento cuando el C. Jesús Zempoalteca Ramos Oficial adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Totolac, Tlaxcala, procede a detener al C. Alexis Martínez Espinoza toda vez que la víctima Guadalupe Jerusalén Ángulo Caselín lo señala directamente así como también su señor padre Abel Ángulo Bernardo y los propios testigos que se encontraban en el lugar también lo señalan, es por ello que el Oficial que responde al nombre de Jesús Zempoalteca Ramos procede a detenerlo cuidando y procurando sus derechos

fundamentales en todo momento, siendo aproximadamente las dieciocho horas con cuarenta minutos del día antes referido en donde el masculino refiere llamarse Alexis Martínez Espinoza de estado civil soltero, con domicilio Acxotla del Río Totolac y que de viva voz manifiesta que le apodan “el chaparro”, así mismo manifiesta que fuma, que consume alcohol en ocasiones y que también consume estupefacientes como lo es cristal y marihuana, llevándolo a bordo de la unidad con número de identificación TMT116 arribando a las instalaciones que ocupa la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública del municipio de Totolac aproximadamente a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, resguardando sus pertenencias así mismo se tomaron evidencias fotográficas y aproximadamente a las veinte horas con cinco minutos se hace el traslado a área de preventivos de esta fiscalía poniéndolo a disposición ante esta agencia del ministerio público a las veintiún horas y de la misma forma, la C. Guadalupe Jerusalem Ángulo Caselín presenta su denuncia por abuso sexual ante esta agencia del ministerio público aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos señalando directamente a la persona detenida en estas instalaciones.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

Los Hechos atribuidos al Acusado, en términos del artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, el ilícito en referencia se tipifica en el **TÍTULO NOVENO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL, Capítulo II, Abuso Sexual** mismo que se encuentra previsto y sancionado en el **Artículo: 290** mismo que establece:

En el Título Noveno Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, Capítulo II Abuso Sexual:

Artículo 290. A quien, sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de uno a tres años y multa de setenta y dos a doscientas dieciséis veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena será de tres a cinco años de prisión y multa de doscientas dieciséis a trescientas sesenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

D) Grado de Ejecución del Hecho:

Es un Hecho de Consumación Instantánea de conformidad con los Artículos: 16 Fracción I del Código Penal de Tlaxcala.

E) La Forma de Intervención:

Del acusado es la de autores materiales, y ejecutores directos, de conformidad con el Artículo 21 Fracción I, del Código Penal de Tlaxcala.

F) Naturaleza de la Conducta:

La acción llevada a cabo por el Acusado para encuadrar su Conducta a lo establecido por el Tipo Penal, materia del presente asunto, es de Naturaleza Dolosa, de acuerdo con los Artículos: 17 Fracción I, y 18 Párrafo Primero, del Código Penal de Tlaxcala.

IV. AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO;

En consideración de esta Representación Social, se acredita el vínculo de pertenencia entre la Conducta del Acusado y el Hecho que la Ley señala como Delito de **ABUSO SEXUAL**, que se formula a **ALEXIS MARTÍNEZ ESPINOZA SE ATRIBUYE AL ACUSADO EL CARÁCTER DE AUTOR MATERIAL**, en términos del Artículo: **21** Fracción I, del **Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, toda vez que llevó a cabo la conducta delictiva por sí mismo y de manera directa, ejecutando un acto positivo de manera dolosa, llevando a cabo el hecho que se le atribuye, desplegando así dicha conducta, encuadrando su comportamiento al Tipo Penal que nos ocupa, dañando el Bien Jurídico tutelado por la norma penal consistente en la Libertad Sexual de la Víctima.

Esto es así porque el Acusado al momento de la comisión del hecho delictivo tuvo suficiente capacidad para entender el hecho, además de que no padece ninguna enfermedad, ni trastorno mental, ni permanente, ni temporal, y no existe excluyente de responsabilidad alguna, ya que tuvo el conocimiento común y normal de que el hecho que se le atribuye es ilegal y por ende estaba en condiciones psicológicas de entender que su actividad era ilícita.

Por tanto, su autoría fue en términos de lo dispuesto en el Artículo: **21** en su Fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, pues el hecho lo llevaron a cabo como **autores Materiales**, es decir lo realizaron de manera conjunta, pues simultáneamente participaron, en la planeación el hecho atribuido.

VI. LA EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES;

Resultan aplicables al presente caso, los Artículos:

a) **Artículo 290 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismo que Tipifica el Hecho que la Ley señala como Delito de **Abuso Sexual**, en relación con sus correlativos 14, 16 Fracción I, **17 Fracción I**, **18 Párrafo Primero**, **21 Fracción I**, del mismo ordenamiento para fundar el supuesto jurídico de la Responsabilidad penal del Acusado; y,

V. SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

En el presente asunto, no existe prueba anticipada desahogada durante la investigación.

Por lo que se ofrecen los siguientes Medios de Prueba a efecto de **demostrar el Hecho** que la Ley señala como Delito de **Abuso Sexual**:

PRUEBAS TESTIMONIALES

A cargo de las personas que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio:

a). TESTIMONIAL de Guadalupe Jerusalem Ángulo Caselin en su calidad de **VICTIMA**, con domicilio ubicado en **Calle Luxemburgo Número 11, San Francisco Ocotelulco, Totolac, Tlaxcala**, con **Número telefónico para ser notificado 246 154 0170**, solicitando sea notificado y citado a través del **Órgano jurisdiccional**.

Objeto de la Prueba: El contenido de su entrevista presentada ante esta Representación Social **de fecha 22 de noviembre de 2024**, en la que, substancialmente:

Los puntos sobre los que versará su testimonio será con la finalidad de:

Acreditar su personalidad como víctima, acreditara además las circunstancias modo, ocasión y lugar en que se llevó a cabo el ilícito que nos ocupa, debiendo acreditar la comisión del hecho materia de la acusación, así como la participación de los acusados en el presente asunto justificara además el monto a que asciende lo robado, además de la querella presentada ante la representación social, realizara el señalamiento directo en contra de los aquí acusados como autores materiales del hecho investigado, citará de manera textual los objetos que le fueron robados por los aquí acusados.

b). TESTIMONIO de ABEL ANGULO BERNARDO, en su calidad de **OFENDIDO** con domicilio en **Calle Teocalli Número 77, San Marcos Tepetipac, perteneciente al Municipio de Totolac, Tlaxcala**, con **número telefónico 241 345 6780**, solicitando sea citado por el Órgano Jurisdiccional, mismo que tiene la calidad de **OFENDIDO**:

Objeto de la Prueba: El contenido de su entrevista de fecha **22 de marzo de 2024**; en la que, substancialmente, referirá:

Los puntos sobre los que versara el testimonio de dicho órgano de prueba serán:

Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos que nos ocupan, debiendo referir las circunstancias en las que se percató de la comisión del hecho delictivo materia de la acusación, así como la razón por la que se percató de los hechos denunciados ante la representación social, debiendo referir la forma en la que tuvo intervención en el presente asunto, así como la razón por la que conoce a la Víctima.

c). TESTIMONIO de Jesus Zempoalteca Ramos elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de TESTIGO:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio P.I. 98/2024, de fecha 22 de Noviembre de 2024.

PUNTOS SOBRE LOS QUE VERSARA EL INTERROGATORIO.

Acreditará la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas para identificar y ubicar al investigado en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima.

e). TESTIMONIO de JANET JOLENY JUÁREZ SÁNCHEZ elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano

Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio P.I. 98/2024, de fecha 22 de Noviembre de 2024.

PUNTOS SOBRE LOS QUE VERSARA EL INTERROGATORIO.

Acreditará la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo.

PERICIALES

1.- PRUEBAS PERICIALES:

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo Objeto Probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, todos ellos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial ubicado en **Libramiento poniente sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.**

Quienes serán presentados ante este Órgano Jurisdiccional por conducto de la Autoridad Judicial, el día y hora que al efecto se señale, para el desahogo de la misma, citándolos por conducto de su superior jerárquico, el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, para el efecto de que declaren respecto del interrogatorio que se les formulará, en la Audiencia de Juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a).** Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b).** Descripción de los elementos que constituyeron el material de estudio para el perito.

- c). La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d). Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e). Las vinculadas con las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con su intervención del perito, las que a su vez serán exhibidas al perito durante el interrogatorio.
- f). Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- g). Fuentes de información vinculadas con sus peritajes de las fechas antes referidas.

Para tal efecto, se ofrecen:

a). TESTIMONIAL A CARGO DE LA DRA. MONSERRAT SANTAMARINA SALAZAR, Perito oficial en materia de Médico Forense, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de clave única de identificación personal MON12345678 y numero de Cedula Profesional 564534.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de MEDICINA FORENSE, así mismo respecto de su dictamen con número FG.VG/279/2024, de fecha 21 de Noviembre de 2024, relativo a acreditar la integridad física y toxicológica al C. **ALEXIS MARTINEZ ESPINOZA**, respectivamente, debiendo acreditarse derivado de la valoración médica realizada al indiciado, en razón al hecho que diera origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación.

b). TESTIMONIAL A CARGO DE LA LICENCIADA GABRIELA BAUTISTA XOCHITEMOL Perito oficial en materia de Psicología adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de Cedula Profesional 1908668 y Clave Única de Identificación personal GABJJH5789.

El Objeto de la Prueba: Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de PSICOLOGÍA, así mismo respecto de su dictamen con número FG.VG/288/2024-G2, de fecha 22 de Noviembre de 2024, relativo a acreditar la afectación psicológica a la C. **GUADALUPE JERUSALEM ANGULO CASELIN**, respectivamente, debiendo acreditarse derivado de la valoración médica realizada a la víctima, en razón al hecho que diera origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación.

3.- DOCUMENTALES

En el presente asunto no aplica.

4.- EVIDENCIAS MATERIALES.

En el presente asunto no aplica.

IX.- PENA CUYA APLICACIÓN SE SOLICITA.

Tomando en consideración el contenido del Artículo 290 del **Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, esta Representación Social solicita que se aplique al acusado ALEXIS MARTÍNEZ ESPINOZA, las siguientes PENAS:

1. **PRISIÓN:** De TRES años, tomando como base la máxima establecida en el Artículo 290 **del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, en virtud de ser la que corresponde al grado de culpabilidad de la Parte Acusada **GUADALUPE JERUSALEM ÁNGULO CASELIN**, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.
2. **a). - Multa:** Consistente en multa de setenta y dos a doscientas dieciséis veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización establecida en el artículo **290 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, en virtud de que se

considera que es la que corresponde al grado de Culpabilidad del Acusado, en relación con el Hecho que se le atribuye, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.

- 3. SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES:** Consistente en la pérdida temporal de derechos y funciones, y que es consecuencia de la sanción de prisión, **pues ésta suspende o interrumpe los derechos políticos** y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. **Además, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se pide el Órgano Jurisdiccional comunique al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Tlaxcala, la suspensión de derechos políticos impuesta al sentenciado, a fin de que surta los efectos correspondientes.**

X. MEDIOS DE PRUEBA PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

a). **TESTIMONIO** de Jesús Zempoalteca Ramos elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio P.I. 98/2024, de fecha 22 de Noviembre de 2024.

PUNTOS SOBRE LOS QUE VERSARA EL INTERROGATORIO.

Acreditará la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas

para identificar y ubicar al investigado en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima.

XII. PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS, EN SU CASO:

Este Apartado no aplica en el presente Escrito de Acusación, ya que la Parte Acusada y la Institución del Ministerio Público, no han realizado Acuerdo Probatorio alguno.

XIII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud alguna ante la Autoridad Judicial para apertura de Procedimiento Abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el artículo **202** del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, no obstante de que se presenta este Escrito de Acusación, la Representación Social, se reserva el Derecho de poder plantear solicitud de apertura de Procedimiento Abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de la Causa, respetuosamente, se pide:

PRIMERO. - Se tenga a esta Representación Social, exhibiendo Escrito de Acusación en contra de **ALEXIS MARTÍNEZ ESPINOZA**, para todos los efectos legales subsecuentes, en los términos contenidos dentro del mismo.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'dht', enclosed within a large, loopy oval stroke.

**LICENCIADA DIANA HERNÁNDEZ TLAPALE
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DE
INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA
REGIÓN SUR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.**

**DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE ROBO A CASA
HABITACIÓN Y COMERCIO
REGIÓN SUR.
OFICIO NÚM. 581/2025
C.I. UIRCHC-S/05/2025
CAUSA JUDICIAL: 513/2024**

ASUNTO: SE PRESENTA ESCRITO DE ACUSACIÓN.

**JUEZ SEPTIMO DE CONTROL Y DE JUICIO
ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER
DEL ESTADO DE TLAXCALA.
P R E S E N T E.**

La que suscribe Licenciada Miriam Guadalupe Hernández Romero, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación del delito de Robo a Casa Habitación y Comercio Región Sur de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, señalando como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Calle Bugarvilias No. 15. Colonia San Sebastian, Tlaxcala, Tlaxcala, y el número de teléfono celular 2214367752.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco para **FORMULAR ACUSACIÓN**, dentro de la Carpeta de Investigación número **UIRCHC-S/05/2025**, toda vez que se ha cerrado la investigación complementaria tomándose como determinación por parte de la Representación Social la de formular acusación en contra del imputado **ROBERTO SÁNCHEZ PÉREZ**, por el hecho tipificado como el delito de **ROBO CALIFICADO**, cometido en victimización de quien responde al nombre de **CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ**, por ello estando dentro del término previsto en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ACUSACIÓN

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DEFENSOR:

ACUSADO

ROBERTO SÁNCHEZ PÉREZ: Con domicilio en calle 5 de Mayo número 2, Colonia Roma, Municipio de Acuitlapilco Tlaxcala.

DEFENSOR PÚBLICO

Por designar la Defensoría Pública

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA, OFENDIDO Y ASESOR JURIDICO:

VÍCTIMA: CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ, de 51 años, con domicilio en Calle Chapultepec, número 02, Municipio Tlatempan, San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala de ocupación empresario de construcción.

OFENDIDO: CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ

ASESOR JURÍDICO PARTICULAR: MAURICIO SAUCEDO MUÑOZ, Licenciado en Derecho, con número de Cédula Profesional 20212317 con datos de identificación y de medios para recibir notificaciones ya precisados en la causa judicial que nos ocupa.

HECHOS ATRIBUIDOS

Con fecha 17 de septiembre de 2024, siendo aproximadamente las 11:42 horas, el ciudadano Carlos Martínez López recibió una llamada telefónica de su maestro albañil, Luis Hernández Gómez, quien le informó que en el interior del inmueble denominado “El Mirador”, ubicado en el municipio de Tecocotla, San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, el señor Roberto Sánchez Pérez se encontraba sustrayendo material de construcción consistente en varilla, propiedad del denunciante.

El denunciante refirió que su maestro albañil observó que el señor Roberto Sánchez Pérez dirigía y daba órdenes a un grupo aproximado de siete hombres, a quienes instruía para que cargaran la varilla en un camión color naranja, marca DINA, tipo Torton, modelo 1983, con placas de circulación 330DD5 del Servicio Federal, el cual se encontraba estacionado en las inmediaciones del inmueble. Dicho actuar se realizaba sin el consentimiento ni autorización del propietario, evidenciando la intención de sustraer el material de manera ilícita.

Ante la imposibilidad de acudir personalmente al lugar, ya que se encontraba trabajando, el denunciante solicitó de inmediato a su suegro, Jorge Ramírez Torres, que se trasladara al inmueble con el fin de verificar lo sucedido. Minutos después, este último le informó vía telefónica que efectivamente el señor Roberto Sánchez Pérez estaba ordenando a varias personas que continuaran cargando la varilla, y que al cuestionarle el motivo de dicha conducta, respondió que el material era de su propiedad y que continuaran con la carga, desestimando el señalamiento de que el verdadero dueño era el ciudadano Carlos Martínez López.

El denunciante, al tener conocimiento de ello, instruyó a su suegro que se retirara del lugar para evitar algún conflicto o agresión física, toda vez que se trataba de varias personas actuando bajo las órdenes del señor Sánchez Pérez. Acto seguido, manifestó su intención de solicitar la intervención de la autoridad policial, a fin de que se procediera conforme a derecho y se evitara que continuara la sustracción del material de construcción que legítimamente le pertenecía.

Cabe precisar que el denunciante acredita la propiedad y posesión del inmueble denominado “El Mirador”, así como de los materiales en él resguardados, mediante la documentación correspondiente, consistentes en contratos de compraventa debidamente certificados ante notario público, mismos que fueron exhibidos para justificar la legitimidad de sus derechos sobre el bien inmueble y los objetos sustraídos.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Hechos que se encuentran regulados en el Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala, tal y como se desprende de los artículos 14, 16 fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, 321, 322, 323 fracción IV, todos del Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala.

Artículo 321. “Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena”.

Artículo 322. “Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando después la abandone o lo desapoderen de ella”.

Artículo 323. “A quien cometa el delito de robo, se le impondrán las siguientes sanciones”.

Fracción IV. De cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis días de salario, cuando el valor de lo robado exceda de seiscientas, pero no de tres mil quinientas veces el salario mínimo.

IV.- RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO QUE CONCURRIEREN.

El hecho llevado a cabo por el acusado Roberto Sánchez Pérez, fue en forma dolosa, es decir, conocía el resultado de su conducta y aceptó realizarla. Se trata de un delito instantáneo, consumado al concretar la sustracción del material de construcción en el inmueble denominado “El Mirador”, propiedad de Carlos Martínez López.

El hecho fue realizado con la siguiente **CALIFICATIVA** sancionadora:

Artículo 329. “Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, en los siguientes casos”:

Fracción VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

Actualizándose la hipótesis jurídica prevista por los artículos 16 fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, todos del Código Penal de Tlaxcala, tomando en consideración que la forma de su comisión es conducta dolosa.

V.- AUTORÍA O PARTICIPACIÓN QUE SE LE ATRIBUYE AL ACUSADO.

Al acusado Roberto Sánchez Pérez, se le atribuye responsabilidad penal como coautor material y ejecutor del robo calificado, ya que dirigió a otras siete personas para sustraer el material de construcción del inmueble, con plena conciencia de la ilicitud de su conducta y aprovechando su superioridad numérica y logística. Asimismo, el acusado tiene la capacidad para comprender la ilicitud del hecho, ya que no padece enfermedad o trastorno mental alguno que limite su responsabilidad, de acuerdo con los artículos del Código Penal del Estado de Tlaxcala, vulnerándose el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso que nos ocupa lo es “EL PATRIMONIO”.

VI. EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES

Código Penal del Estado de Tlaxcala: Artículos 14, 16 fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, 321, 322, 323 fracción IV Y 329 fracción VI. Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala: Art. 6 fracción VII, en relación con la protección de los bienes afectados.

VII. OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE PROPONEN DESAHOJAR EN EL JUICIO:

TESTIMONIALES

A cargo de los testigos que se enlistan a continuación, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en Audiencia de Juicio.

1.- LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ, maestro albañil, quien deberá ser citado por el Tribunal de Enjuiciamiento en domicilio Calle Reforma No. 12, Tecocotla, Tlaxcala, teléfono 2223456719.

Objeto de la prueba: Que declarará en interrogatorio respecto a su entrevista de fecha 17 de septiembre de 2024, en la que informó al denunciante sobre la conducta delictiva de Roberto Sánchez Pérez, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que observó la sustracción del material de construcción, la participación de Roberto Sánchez Pérez y de las demás personas involucradas, así como la descripción del camión utilizado.

2.- JORGE RAMÍREZ TORRES, suegro de la víctima, quien deberá ser citado por el Tribunal de Enjuiciamiento en domicilio Calle Hidalgo No. 7, Tecocotla, Tlaxcala), teléfono 2461178912.

Objeto de la prueba: Que declarará en interrogatorio respecto a su entrevista de fecha 17 de septiembre de 2024, en la que constató la conducta delictiva del imputado y la participación de las personas que cargaban la varilla, describiendo las acciones delictivas y la resistencia del denunciante.

3.- CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ, denunciante y propietario del inmueble, quien deberá ser citado en domicilio: Calle Chapultepec #02, Municipio Tlatempan, San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, teléfono 246 111 9304.

Objeto de la prueba: Que declarará en interrogatorio sobre los hechos del 17 de septiembre de 2024, la propiedad y posesión del inmueble y del material sustraído, así como la intención del imputado de apropiarse indebidamente de los bienes.

PERICIALES

A cargo de los peritos que se enlistan a continuación, con domicilio oficial en Libramiento Poniente, sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, y teléfono 46 50 500, extensión 13350, quienes deberán ser citados por conducto de su superior jerárquico.

1.- PERITO VALUADOR A CARGO DE LA LIC. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ GOMEZ, con número de cédula profesional 20213456, quien declarará respecto al dictamen valuatorio del material de construcción.

Objeto de la prueba: Determinar el valor comercial del material sustraído para cuantificar el daño patrimonial causado por el delito.

2.- PERITO EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO A CARGO DEL LIC. RAFAEL REYES MEZA, con número de cédula profesional 20217689, quien declarará respecto a la inspección realizada en el inmueble y en el camión utilizado.

Objeto de la prueba: Que informe sobre los indicios localizados en el lugar de los hechos, descripción de los objetos asegurados y la metodología empleada durante su intervención.

3.- PERITO EN INFORMÁTICA FORENSE A CARGO DE LA LIC. SOLEDAD MUNGIA ROJAS, con número de cédula profesional 20213467.

Objeto de la prueba: Que declare respecto al análisis de cualquier evidencia digital que contenga información sobre la coordinación o participación de los sujetos activos en la sustracción del material de construcción.

DOCUMENTALES

1.- CONTRATOS DE COMPRAVENTA DEL INMUEBLE “El Mirador”, certificados ante notario público.

Objeto de la prueba: Acreditar la propiedad y posesión legal del inmueble donde se cometió el delito.

2.- DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA).

Objeto de la prueba: Acreditar la propiedad de los bienes sustraídos.

3.- INFORME DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN P.I. 120/2024

Objeto de la prueba: Descripción de la intervención policial y los hallazgos relacionados con la conducta delictiva de Roberto Sánchez Pérez y sus cómplices.

4.- ENTREVISTAS Y DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS: Luis Hernández Gómez, Jorge Ramírez Torres y Carlos Martínez López.

Objeto de la prueba: Acreditar la participación del imputado y el modo en que se ejecutó el robo calificado.

5.- DICTAMEN DEL PERITO VALUADOR

Objeto de la prueba: Determinar el monto de la reparación del daño.

EVIDENCIA DEMOSTRATIVA

10 imágenes fotográficas que forman parte y sustentan el Informe Pericial de Criminalística de Campo con número de oficio 198/2024, de fecha 18 de septiembre del año 2024, mismas que se ofrecen como evidencia demostrativa.

Dichas imágenes serán puestas a la vista del perito en Criminalística de Campo, Lic. Rafael Reyes Meza, con número de cédula profesional 20217689, a efecto de que exponga y detalle el análisis técnico realizado durante la inspección efectuada en el inmueble denominado “El Mirador”, ubicado en el Municipio de Tepeyanco,

Tlaxcala, así como del vehículo tipo camión marca DINA, modelo 1983, color blanco, placas 330DD5, utilizado para la sustracción del material de construcción.

El perito explicará al Tribunal de Enjuiciamiento las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron tomadas las imágenes, así como la metodología empleada para su fijación, descripción y análisis, a fin de que dicho órgano jurisdiccional observe de manera directa los indicios materiales que sustentan la teoría del caso de la Representación Social.

Asimismo, se solicita que las imágenes sean proyectadas en la sala de audiencias mediante el equipo electrónico del Tribunal de Enjuiciamiento, con el propósito de garantizar un registro claro y nítido de las evidencias, toda vez que las cámaras fijas de la sala no permiten visualizar con precisión los objetos ni las áreas analizadas.

De igual forma, se ofrecerá material videográfico derivado del análisis del perito en Informática Forense, Lic. Soledad Munguía Rojas, con número de cédula profesional 20213467, consistente en fragmentos digitales obtenidos del teléfono móvil del acusado y grabaciones del sistema de videovigilancia del inmueble, los cuales muestran la coordinación y participación de los sujetos activos durante la sustracción del material.

Ambos medios de prueba tienen por objeto ilustrar al Tribunal sobre el desarrollo de los hechos y la intervención de los acusados, por lo que se solicita su proyección en audiencia conforme a los artículos 380, 383 y 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a la presentación y valoración de evidencia demostrativa.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA PROBARLO

En términos de los artículos 50 y 51 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, la reparación del daño comprende el resarcimiento económico por el valor de los bienes sustraídos y los perjuicios ocasionados por el delito.

De acuerdo con el Dictamen Valuatorio elaborado por la Lic. María José Hernández Gómez, perito valuador con cédula profesional 20213456, el monto total del material de construcción sustraído asciende a la cantidad de \$178,450.00 (ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), considerando el valor comercial de los bienes en la fecha de los hechos.

Dicha reparación del daño deberá hacerse efectiva en favor del propietario del inmueble denominado “El Mirador”, ubicado en el Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, identificado como Carlos Martínez López, conforme a los siguientes medios de prueba:

A. TESTIMONIALES. A cargo de los siguientes testigos, quienes declararán en audiencia de juicio:

CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ, propietario del inmueble.

Objeto de la prueba: Que manifieste el valor y tipo de material de construcción sustraído (cemento, varilla, grava y block), así como los daños sufridos en su patrimonio con motivo del delito.

JOSÉ LUIS RAMÍREZ PÉREZ, trabajador de la obra.

Objeto de la prueba: Que declare haber presenciado la sustracción del material y la posterior falta del mismo al presentarse en el lugar al día siguiente de los hechos.

B. PERICIALES. A cargo de los peritos siguientes, con domicilio oficial en Libramiento Poniente, sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, teléfono

46 50 500, extensión 13350, quienes deberán ser citados por conducto de su superior jerárquico:

LIC. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ, PERITO VALUADOR, con número de cédula profesional 20213456.

Objeto de la prueba: Determinar el valor comercial de los bienes sustraídos, conforme al dictamen Valuatorio emitido con fecha 20 de septiembre de 2024, a fin de acreditar el monto total del daño patrimonial causado.

LIC. RAFAEL REYES MEZA, PERITO EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, con número de cédula profesional 20217689.

Objeto de la prueba: Que declare sobre los indicios recolectados en el inmueble y en el vehículo asegurado, así como la correspondencia entre dichos indicios y la mecánica de la sustracción.

LIC. SOLEDAD MUNGUÍA ROJAS, PERITO EN INFORMÁTICA FORENSE, con número de cédula profesional 20213467.

Objeto de la prueba: Que informe sobre el análisis de evidencias digitales obtenidas de los teléfonos de los imputados, que contienen mensajes y llamadas relacionadas con la planeación y ejecución del robo.

IX. PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SOLICITA

Con fundamento en los artículos 321, 322 y 323 fracción IV del Código Penal del Estado de Tlaxcala, se solicita la imposición de las penas siguientes:

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD:

En razón de que se trata de robo calificado cometido por varias personas y utilizando un vehículo de carga para transportar los bienes, se solicita se imponga al acusado

ROBERTO SÁNCHEZ PÉREZ la pena de doce años de prisión, dentro del rango máximo previsto por la ley para el delito de robo calificado.

SANCIÓN PECUNIARIA:

Se solicita la imposición de una multa equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente en la fecha de los hechos. Tomando en cuenta que la UMA asciende a \$108.57, el monto total corresponde a \$54,285.00 (cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

SUSPENSIÓN DE DERECHOS:

Se solicita la pérdida temporal de derechos y funciones prevista en el artículo 61 fracción I del Código Penal del Estado, así como la comunicación al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que surta los efectos correspondientes respecto de la suspensión de derechos políticos del sentenciado.

X.- MEDIOS DE PRUEBA RELATIVOS A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LOS RELACIONADOS CON LA IMPROCEDENCIA, EN SU CASO, DE SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN O LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA.

Tomando en cuenta el principio de objetividad y lealtad que debe existir entre las partes, no se ofrece prueba alguna.

XI.-POR LO QUE HACE A LA SOLICITUD DEL DECOMISO DE BIENES ASEGURADOS.

Ninguna Solicitud de Decomiso de Bienes.

XII.- PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS

No se llegó a ningún acuerdo probatorio.

XIII.- SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud para apertura de procedimiento abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el Artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ello, no obstante se presenta este escrito de acusación, la Representación Social, se reserva el derecho de poder plantear solicitud de apertura de procedimiento abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito se tenga por presente con el escrito mediante el cual se **formula acusación**, en contra de **ROBERTO SÁNCHEZ PÉREZ**, por el hecho delictuoso de **ROBO CALIFICADO** en cometido en victimización de **CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ**.

A T E N T A M E N T E

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

TLAXCALA, TLAXCALA, A 20 DE OCTUBRE DEL 2024.



LICENCIADA MIRIAM GUADALUPE HERNÁNDEZ ROMERO

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
ROBO A CASA HABITACIÓN Y COMERCIO REGIÓN SUR DE LA FISCALIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

**DEPENDENCIA: FISC. GRAL. DE JUST.
EDO. TLAX.
REGIÓN: NORTE, TLAXCALA.
UNIDAD DE LITIGACIÓN
NO. DE OFICIO: 521/2025
FG-UIAPIZD-32/2024
C.J. 58/2025**

ASUNTO: Se presenta escrito de Acusación
Apizaco, Tlaxcala, 14 de octubre de 2025

**JUEZ TERCERO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE.**

La suscrito **Licenciada MARIA FERNANDA RUFINO HARO**, Agente del Ministerio Público de la Unidad De Litigación, Región Norte, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por este medio hago de su conocimiento que visto el estado procesal que guarda la presente Carpeta de investigación esta representación social ordena notificar dicho acuerdo a las partes, mediante los estrados que ocupa esta Unidad de Litigación, Región Norte, toda vez que esta representación social no cuenta con personal notificador, Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82,85,109, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, por lo que del presente ocurso comparezco ante Usted, dentro de la Causa Judicial Número: **58/2025**, y en atención con lo establecido por los Artículos: 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales: 1, 16, 128, 129, **211 Fracción II**, 323, 324 Fracción III, y **334**, y **335**, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que se ha cerrado la Etapa de Investigación Complementaria, dentro de la Carpeta de Investigación número: **FG-UIAPIZD-32/2024**, y en virtud de que esta

Representación Social estima que existen Elementos suficientes para **Ejercitar la Acción Penal** en el presente asunto, por tanto:

Se **FORMULA ACUSACIÓN** en contra de: **JAVIER MENDOZA LÓPEZ** dentro de la Causa Judicial citada al rubro, por su **Responsabilidad Penal** en la comisión del Delito de: **ROBO CALIFICADO**, en Victimización de **TIENDA CON DENOMINACION SOCIAL “SUPER RIVERA” Y/O Q.Q.R.V.**; por tanto, a efecto de dar cumplimiento al contenido del Artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se precisa:

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU DEFENSOR.

ACUSADO. – JAVIER MENDOZA LÓPEZ: con domicilio en Calle 1 de mayo, numero 32, santa Úrsula, Yauhquemehcan, Tlaxcala. Quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa.

DEFENSOR. – Licenciado en Derecho DAVID FLORES GARCIA, Defensor Público de los Acusados, con medio para ser notificado el número telefónico 2461548570.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA.

VÍCTIMA. – TIENDA CON DENOMINACION SOCIAL “SUPER RIVERA” Y/O Q.Q.R.V., con domicilio ubicado en calle Aldama, barrio de la sierra municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. Con número telefónico 2461184828.

ASESOR. – LICENCIADO JULIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, con medio para ser notificada el número telefónico 2461881249.

III. RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS:

El día 21 de septiembre del año 2024, al ser las 17:14 horas en calle Aldama, barrio de la sierra municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, en la tienda con denominación social “super rivera” arribó una motocicleta color negra con dos masculinos a bordos siendo que el que iba conduciendo la motocicleta un masculino de aproximadamente 30 años de edad complexión delgada, de aproximadamente 1.70 de estatura, quién viste playera azul marino con manga Blanca, short color crema, rapado del cabello y lentes oscuros y un segundo masculino quien viste sudadera color negro, pans color negro con rayas blancas zapatos tipo tenis con color blanco quién porta un casco de motocicleta por lo que en el segundo masculino entró en la tienda y tiene amagada a la persona que se encuentra despachando, ya que le está apuntando a la cabeza con un arma de fuego y quien toma un celular que se encontraba en el mostrador así como de la caja registradora la cantidad de \$4500 y que al salir fue perseguido por el despachador de la tienda así como vecinos quienes lo retuvieron hasta el momento en que llegaron los elementos de la policía municipal, quienes llevaron a cabo la detención material de quien responde al nombre de Javier Mendoza López, sin embargo el otro masculino emprende la huida sin lograr alcanzarlo desconociendo su paradero.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

Los Hechos atribuidos al Acusado, en términos del artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, el ilícito en referencia se tipifican en el **Título XV** de los **Delitos contra el Patrimonio, Capítulo I, Robo Calificado**, mismo que se encuentra previsto y sancionado en los **Artículos: 321, 322, 323 Fracción I, 328 Fracción I Y 329 Fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismos que establecen:

En el **Título XV** de los **Delitos contra el Patrimonio, Capítulo I, Robo:**

Artículo 321. Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena.

Artículo 322. Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando después la abandone o lo desapoderen de ella.

Artículo 323. A quien cometa el delito de robo, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. De seis meses a dos años de prisión y multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo robado no exceda de veinticinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;

Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientas dieciséis a setecientas veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas.

Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientas dieciséis veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en los siguientes casos:

VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

G) Grado de Ejecución del Hecho:

Es un Hecho de Consumación Instantánea de conformidad con los Artículos: 16 Fracción I del Código Penal de Tlaxcala.

H) La Forma de Intervención:

Del acusado es la de autor material, y ejecutor directo, toda vez que realizo el hecho, de conformidad con el Artículo 21 Fracción I, del Código Penal de Tlaxcala.

I) Naturaleza de la Conducta:

La acción llevada a cabo por el Acusado para encuadrar su Conducta a lo establecido por el Tipo Penal, materia del presente asunto, es de Naturaleza Dolosa, de acuerdo con los Artículos: 17 Fracción I, y 18 Párrafo Primero, del Código Penal de Tlaxcala.

A) RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO:

Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientas dieciséis a setecientas veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas.

Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientas dieciséis veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en los siguientes casos:

VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

B) AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO;

En consideración de esta Representación Social, se acredita el vínculo de pertenencia entre la Conducta del Acusado y el Hecho que la Ley señala como

Delito de **ROBO CALIFICADO**, justificándose el Juicio de Reproche Personal e Intransferible que se formula a **JAVIER MENDOZA LÓPEZ SE ATRIBUYE A LOS ACUSADOS EL CARÁCTER DE COAUTORES MATERIALES**, en términos del Artículo: **21 Fracción III**, del **Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, toda vez que llevó a cabo la conducta delictiva en conjunto con otra persona, ejecutando un acto positivo de manera dolosa, llevando a cabo el hecho que se le atribuye, desplegando así dicha conducta, encuadrando su comportamiento al Tipo Penal que nos ocupa, dañando el Bien Jurídico tutelado por la norma penal consistente en el Patrimonio de la Víctima.

Esto es así porque de acuerdo a la edad con la que contaban los Acusados al momento de la comisión del hecho delictivo tuvieron suficiente capacidad para entender el hecho, además de que no padecen ninguna enfermedad, ni trastorno mental, ni permanente, ni temporal, y no existe excluyente de responsabilidad alguna, ya que tuvo el conocimiento común y normal de que el hecho que se le atribuye es ilegal y por ende estaba en condiciones psicológicas de entender que su actividad era ilícita.

Por tanto, su autoría fue en términos de lo dispuesto en el Artículo: **21** en su Fracción **III**, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, pues el hecho lo llevaron a cabo como **coautores Materiales**, es decir lo realizaron de manera conjunta, pues simultáneamente participaron, en la planeación el hecho atribuido.

VI. LA EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES;

Resultan aplicables al presente caso, los Artículos **321,322, 323 fracción II, 328 Fracción I y 329 Fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, mismo que Tipifica el Hecho que la Ley señala como Delito de **Robo calificado**, en relación con sus correlativos **14, 16 Fracción I, 17 Fracción I, 18 Párrafo Primero, 21 Fracción III**, del mismo ordenamiento para fundar el supuesto jurídico de la Responsabilidad penal del Acusado; y,

C) SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

En el presente asunto, no existe prueba anticipada desahogada durante la investigación.

Por lo que se ofrecen los siguientes Medios de Prueba a efecto de **demostrar el Hecho** que la Ley señala como Delito de **ROBO CALIFICADO**:

1.- TESTIMONIALES

En el presente asunto no aplica.

2.- PERICIALES

PRUEBAS PERICIALES:

A cargo de los peritos que en seguida se enlistan, cuyo Objeto Probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, todos ellos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial ubicado en **Libramiento poniente sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala**.

Quienes serán presentados ante este Órgano Jurisdiccional por conducto de la Autoridad Judicial, el día y hora que al efecto se señale, para el desahogo de la misma, citándolos por conducto de su superior jerárquico, el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, para el efecto de que declaren respecto del interrogatorio que se les formulará, en la Audiencia de Juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a). Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b). Descripción de los elementos que constituyeron el material de estudio para el perito.

- c). La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d). Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.
- e). Las vinculadas con las pruebas materiales que a su vez se ofrecen en este escrito, relacionadas con su intervención del perito, las que a su vez serán exhibidas al perito durante el interrogatorio.
- f). Las opiniones que constituyen sus conclusiones sobre el dictamen exhibido.
- g). Fuentes de información vinculadas con sus peritajes de las fechas antes referidas.

Para tal efecto, se ofrecen:

a). TESTIMONIAL A CARGO DeI LIC. ADRIANA PLUMA JIMENEZ, Perito oficial en materia de LOFOSCOPIA, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de Cedula Profesional 10966068.

El Objeto de la Prueba:

Los puntos sobre los que versara su interrogatorio será en relación a acreditar su experticia y experiencia como perito oficial en materia de dactiloscopia, así mismo respecto de su dictamen con número **594/2024** de fecha **22 de septiembre de 2024**, para que realice rastreo de huellas dactilares en los siguientes indicios : **INDICIO A02 OBJETO METALICO CON CARACTERISTICAS DE ARMA DE FUEGO TIPO ARTESANAL, INDICIO A03 DOS CARTUCHOS UTILES COLOR AMARILLO Y INDICIO A04 DOS CASQUILLOS PERCUDIDOS COLOR AMARILLO**, en razón al hecho que diera origen a la presente indagatoria, lo anterior en razón a la metodología y técnicas aplicadas al momento de su evaluación.

b). TESTIMONIAL A CARGO DE LA LICENCIADA GUADALUPE BRAVO FLORES, Perito oficial en materia de CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, adscrito a

la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de Cedula Profesional 10908912.

El Objeto de la Prueba:

Los puntos sobre los que versara su interrogatorio en relación con su experticia y experiencia como perito oficial en materia de criminalística de campo, así como el contenido de su dictamen con número de registro **592/2024** de fecha **22 de septiembre de 2024**, en relación con los hechos acontecidos y que dieran origen a la presente indagatoria, en el cual se acreditara la existencia del lugar de los hechos materia de la acusación.

c). TESTIMONIAL A CARGO DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO CORONA GONZALEZ, Perito oficial en materia de BALISTICA FORENSE, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de Cedula Profesional 10642374.

El Objeto de la Prueba:

Los puntos sobre los que versara su interrogatorio es en relación con su experticia y experiencia como perito oficial en materia de balística forense, así como el contenido de su dictamen con número de registro **52/2024** de fecha **22 de septiembre de 2024**, en relación con los hechos acontecidos y que dieran origen a la presente indagatoria, en el cual se acreditara la existencia de los indicios materia de la acusación.

d). TESTIMONIAL A CARGO DE LA LICENCIADA ARACELI CERVANTES MINOR, Perito oficial en materia de QUIMICA FORENSE, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado con número de Cedula Profesional 10355177.

El Objeto de la Prueba:

Los puntos sobre los que versara su interrogatorio son en relación con su experticia y experiencia como perito oficial en materia de química forense, así como el contenido de su dictamen con número de registro **629/2024** de fecha 22 de septiembre de 2024, en relación con los hechos acontecidos y que dieran origen a la presente indagatoria, en el cual se acreditara la existencia de sustancias químicas.

3.- DOCUMENTALES

En el presente asunto no aplica.

4.- EVIDENCIAS MATERIALES. – En el presente asunto no aplica.

VIII. PENA CUYA APLICACIÓN SE SOLICITA.

Tomando en consideración el contenido de los Artículos: **321, 322, 323 fracción II, 328 fracción I y 329 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, esta Representación Social solicita que se aplique al Acusado, **JAVIER MENDOZA LOPEZ**, la siguiente PENA:

PRISIÓN: De **QUINCE AÑOS**, tomando como base la máxima establecida en los Artículos: **321, 322, 323 fracción I, 328 fracción I y 329 fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala**, en virtud de ser la que corresponde al grado de culpabilidad de la Parte Acusada **JAVIER MENDOZA LÓPEZ**, lo que se acreditará en la Audiencia señalada para tal efecto.

IX. MEDIOS DE PRUEBA PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

a). **TESTIMONIO** de **JOSE MANUEL FLORES CORTES** elemento adscrito a la **Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en Avenida Politécnico Nacional sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala**, solicitando sea citada por el Órgano Jurisdiccional, a través de su superior jerárquico, persona que tiene la calidad de **TESTIGO**:

Objeto de la Prueba: El interrogatorio que se le formule deberá estar encaminado a respecto de su intervención en los actos de investigación realizados en el oficio P.I. 224/2024, de fecha 22 de septiembre de 2024.

PUNTOS SOBRE LOS QUE VERSARA EL INTERROGATORIO.

Acreditara la existencia del lugar de los hechos denunciados, referirá lo observado a través de inspección ocular realizadas en el mismo, las acciones emprendidas para identificar y ubicar a los investigados en el hecho materia de la acusación, la forma en la que corroboró la identidad de la Víctima, referirá dicho órgano de prueba los antecedentes criminales de los investigados, así mismo referirá dicho órgano de prueba los medios violentos que ejercieron sobre la víctima directa para poder desapoderar a la víctima de los objetos materia de la acusación, referirá ante el órgano jurisdiccional respecto del aseguramiento de los objetos robados y describirá al momento del Interrogatorio que realice la Representación Social.

X. SOLICITUD DE DECOMISO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

Entendiendo que el decomiso consiste en la **pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos del delito**, así como las cosas que sean objeto o producto de él si son de uso prohibido; **si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea doloso** y si pertenecieran a un tercero se decomisarán siempre que éste tenga conocimiento de su utilización para la realización del delito. Tratándose de armas, en todo caso serán decomisadas.

En el presente caso existen indicios susceptibles de ser asegurado.

INDICIO A02 OBJETO METALICO CON CARACTERISTICAS DE ARMA DE FUEGO TIPO ARTESANAL, INDICIO A03 DOS CARTUCHOS UTILES COLOR AMARILLO Y INDICIO A04 DOS CASQUILLOS PERCUDIDOS COLOR AMARILLO

XI. PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS, EN SU CASO:

Este Apartado no aplica en el presente Escrito de Acusación, ya que la Parte Acusada y la Institución del Ministerio Público, no han realizado Acuerdo Probatorio alguno.

XII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud alguna ante la Autoridad Judicial para apertura de Procedimiento Abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el artículo **202** del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, no obstante de que se presenta este Escrito de Acusación, la Representación Social, se reserva el Derecho de poder plantear solicitud de apertura de Procedimiento Abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de la Causa, respetuosamente, se pide:

PRIMERO. - Se tenga a esta Representación Social, exhibiendo Escrito de Acusación en contra de **JAVIER MENDOZA LOPEZ**, para todos los efectos legales subsecuentes, en los términos contenidos dentro del mismo.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. F. Rufino Haro', enclosed within a hand-drawn oval shape.

**LICENCIADA MARIA FERNANDA RUFINO HARO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD
DE LITIGACIÓN, REGIÓN NORTE, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO.**

**DEPENDENCIA: FISC. GRAL. DE JUST.
EDO. TLAX.
REGIÓN: NORTE, TLAXCALA.
UNIDAD DE LITIGACIÓN
NO. DE OFICIO: 202/2025
UI TLAX/212/T2/2024
C.J. 136/2025-3**

ASUNTO: Se presenta escrito de Acusación
Apizaco, Tlaxcala, 01 de septiembre de 2025

**JUEZ TERCERO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO EN JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE.**

El suscrito **Licenciado Yahir Guzmán Velazquez**, Agente del Ministerio Público de la Unidad De Litigación, Región Norte, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio hago de su conocimiento que visto el estado procesal que guarda la presente Carpeta de investigación y con fundamento en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 5 de julio de 2024, el cual establece: "ARTÍCULO DÉCIMO. De las averiguaciones previas, carpetas de investigación y demás asuntos que se encontraran en trámite ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente a la entrada en vigor de la presente Ley, conocerán las fiscalías especializadas y las unidades correspondientes de la Fiscalía General, debiendo comunicarse esta circunstancia a las personas interesadas y órganos judiciales involucrados, al notificarse el primer

acuerdo que se dicte". Por lo anterior se ordena turnar la presente carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que sea dicho organismo quien continúe con la investigación correspondiente hasta su total conclusión, por ultimo esta representación social ordena notificar dicho acuerdo a las partes, mediante los estrados que ocupa esta Unidad de Litigación, Región Norte, toda vez que esta representación social no cuenta con personal notificador, Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82,85,109, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, por lo que del presente ocurso comparezco ante Usted, dentro de la Causa Judicial Número: **122/2025**, y en atención con lo establecido por los Artículos: 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales: 1, 16, 128, 129, **211 Fracción II**, 323, 324 Fracción III, y **334**, y **335**, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que se ha cerrado la Etapa de Investigación Complementaria, dentro de la Carpeta de Investigación número: **UI TLAX/212/T2/2024**, y en virtud de que esta Representación Social estima que existen Elementos suficientes para **Ejercitar la Acción Penal** en el presente asunto, por tanto:

Se **FORMULA ACUSACIÓN** en contra de: **ARTURO PEREZ PEREZ** dentro de la Causa Judicial citada al rubro, por su **Responsabilidad Penal** en la comisión del Delito de: **FRAUDE EN ESPECIFICO**, en Victimización de **PEDRO ORTEGA RIOS**; por tanto, a efecto de dar cumplimiento al contenido del Artículo **335 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, se precisa:

XIII. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU DEFENSOR.

ACUSADO. – ARTURO PEREZ PEREZ: con domicilio en avenida Garzas, número 194, Colonia San José. Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala.

DEFENSOR. – Licenciado en Derecho ERICK VAZQUEZ ESPINOZA, Defensor Público de los Acusados, con formas para ser notificado los medios que proporcionó ante este Órgano Jurisdiccional.

XIV. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA.

VÍCTIMA. – PEDRO ORTEGA RIOS, con domicilio calle 16 de septiembre, número 8, san Damián Tlacotalpan, del Municipio de Amaxac de Guerrero Tlaxcala, con número telefónico 2461401042.

ASESOR. – LICENCIADO SAMUEL HERRERA FERNÁNDEZ, con medio para ser notificado el número telefónico 246 188 73 93.

XV. RELACIÓN CLARA, PRECISA, CIRCUNSTANCIADA Y ESPECÍFICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN MODO, TIEMPO Y LUGAR, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

HECHOS ATRIBUIDOS

El día 30 de septiembre del año dos mil veintitrés aproximadamente a las 12 horas usted **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** acudieron al domicilio de la víctima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** ubicado en calle 16 de septiembre, número 8, san Damián Tlacotalpan, del Municipio de Amaxac de Guerrero Tlaxcala para tratar una compra venta de dos vehículos el primero Camioneta Nissan, Modelo 2017 Tipo CX-3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE309873474. Con Número de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUJ-853-C particulares del estado de Tlaxcala unidad que era de propiedad de la víctima **PEDRO ORTEGA RIOS**, y una segunda unidad vehículo marca Chevrolet, modelo 2015, Color Gris Plata, con numero de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México el cual en ese momento usted **ARTURO PEREZ** justifico ser propietario de dicha unidad mediante factura número 10615 de fecha 21 de

septiembre del 2023 con folio fiscal AAA176F6-BBBE-4997-A2-BDDC054E53DF expedida a favor de usted **ARTURO PEREZ** expedida por Serdán Motors ubicado en Boulverdad Hernández Serdán 2154 Ampliación Aquiles Serdán CP 72140 Puebla Puebla con domicilio en Privada Insurgentes 10B Colonia Chiauchingo en Tetla de Solidaridad Tlaxcala con CP 90433.

En ese momento al tener una plática entre ustedes señores **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** con la víctima sobre la compra y venta de las unidades descritas con anterioridad acordaron lo siguiente usted señor **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** propusieron y ofrecieron un cambio del vehículo marca Chevrolet, modelo 2015, Color Gris Plata, con número de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México con un valor de 265000.00 más 35000.00 de diferencia.

Por la Camioneta Nissan, Modelo 2017 Tipo CX-3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE309873474. Con Número de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUJ-853-C particulares del estado de Tlaxcala por un valor de 300,000.00 pesos y en ese momento acordaron dolosamente usted **ARTURO PEREZ** junto con **ENRIQUE CORTEZ** que este último suscribiría y firmaría una carta responsiva donde se describe una permuta por las unidades vehiculares siendo los ya mencionados del vehículo marca Chevrolet, modelo 2015 y la unidad vehicular Nissan con las características ya mencionadas donde hubo una enajenación de ambos vehículos

Al finalizar Usted **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** entregaron la factura antes descrita a favor de usted **ARTURO PEREZ** y la víctima les entrego a usted la factura del vehículo Mazda con las características antes mencionadas dicho acto jurídico se celebró sin que el señor **ARTURO PEREZ** y usted ENRIQUE CORTEZ fueran propietarios de la unidad marca Chevrolet con las características antes mencionadas, confabulando y actuando de manera dolosa para que Enrique Cortez

López firmara el contrato de compraventa argumentado que usted no lo haría para no tener problemas fiscales.

Refiere la víctima que con fecha 9 de octubre del 2023 siendo aproximadamente las 15:30 mientras se encontraba transitando sobre el libramiento chiautempan sobre camino real con dirección a San Pablo Apetatitlan Tlaxcala, escuchando el auto parlante de una patrulla de la policía estatal con número oficial TL-270A -1 el cual le dice oríllese, en ese momento la víctima procede a identificarse, con el elemento de policía al realizar una búsqueda en el sistema nacional de plataforma México le dice a la víctima que el vehículo que abordaba en ese momento el Chevrolet antes descrito, contaba con pre denuncia de reporte de robo con numero folio 2310071527, por lo que en ese momento el elemento de policía asegura dicho vehículo y a la víctima para ponerlo a disposición del Ministerio Público del fuero común para deslindar responsabilidades, en ese momento la víctima se percató que usted **ARTURO PEREZ** no era propietario de dicha unidad vehicular del vehículo marca Chevrolet, modelo 2015, ya descrito como lo justificaras el día 30 de septiembre del 2023 al momento de celebrar la permuta con la víctima **PEDRO ORTEGA RIOS**

Como resulta de su acción dolosa causó usted un detrimento patrimonial a la víctima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** que al realizarse la permuta del intercambio de los vehículos ya citados con los cuales realizó la enajenación obteniendo un lucro de la cual no tenía derecho a disponer en virtud de que dicha unidad era propiedad de **ALEJANDRO HERNANDEZ**

Siendo el título oneroso la carta responsiva donde se brindó el cambio por las unidades donde usted obtuvo un lucro en detrimento de la víctima afectándose su patrimonio

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

Hecho que a consideración de esta autoridad se tipifica **COMO DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO, DE CONSUMACIÓN INSTANTÁNEA, INTERVINIENDO**

USTED ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ COMO COAUTORES MATERIALES Y COEJECUTORES DIRECTO DE UNA CONDUCTA DE NATURALEZA DOLOSA, ilícito previsto y sancionado por los artículos **14, 16 fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, III, 338 fracción IV, 339 fracción II**, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

XVI. RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO:

Artículo 328. Las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte días de salario, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la portación o el uso de armas.

Artículo 329. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, en los siguientes casos:

VI. Cuando el robo se efectúe por dos o más personas.

XVII. AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO;

Atribuyéndole su **PARTICIPACIÓN** como **COAUTOR MATERIAL Y COEJECUTOR DIRECTO de los hechos considerados como el delito de FRAUDE ESPECIFICO**, toda vez que esto lo realizaron junto con otro autor mismo queriendo y aceptando el resultado de su acción voluntaria, ello con el propósito inmediato de **PROVOCAR UN Deterioro patrimonial a la víctima PEDRO ORTEGA RIOS**, en términos de lo establecido **por los 14, 16 fracción I, 17**

fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, 210 339 fracción I, 338 fracción IV del Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala

Esto es así porque de acuerdo a la edad con la que contaban los Acusados al momento de la comisión del hecho delictivo tuvieron suficiente capacidad para entender el hecho, además de que no padecen ninguna enfermedad, ni trastorno mental, ni permanente, ni temporal, y no existe excluyente de responsabilidad alguna, ya que tuvo el conocimiento común y normal de que el hecho que se le atribuye es ilegal y por ende estaba en condiciones psicológicas de entender que su actividad era ilícita.

Por tanto, su autoría fue en términos de lo dispuesto en el Artículo: **21** en su Fracción **III**, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, pues el hecho lo llevaron a cabo como **coautores Materiales**, es decir lo realizaron de manera conjunta, pues simultáneamente participaron, en la planeación el hecho atribuido.

VI. LA EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES;

Resultan aplicables al presente caso, los Artículos:

b) DOLOSA, ilícito previsto y sancionado por los artículos **14, 16 fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, 21 fracción I, III, 338 fracción IV, 339 fracción II**, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tipifica el Hecho que la Ley señala como Delito de **Fraude en específico**, en relación con sus correlativos **14, 16 Fracción I, 17 Fracción I, 18 Párrafo Segundo, 21 Fracción III**, del mismo ordenamiento para fundar el supuesto jurídico de la Responsabilidad penal del Acusado; y,

XVIII. SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

En el presente asunto, no existe prueba anticipada desahogada durante la investigación.

Por lo que se ofrecen los siguientes Medios de Prueba a efecto de **demostrar el Hecho** que la Ley señala como Delito de **FRAUDE EN ESPECIFICO**:

PRUEBAS

A cargo de las personas que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararán en la Audiencia de Juicio:

A) La denuncia y/o Querella presentada por escrito de fecha Veintisiete de Octubre del año 2023 ante esta Representación Social suscrito por el C. ARTURO PEREZ quien formula denuncia y/o querella por el delito de fraude cometido en su victimización en contra de ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ, en lo que importa manifestó que el día 31 de julio del 2023 adquirí mediante contrato de compra-venta un vehículo Marca Nissan modelo 2017. Tipo: CX-3. Color rojo metálico, con número de motor PE 30973744. Número de serie JMIDKCC72H0154095, Numero de Placas XUU 853-C. Por cuestiones económicas decidió vender su vehículo y publicarlo en la red social denominada "Facebook" subió fotografías para difundir su venta. Por lo que el día 29 de septiembre del 2023 comenzó recibir mensajes mediante la aplicación "Facebook" de un perfil registrado como "artur perez", quien refería encontrarse interesado por su vehículo, preguntándole dicho usuario a la víctima si le interesaría un vehículo Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con numero de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México mandándole fotografías de dicho vehículo.

Con fecha 30 DE SEPTIEMBRE DEL año 2023 se reunieron a las 12 horas en el DOMICILIO PARTICULAR de la víctima UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 8. SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DEGUERRERO TLAXCALA, estando presentes La señora KARLA PARRA y OFELIA RIOS, presentándose en ese momento dos personas masculinas quienes dijeron llamarse **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ**, llegaron a domicilio a

bordo del vehículo Marca Chevrolet modelo 2015. color gris, en ese momento la víctima les comento que el valor de su camioneta Nissan era de \$300.000.00 (trescientos mil pesos cero centavos moneda nacional), refiriendo en ese momento el señor **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** que estaban de acuerdo con el precio de vehículo, ofreciendo en ese momento el cambio de unidades el vehículo Marca Chevrolet modelo 2015 COLOR GRIS con un valor de \$265.000.00 (doscientos sesenta y cinco mil pesos) mas \$35,000.00 (treinta cinco mil pesos cero centavos moneda nacional) en efectivo para pagar el costo total de mi camioneta, firmando en ese momento una carta responsiva respecto a la compraventa de las unidades vehiculares.

Por lo a partir del día 29 de septiembre del año dos mil veintitrés ocupo la víctima el vehículo Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con numero de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México y fue cuando el día 9 de octubre del año 2023 siendo aproximadamente a las quince horas con treinta minutos la víctima circulaba a bordo de la unidad vehicular Marca Chevrolet modelo 2015, sobre el libramiento Chiautempan- Tlaxcala camino real con dirección a San Pablo Apetatitlan Tlaxcala la cual adquirido con fecha 30 de septiembre del año dos mil veintitrés, en ese momento escucha el auto parlante de una patrulla estatal con número oficial TL-270A-1, que le dice oríllese, en ese momento la víctima procede a identificarse con el elemento de policía quien al realizar una búsqueda en el sistema nacional de plataforma México diciéndole en ese momento a la víctima que el vehículo que abordaba Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, contaba con pre denuncia de reporte de robo con número de folio 2310071527, por lo que en ese momento el elemento de policía asegura dicho vehículo y a la víctima para ponerlos a disposición de ministerio público del fuero común para deslindar responsabilidad,

B) Se cuenta también con la documental consistente en una **factura con número de folio** D10615 de fecha 21 de septiembre del año 2023 expedida por

Teresa de Jesús Espadas con folio fiscal AAA176F6-3BBE-4997-A2C0-BDDC054E53DF en favor del C. **ARTURO PEREZ** respecto a la adquisición del vehículo Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Número de Serie F9VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, documental que fue exhibida por la víctima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** mediante comparecencia de fecha 7 de noviembre del 2023, documental con la cual el hoy imputado **ARTURO PEREZ** trato de justificar la propiedad de dicha unidad vehicular.

C) También se cuenta con la **documental** consistente en una **carta responsiva** de compraventa con fecha treinta de septiembre del 2023, respecto a los vehículos Marca Chevrolet modelo 2015. modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México y la camioneta marca Nissan, Modelo 2017, Tipo CX3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE 3093744, con Numero de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUJ-853-C particulares del estado de Tlaxcala, suscrito por la víctima **PEDRO ORTEGA RIOS** y el hoy imputado **ARTURO PEREZ**. documental que fue exhibida por la víctima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** mediante comparecencia de fecha 7 de noviembre del 2023.

D) **Documental** derivado de lo solicitado por **informe de del Titular del servicio de administración Tributaria unidad de Administración Desconcentrada de recaudación Tlaxcala 1** con número de oficio 123/2024/CONT de fecha 24 de enero del 2024, LEER LA DENUNCIA

E) **Documental** derivado de lo solicitado por **informe de del Titular del servicio de administración Tributaria unidad de Administración Desconcentrada de recaudación Tlaxcala 1** DEL AREA DE Y/O PERSONAS MORALES SI ESTA DADA DE ALTA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "SERDAN MOTORS" con número de oficio 305/2024/CONT de fecha 22 de enero del 2024, LEER LA DENUNCIA

F) También se cuenta con la **documental** consistente en copia **autenticada de la carpeta de investigación** C.I.AITLX/703/2024 denuncia y/o querella que fue radicada por el delito de Abuso de Confianza denunciado por el C. Alejandro Hernández Hernández con fecha siete de octubre del año 2023. Quien manifestó que el día 29 de septiembre del año dos mil veintitrés siendo aproximadamente a las once horas se encontraba en su negocio de venta y compra de vehículos ubicado en la carretera Apizaco-Tlaxco número 46, Municipio de Tetla de la Solidaridad, comunidad de San Bartolomé, Tlaxcala, acompañado de dos de mis trabajadores José y Carlos, ya que me ayudan a limpiar los vehículos que vende y los estacionan de ambos lados de la carretera, cuando en ese momento llego el c. **ARTURO PEREZ** persona que conozco desde hace aproximadamente dos años ya que en ocasiones anteriores me había comprado dos vehículos, por lo que me pregunto por el vehículo Marca Chevrolet modelo 2015., con número de motor CHP166118. con nmero de serie VSSGE65F4FR023798, color plata ICE, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, le comento en ese momento que lo estaba vendiendo en doscientos setenta mil pesos moneda nacional (\$270,000.00 mm), preguntando en ese momento el C. **ARTURO PEREZ** que estaba interesado en el vehículo pero que si lo dejaba probarlo, el señor Alejandro Hernández Hernández le respondió que si pero el debería de acompañarlo en ese momento fue al baño y al salir para ir aprobar el vehículo se da cuenta que el señor Arturo Pérez había tomado las llaves y se había robado el vehículo, y mis trabajadores José y Carlos, me dijeron que solo salió arranco el vehículo y se fue con dirección a Tlaxco, Tlaxcala por lo que en ese momento fuimos a buscar el vehículo, sin embargo no logre encontrarlo, después busque entre mis contratos de los vehículos que había vendido y encontré sus datos personales de una venta anterior siendo que pude acudir a su domicilio ubicado en 4ta privada insurgentes, número 10-8, Chiautzingo, Municipio de Tetla de la Solidaridad, con número de teléfono 241 172 09 20 por lo que acudí a dicho domicilio siendo las doce horas con cero minutos del mismo veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, por lo que salió su tía de quien desconozco su nombre y me dijo que no lo había visto desde la mañana y me confirmo su número telefónico, por lo que le

marque del número de mi trabajador y me contesto, a lo que le dije que no se pasara de lanza, que me tenía que devolver mi carro que eso que estaba haciendo era un robo, a lo que me dijo que ya me había chingado y que no me daría ni madres de carro que ya lo había tratado en otro estado y que por pendejo me había chingado, es por lo que en estos días he estado tratando de buscarlo y de intentar dar con el paradero de mi vehículo sin embargo no lo he logrado, subiendo el reporte del robo, denuncia que da origen a la pre denuncia de robo con el número de folio 2310071505 formulando en ese momento denuncia y/o querella por el delito de abuso de confianza y lo que resulte.

En dicha carpeta de investigación el señor ALEJANDRO Hernández Hernández acredita la propiedad del vehículo Marca Chevrolet modelo 2015, con número de motor CHP166118, con número de serie VSSGE65F4FR023798, color plata ICE, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, mediante factura con número de folio fiscal F44A781B-9AE8-4455A43C38ACFBOC4022 de fecha siete de mayo del año 2015 endosada a favor de ALEJANDRO Hernández Hernández.

H) Documental derivada de lo solicitado por **informe de policía** de investigación con numero P.I. 568/2024 de fecha 03 de abril del 2024, LEER LA DENUNCIA.

I) También se cuenta con la **documental** consistente en **copia autenticada** de la **carpeta de investigación** AIERVTC-S/636/2023 radicada con fecha 09 octubre del 2023 por el delito de robo en su modalidad del art 330 fracción VI.

Derivado del informe de policía homologado con número de referencia 29PE02002091020232030 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 suscrito por los elementos de policía MIGUEL HERNANDEZ GAONA y ORLANDO ROMANO XOCHITEMOL quienes ponen a disposición al C. **ARTURO PEREZ** por el hecho que la ley señala como delito de ROBO EN SU MODALIDAD DEL ARTICULO 330 FRACCION VI DEL CODIGO PENAL EN RELACION A LOS HECHOS sucedidos el día nueve de octubre del año dos mil veintitrés, Los elementos aprehensores al estar en ejercicio de sus funciones reciben llamada del

servicio de Pausa emergencias 911 de activación de alerta REPUVE en arco Volkswagen Chiautempan, Ubicación Carretera Federal Vía Corta Puebla a San Ana, respecto a un vehículo marca Ibiza, modelo: León, año 2015, color plata, placas: NNP3335, serie: VSSGE65F4FR023798, Fecha de robo 07/10/2023, Entidad de tobo Tlaxcala. Posible ruta: Libramiento Chiautempan Tlaxcala, Chiautempan Centro. Col. El Alto, Tlaxcala, Apetatitlán y Apizaco, Por lo que proceden a la posible localización del vehículo, siendo informados centro de control que se encuentra detenido en el semáforo de Camino Real via que conduce a San Pablo Apetatitlán, donde observan un vehículo con las características referidas por el servicio de emergencias 911, indicándole al conductor del vehículo por el auto parlante se detenga y cuando se detiene, previa identificación de los aprehensores le hacen saber el motivo de su detención momentáneas, así mismo le solita les permita hacer una inspección a dicha unidad accediendo de manera voluntaria, solicitando los elementos policiacos al Sistema Nacional de Plataforma México, el estatus de la unidad vehicular de referencia, siendo informados que el vehículo cuenta con pre denuncia de reporte de robo, del día 07 de octubre del presente año, con número de FOLIO: 2310071527. Por lo que, al estar en un hecho con apariencia de delito, proceden a la detención de quien dijo llamarse **PEDRO ORTEGA RIOS** **documental derivado** de lo solicitado por informe de policía de investigación con numero P.I. 568/2024 de fecha 03 de abril del 2024. Describir dicha carpeta.

J) También se cuenta con la entrevista de la testigo de nombre OFELIA RIOS la cual fue recaba por policia de investigación de fecha 17 de noviembre del 2023 quien manifestó lo siguiente:

Quien es mama de **PEDRO ORTEGA RIOS** Con fecha 30 de Septiembre del año dos mil Veintitrés siendo aproximadamente a las 10:00 usted señor **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** se citaron en el domicilio de la victima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** el ubicado en calle 16 de septiembre, número 8, san Damián Tlacotalpan, del Municipio de Amaxac de Guerrero Tlaxcala siendo aproximadamente a las 11:00 hras de la mañana, para tratar una compra y venta de dos vehículos, el primero de ellos era una camioneta marca NISSAN, Modelo 2017 Tipo CX3, Color Rojo Metalico, con Numero de Motor PE 3093744, con Numero de

Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUI-853-C particulares del estado de Tlaxcala unidad que era propiedad de la víctima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** y la segunda unidad vehicular de la Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Numero de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, el cual en ese momento usted señor **ARTURO PEREZ** justifico ser el propietario de dicha unidad vehicular mediante factura número 10615 de fecha 21 de septiembre del año 2023 con folio fiscal AAA176F6-3BBE-4997-A2C0-BDDC054E53DF expedida a favor de usted LUIS ANTONIO PRAXEDIS DURAN.

En ese momento al tener una plática entre **ustedes señores ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** con la víctima sobre la compra y venta de las unidades vehiculares descritas con anterioridad, acordaron en ese momento lo siguiente:

Ustedes señores ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ propusieron y ofrecieron un cambio el vehículo Marca Chevrolet modelo 2015 Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Número de Serie VSSGE65F4FR023798 con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México con un valor de \$265,000.0 M.X. mas \$35,000.0 M.N. Pesos de Diferencia, por la camioneta marca NISSAN, Modelo 2017, Tipo CX3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE 3093744, con Numero de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUI-853-C Fin particulares del estado de Tlaxcala con un valor de \$300,000.0 M.N. pesos y en ese momento acordaron dolosamente usted señor **ARTURO PEREZ** con usted señor **ENRIQUE CORTEZ** que usted suscribiría y firmaría una carta responsiva en donde se describe un cambio por la unidad vehicular Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Número de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México más 35 mil pesos de diferencia

Por la unidad vehicular marca NISSAN, Modelo 2017, Tipo CX3 Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE 3093744, con Numero de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUI-853-C particulares del estado de Tlaxcala unidad.

K) También se cuenta con la entrevista de la C. KARLA PARRA la cual fue recaba por policía de investigación de fecha 17 de noviembre del 2023 quien manifestó lo siguiente:

Que es pareja de **PEDRO ORTEGA RIOS** con fecha 30 de Septiembre del año dos mil Veintitrés siendo aproximadamente a las 10:00 usted señor **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** se citaron en el domicilio de la victima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** el ubicado en calle 16 de septiembre, número 8, san Damián Tlacotalpan, del Municipio de Amaxac de Guerrero Tlaxcala siendo aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana, para tratar una compra y venta de dos vehículos el primero de ellos era una camioneta marca NISSAN, Modelo 2017, Tipo CX3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE 3093744. con Número de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUJ-853-C particulares del estado de Tlaxcala unidad que era propiedad de la victima de nombre **PEDRO ORTEGA RIOS** y la segunda unidad vehicular de la Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118. Con Número de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del estado de México el cual en ese momento usted señor **ARTURO PEREZ** justifico ser el propietario de dicha unidad vehicular mediante factura número 10615 de fecha 21 de septiembre del año 2023 con folio fiscal AAA176F6-3BBE-4997-A2C0-BDDC054E53DF expedida a favor de usted **ARTURO PEREZ**

En ese momento al tener una plática entre ustedes señores **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** con la victima sobre la compra y venta de las unidades vehiculares descritas con anterioridad, acordaron en ese momento lo siguiente:

Ustedes señores **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ** propusieron y ofrecieron un cambio el vehículo Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con número de Motor CHP166118, Con Número de Serie VSSGE65F4FR023798 con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México con un valor de \$265,000.0 M.X. mas \$35,000.0 M.N. Pesos de Diferencia, por la camioneta marca Nissan, Modelo 2017, Tipo CX3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE

3093744, con Numero de Serie JM1DKCC72HO154095, con número de placas XUJ-853-C particulares del estado de Tlaxcala con un valor de \$300,000.0 M.N. pesos y en ese momento acordaron dolosamente usted señor ARTURO PEREZ con usted señor ENRIQUE CORTEZ que usted suscribiría y firmaría una carta responsiva en donde se describe un cambio por la unidad vehicular.

Marca Chevrolet modelo 2015, Color Gris, con numero de Motor CHP166118, Con Número de Serie VSSGE65F4FR023798, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México más 35 mil pesos de diferencia Por la unidad vehicular marca NISSAN, Modelo 2017, Tipo CX3, Color Rojo Metálico, con Numero de Motor PE 3093744, con Número de Serie JM1DKCC72H0154095 con número de placas XUJ-853-C particulares del estado de Tlaxcala unidad

L) También se cuenta con la **entrevista del testigo de nombre ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANEZ** la cual fue recaba por policía de investigación de fecha 12 de ENERO del 2024 quien manifestó lo siguiente:

Manifiesto ante la Policía de Investigación de forma voluntaria y libre de presión y coacción alguna que soy legítimo propietario del vehículo marca Seat, tipo León FR, modelo 2015, con número de motor CHP166118, con número de serie VSSGE65F4FR023798, color plata ICE, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México y se da el caso que el día viernes veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés siendo aproximadamente las once horas con cero minutos me encontraba en mi negocio de venta y compra de vehículos, ubicado en carretera Apizaco-Tlaxco número 46, Municipio de Tetla de la Solidaridad, comunidad de San Bartolomé, Tlaxcala, el C. **ARTURO PEREZ** persona que conozco desde hace aproximadamente dos años porque me ha comprador vehículos, pregunto por el vehículo en mención, porque quería comprarlo y me pregunto si antes podía probarlo, y yo le respondí que si pero tenía que estar acompañado por mi, a lo que me dijo que si, pero en ese momento fui al baño y cuando salí para ir a probar el carro, me di cuenta que el c. **ARTURO PEREZ** ya habla tomado las llaves de la mesa de mi oficina y se había robado el vehículo, y

mis trabajadores JOSE y Carlos Contreras Hernández, me dijeron que solo salió arrancó el vehículo y se fue con dirección a Tlaxco, Tlaxcala, por lo que en ese momento fuimos a buscar el vehículo. sin embargo, no logre encontrarlo. Investigando un poco sobre sus datos personales, pude acudir a su domicilio ubicado en 4ta privada insurgentes, número 10-B, Chiautzingo, Municipio de Tetla de la Solidaridad, sin embargo no lo encontré, por lo que le marque del número de uno de mis trabajadores a su número de teléfono 241 172 09 20, ese mismo día veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, y le dije "que no se pasara de lanza, que me tenia que devolver mi carro que eso que estaba haciendo era un robo", a lo que me respondió "ya te chingaste. y no te daré ni madres de carro, ya lo trate en otro Estado y por pendejo te chingaste." Motivo por el cual subi el reporte del robo de mi unidad ante el 911, con Folio 2310071505, y después acudí a la agencia del ministerio público de la unidad de investigación de Tlaxco, para denunciar formalmente al C. **ARTURO PEREZ** por el delito de ABUSO DE CONFIANZA radicándose la carpeta de investigación AITLX/703/2023.

Posteriormente el día veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés me contacto of C. **PEDRO ORTEGA RIOS**, quien me refirió que el día 7 de octubre de 2023 habla sido detenido por policía estatal mientras conducía el vehículo Marca Chevrolet modelo 2015, con número de motor CHP106118, con número de serie VSSGESSF4FR023798, color plata ICE, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, que es de mi propiedad y el cual le refirieron los elementos de secretaria de seguridad ciudadana que contaba con pre denuncia de reporte de robo de fecha 7 de octubre de 2023, la cual yo habla realizado Explicándome que el día 30 de septiembre del 2023 a las 12:00 horas se habla reunido en su domicilio particular con los señores **ARTURO PEREZ y ENRIQUE CORTEZ**, dado que le hablan comprado su camioneta marca NISAAAN, modelo Cx-3 color rojo brillante, y a cambio le hablan dado la cantidad de \$35.000.00 treinta y cinco mil pesos 100/00 M.N. en efectivo, y mi vehículo marca Chevrolet, modelo 2015, con número de motor CHP186118, con número de serie VSSGE65F4FR023798, color plata ICE con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México, del cual le dieron una factura falsa sin endosar y

firmaron una carta responsiva, sin embargo yo le refiero, que el señor **ARTURO PEREZ** me había robado mi vehículo por lo que ellos nunca habían sido legítimos propietarios, y quien realmente tenía los documentos originales era yo y le mostré mi factura original, tan es así que el día 6 de noviembre de 2023 acredite la propiedad dentro de la carpeta de investigación AIERVTC-S/639/2023, de Marca Chevrolet modelo 2015, con número de motor CHP166118 con número de serie VSSGE65F4FR023788, color plata ICE, con placas de circulación NNP-33-35 particulares del Estado de México por lo cual el vehículo ya se encuentra a mi disposición, debido a que me fue devuelto por el ministerio público y por ese motivo puedo afirmar que los documentos que le dieron al señor **ARTURO PEREZ** son totalmente falsos y que solo lo defraudaron, tal y como lo demuestro con la copia simple de la factura electrónica original emitida por Automotores Azcapotzalco SA de CV, Chevrolet Azcapotzalco, Concesionario Autorizado Chevrolet , con fecha de expedición México, Distrito.

M) Se cuenta con la **entrevista de la C. PERLA ROSA LA CUAL FUE RECABA** por el policía de investigación OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ con fecha tres de mayo del año dos mil veintitrés

N) Se cuenta con la **entrevista de la C. JOSE REYES LA CUAL FUE RECABA** por el policía de investigación JAVIER MARQUEZ CRUZ con fecha tres de mayo del año dos mil veintitrés

XI. SOLICITUD DE DECOMISO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

Entendiendo que el decomiso consiste en la **pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos del delito**, así como las cosas que sean objeto o producto de él si son de uso prohibido; **si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea doloso** y si pertenecieran a un tercero se decomisarán siempre que éste tenga conocimiento de su utilización para la realización del delito. Tratándose de armas, en todo caso serán decomisadas.

En el presente caso ningún objeto fue susceptible de ser asegurado.

XII. PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS, EN SU CASO:

Este Apartado no aplica en el presente Escrito de Acusación, ya que la Parte Acusada y la Institución del Ministerio Público, no han realizado Acuerdo Probatorio alguno.

XIII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud alguna ante la Autoridad Judicial para apertura de Procedimiento Abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el artículo **202** del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, no obstante de que se presenta este Escrito de Acusación, la Representación Social, se reserva el Derecho de poder plantear solicitud de apertura de Procedimiento Abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de la Causa, respetuosamente, se pide:

PRIMERO. - Se tenga a esta Representación Social, exhibiendo Escrito de Acusación en contra de **ARTURO PEREZ PEREZ**, para todos los efectos legales subsecuentes, en los términos contenidos dentro del mismo.

ATENTAMENTE



LICENCIADO YAHIR GUZMAN VELAZQUEZ
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD
DE LITIGACIÓN, REGIÓN NORTE, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO.

**DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
Y COMBATE AL DELITO DE ROBO DE
VEHÍCULOS REGIÓN SUR Y RELACIONADOS
CON LA SEGURIDAD VIAL
OFICIO NÚM. 37/2025
C.I. UIFERV-S/138/2025.
CAUSA JUDICIAL: 138/2025**

ASUNTO: SE PRESENTA ESCRITO DE ACUSACIÓN.

**JUEZ SEPTIMO DE CONTROL Y DE JUICIO
ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER
DEL ESTADO DE TLAXCALA.
P R E S E N T E.**

La que suscribe el Licenciada **Lizbeth Zanjuampa Garrido**, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación y Combate al Delito de Robo de Vehículos Región Sur y Relacionados con la Seguridad Vial, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, señalando como domicilio oficial para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Libramiento Poniente sin número, Colonia Unitlax Tlaxcala, Tlaxcala, y el número de teléfono celular 2461434999.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco para **FORMULAR ACUSACIÓN**, dentro de la Carpeta de Investigación número **UIFERV-S/138/2025**, toda vez que se ha cerrado la investigación complementaria tomándose como determinación por parte de la Representación Social la de formular acusación en contra del imputado **AXEL AMADOR MOTE**, por el hecho tipificado como el delito de **ROBO CALIFICADO EN SU MODALIDAD DEL ARTICULO 330 FRACCIÓN VI DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA (DETENTE O POSEA ALGUN**

VEHÍCULO QUE HAYA SIDO ROBADO), cometido en victimización de **GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS**, por ello estando dentro del término previsto en el Artículo 324 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ACUSACIÓN

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y DEFENSOR:

ACUSADO:

1. AXEL AMADOR MOTE: quien cuenta con la edad de 24 años de edad, con fecha de nacimiento 18 de Agosto de 1999, originario del estado de Tlaxcala y vecino del Municipio de Tlaxcala, San Lucas Cuahutlulpan, Tlaxcala, de ocupación Comerciante, escolaridad secundaria.

DEFENSOR PUBLICO:

GERMAN TEXIS FLORES: con número de cédula profesional 2369264, con domicilio para oír todo tipo de notificaciones en Defensoría Publica Adscrito a Casa de Justicia de Guridi y Alcocer, con número telefónico 24644699105, correo electrónico germantexis@hotmail.com

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA, OFENDIDO Y ASESOR JURIDICO:

VICTIMA: GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS, quien cuenta con la edad de 48 años de edad, con fecha de nacimiento 05 de Agosto de 1976, originario del estado de Tlaxcala y vecino del Municipio de Tepeyanco, San Cosme Atlamaxac, Tlaxcala, de ocupación Obrero, escolaridad secundaria.

ASESOR JURÍDICO PARTICULAR: CARLOS ARELLAN SERRANO, Licenciado en Derecho, con número de Cedula Profesional 4332378 con fecha de nacimiento

el día 13 de abril de 1998 con domicilio en Avenida Cuauhtémoc número 8, Código Postal 90620 Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, con número telefónico 7761171654 y correo electrónico Carlos_as @gmail.com

III. EL RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS, SUS MODALIDADES Y CLASIFICACIÓN LEGAL.

HECHOS ATRIBUIDOS:

El día 25 de mayo de 2025, aproximadamente a las 16:10 horas, el ahora acusado **AXEL AMADOR MOTE** se encontraba estacionado sobre Avenida Reforma, en la localidad de San Diego Metepec, municipio de Tlaxcala, a bordo de una motocicleta marca Italika, tipo RT250 Sport, color gris, modelo 2021, cilindraje 250CC, vehículo que contaba con reporte de robo vigente dentro de la carpeta judicial FG-UIFERV/138/2025, siendo su legítimo propietario el ciudadano **GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS**. Durante un recorrido de investigación, los policías Noé Hernández Sánchez, José Juan Castillo Vázquez y Marilyn Portillo Zempoalteca se percataron de la unidad con características coincidentes con las del vehículo robado. Los agentes se aproximaron y solicitaron al acusado permitir una inspección, identificándose con su licencia de conducir del Estado de Tlaxcala. Siendo aproximadamente las 16:13 horas, el oficial José Juan Castillo Vázquez realizó la inspección y posteriormente, a las 16:18 horas, se comunicó vía telefónica con Polett Velasco Sánchez, oficial de guardia de la Unidad de Estatus Vehicular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a quien solicitó verificar los datos de la motocicleta con número de serie LLCKSFLFOMA102971 y motor LC166FMMUQ288471, sin placas de circulación. El resultado arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente, por lo que siendo las 16:23 horas se procedió a la detención del acusado.

CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS:

Hechos que se encuentran regulados en el Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala, tal y como se desprende del Artículo **14, 16 Fracción II, 17 Fracción I, 18**

parrafo primero, 21 Fracción I, 330 Fracción VI, en relación con el artículo 434 fracción XVII.

Artículo 330: “Se impondrán de seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro días de salario a quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, y que realice una o más de las siguientes conductas.”

Fracción IV: “Detente, posea o custodie instrumentos para la alteración, modificación, elaboración o reproducción, de documentación que acredite la propiedad o los datos de identificación o la documentación que acredite el pago de las contribuciones de un vehículo automotor, o bien, elabore o posea documentación y elementos de identificación falsos, de uno o más vehículos automotores, con el propósito de su comercialización ilícita.”

Artículo 434: “De los delitos señalados en el presente ordenamiento, se consideran como delitos graves o que ameritan prisión preventiva oficiosa los siguientes.”

Fracción XVII: “Robo Calificado previsto en los artículos 328, 329 fracción VI y 330.”

IV.- RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO QUE CONCURRIEREN.

El hecho llevado a cabo por el hoy acusado fue en forma **dolosa**, es decir, conocía el resultado del hecho, aceptando la realización del mismo conforme al artículo 17 fracción I, siendo éste un delito **permanente o continuo** al no se agotarse en un solo instante, sino que se mantiene en el tiempo mientras tenía el bien en su poder, conforme al Artículo 16 Fracción II del Código Penal Vigente del Estado de Tlaxcala.

El hecho fue realizado con las siguientes CALIFICATIVAS sancionadoras:

Artículo 330: “Se impondrán de seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro días de salario a quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, y que realice una o más de las siguientes conductas.”

Fracción IV: “Detente, posea o custodie instrumentos para la alteración, modificación, elaboración o reproducción, de documentación que acredite la propiedad o los datos de identificación o la documentación que acredite el pago de las contribuciones de un vehículo automotor, o bien, elabore o posea documentación y elementos de identificación falsos, de uno o más vehículos automotores, con el propósito de su comercialización ilícita.”

V.- AUTORÍA O PARTICIPACIÓN QUE SE LE ATRIBUYE AL ACUSADO.

A la persona ahora acusado **AXEL AMADOR MOTE**, se le atribuye una responsabilidad penal, en términos del Artículo 21 fracción I del Código Penal de Tlaxcala, en virtud de que **realiza el delito por sí mismo**, manteniendo la posesión ilícita del bien sustraído, lo que le hace tener la calidad de coautor material y ejecutor del hecho, directo de una acción dolosa; con lo cual puso en peligro el bien jurídico tutelado y protegido por el Código Penal vigente en el Estado siendo la **EL PATRIMONIO** de la víctima **GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS** en la comisión del hecho delictuoso de **ROBO CALIFICADO** y que para ello tienen aplicación los Artículos Artículo 14, 16 Fracción II, 17 Fracción I, 18 párrafo primero, 21 Fracción I, 330 Fracción VI, en relación con el artículo 434 fracción XVII, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala. De lo anterior es que se atribuye responsabilidad penal del hoy acusado.

Asimismo el acusado tiene la suficiente capacidad para entender el hecho, ya que no padece ninguna enfermedad, ni trastorno mental, ni permanente, ni temporal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo tanto no existe excluyente de responsabilidad alguna, ya que tuvo el conocimiento común y normal de que el hecho de privar de la vida a una persona es ilegal, y por ende estaban en condiciones psicológicas de entender que su actividad era ilícita, lo cual pone en evidencia la capacidad mental para querer aceptar la realización de la conducta que se le reprocha.

VI.- EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES.

Al presente caso, resultan aplicables los Artículos 324 fracción III y 335 Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 14, 16 Fracción II, 17 Fracción I, 18 párrafo primero, 21 Fracción I, 330 Fracción VI, en relación con el artículo 434 fracción XVII del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala por ser los contenedores de la figura típica del delito de **ROBO CALIFICADO EN SU MODALIDAD DEL ARTICULO 330 FRACCIÓN VI DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA (DETENTE O POSEA ALGUN VEHÍCULO QUE HAYA SIDO ROBADO).**

VII. OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE PROPONEN DESAHOGAR EN EL JUICIO:

TESTIMONIALES

A cargo de los testigos que en seguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos, mismos que declararan en Audiencia de Juicio.

1.-JOSÉ JUAN CASTILLO VÁZQUEZ, quien deberá ser citado por el Tribunal de Enjuiciamiento en el domicilio ubicado en Libramiento Poniente Sin Numero Colonia Unitlax, Tlaxcala con número de celular 2461576244.

El Objeto de la Prueba: Que declarará en interrogatorio que se formule respecto al contenido de su entrevista de fecha 26 de mayo del año 2025, rendida ante el agente del ministerio público, quien referirá las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que se referirá a la inspección realizada al acusado de fecha veinticinco de mayo del año de 2025, así mismo en relación a la llamada vía telefónica respecto de la consulta de estatus vehicular diligencia que realiza y de la documental que exhibió ante Ministerio Publico para acreditar la búsqueda realizada, así como por lo que en consecuencia la detención en flagrancia del hoy acusado derivado de lo arrojado en la consulta del estatus vehicular que solicito. Por lo que se exhibe la documental de

la inspección ocular del vehículo.

2.- MARILYN PORTILLO ZEMPOALTECA, quien deberá ser citado por el Tribunal de Enjuiciamiento en el domicilio ubicado en Libramiento Poniente Sin Numero Colonia Unitlax, Tlaxcala con número de celular 2223581926.

El Objeto de la Prueba: Que declarara en interrogatorio que se formule respecto al contenido de su entrevista de fecha 26 de mayo del año 2025, sobre las circunstancias de modo, tiempo, lugar y en específico sobre lo que percibió a través de sus sentidos el día veinticinco de mayo del año dos mil veinticinco al que tiene conocimiento del nombre del acusado, y de cómo es que procedió con el aseguramiento del vehículo robado, cadena de custodia hasta la entrega- recepción del servicio de grúa.

PERICIALES

A cargo de los peritos que enseguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de estos, quienes tiene su domicilio oficial en Libramiento Poniente, sin número, Colonia Unitlax, Municipio de Tlaxcala, y número telefónico 46 50 500, extensión 13350, quienes deberán ser citados por conducto de su superior jerárquico, Titular del Departamento de Servicios Periciales, mediante citatorio que gire este órgano jurisdiccional, al domicilio señalado.

Peritos que declararan en la audiencia de juicio, conforme a los siguientes puntos:

- a) Identificación de los actos realizados por el perito durante su intervención en la investigación.
- b) Descripción de los elementos que constituyeron material de estudio para el perito.
- c) La metodología empleada por el perito, durante su intervención en la investigación.
- d) Descripción de resultados obtenidos durante el análisis motivo de su intervención.

- e) Las opiniones que constituyen sus conclusiones en relación a qué dio origen a su intervención en la materia en que fue comisionado.
- f) Fuentes de información vinculadas con su peritaje.

1.- TESTIMONIAL A CARGO DE LA LIC. ADELINA ROMERO CORTERO, PERITO EN MATERIA DE LOFOSCOPIA, con número de cedula profesional 7246457, expedida por la Secretaria de Educación Pública, y con Credencial Oficial, expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, perito que declarara en relación a:

El Objeto de la Prueba: Que declare en interrogatorio que se formule respecto al contenido del **DICTAMEN EN DACTILOSCOPIA NÚMERO: 219/2025**, de fecha 26 de mayo del año 2025, respecto a la diligencia de ingresar las huellas dactilares recabadas del acusado al sistema AFIS donde verifíco que si contaba con algún antecedente o registro.

2.-TESTIMONIAL A CARGO DEL DR. JUAN JOSE GARCIA LEON, PERITO EN CRIMINALISTICA DE CAMPO con número de cedula profesional 13300981, expedida por la Secretaria de Educación Pública, y con Credencial Oficial, expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, perito que declarara en relación a:

El objeto de la prueba: En relación al interrogatorio que se le formule sobre el **DICTAMEN CRIMINALISTICA DE CAMPO NÚMERO: 1020/2025** de fecha 26 de mayo del 2025, en relación a qué se trasladó y se constituyó respecto de la descripción ocular y fijación tanto del lugar de los hechos y de la detención, motivo de intervención, el procesamiento del lugar de los hechos y los indicios localizados, descripción ocular de la unidad vehicular, la metodología y técnica que empleo para emitir sus conclusiones.

El objeto de la prueba: En relación al interrogatorio que se le formule sobre el **DICTAMEN CRIMINALISTICA DE CAMPO NÚMERO: 1021/2025** de fecha 10 de

junio del 2025, en relación a la **orden de cateo contenida en el oficio número 456/2025**, ejecutada en el domicilio ubicado en Privada Revolución Sin Número, de la Localidad de San Lucas Cuahutlulpan, Tlaxcala, Tlax, con el objeto de llevar a cabo la descripción ocular, fijación y procesamiento del lugar de los hechos, así como la búsqueda, localización, levantamiento y embalaje de indicios relacionados al robo de vehículos, la documentación fotográfica y planimétrica del inmueble, la descripción de las condiciones en que se encontró el lugar, el motivo de su intervención, y la metodología y técnicas empleadas para la emisión de sus conclusiones.

3.- TESTIMONIAL A CARGO DEL LIC. RODOLFO FLORES FLORES, PERITO EN MATERIA DE IDENTIFICATIVA Y VALUACIÓN VEHICULAR, con número de cedula profesional 8330801, expedida por la Secretaria de Educación Pública, y con Credencial Oficial, expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, perito que declarara en relación a:

El Objeto de la Prueba: Que declare en interrogatorio que se formule respecto al contenido del **DICTAMEN DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR NÚMERO: 834/2025** de fecha 26 de mayo del 2025, en relación al motivo de intervención, en identificar que el vehículo Motocicleta Marca Italika, Tipo deportiva, Modelo RT250 Sport, Año 2021, Color gris, Cilindraje 250CC con número de serie LLCK5FLF3RA100798, con número de motor LC166FMMUQ288471, sin placas de circulación contaba con alteración en sus caracteres alfanuméricos.

El Objeto de la Prueba: Que declare en interrogatorio que se formule respecto al contenido del **DICTAMEN DE VALUACIÓN VEHICULAR NÚMERO: 835/2025** de fecha 26 de mayo del 2025, en relación al motivo de intervención, en valorar que presentaba alteración el valor comercial y los daños que presentó el vehículo Motocicleta Marca Italika, Tipo deportiva, Modelo RT250 Sport, Año 2021, Color gris, Cilindraje 250CC con número de serie LLCK5FLF3RA100798, con número de motor LC166FMMUQ288471.

DOCUMENTALES

Para que sean incorporadas a juicio momento porque los testigos en el desahogo de sus declaraciones se pronuncien sobre su existencia e informen de su contenido o en su caso les hagan exhibidos por los medios electrónicos o tecnología con que cuenta la sala de audiencia, en términos de los artículos 380, 382, 383 y 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales Consistente en los siguientes documentos:

A) La documental consistente en: Factura con numero de folio CFDI60521548 emitida en favor de la víctima **GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS** por “Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V. de fecha 27 de agosto de 2021, que acredita la propiedad del vehículo Motocicleta Marca Italika, Tipo deportiva, Modelo RT250 Sport, Año 2021, Color gris, Cilindraje 250CC con número de serie LLCKSFLFOMA102971, con número de motor LC166FMMUQ288471, Sin placa de circulación por la cantidad de cuarenta mil pesos mexicanos.

B) La documental consistente en: Orden de Cateo Contenida en el Oficio Número 456/2025, mediante la cual se autorizó y ejecutó la diligencia de cateo el 10 de junio del 2025 por los oficiales Itzel Lara Amaro, José Juan Estrada Torres y el perito en criminalística de campo el r. Jose Juan Garcia Leon en el domicilio del acusado AXEL AMADOR MOTE el ubicado en Privada Revolución, sin número, de la localidad de San Lucas Cuahutlulpan, municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la descripción ocular, fijación y procesamiento del lugar de los hechos, así como la búsqueda, localización, levantamiento y embalaje de indicios relacionados con el delito de robo de vehículos.

Dicha diligencia incluyó la documentación fotográfica y planimétrica del inmueble, la descripción de las condiciones en que se encontró el lugar, el motivo de la intervención pericial, y la metodología y técnicas aplicadas para la elaboración de las conclusiones criminalísticas, mismas que se relacionan directamente con los hechos materia de investigación.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por los Artículos 380, 382 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

EVIDENCIA DEMOSTRATIVA

24 Imágenes de acercamientos que son parte y sustentan el Informe Pericial de Criminalística de campo con número de llamado 1021/2025 derivado de la orden de cateo, de fecha 10 de junio del año 2025, los cuales se ofrecen como evidencia demostrativa mismos que serán puestos a la vista del perito en Criminalística de Campo Dr. Juan José García León, para que exponga y detalle el análisis realizado con la intención de que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda observar las circunstancias de los hechos que sustentan la teoría del caso de la Representación Social, perito que hablará, describirá lo que contiene dichas imágenes al ponérselos a la vista, solicitando sea a través de los medios electrónicos con los que cuenta la sala del Tribunal de enjuiciamiento a fin de que exista registro nítido de dicha evidencia demostrativa, toda vez que las cámaras de la sala de audiencia no realizan acercamientos a las evidencias, ya que estas se mantienen fijas, por lo que se solicita que con apoyo del equipo electrónico de la sala, sean proyectadas a fin de poder obtener una mejor observación y valoración del medio de prueba por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, mismo que no tendría el mismo efecto y tampoco se observaría de manera detallada si se realiza de otra forma con otros medios electrónicos externos de la sala de audiencia donde se llevará a cabo el desahogo del medio de prueba en cita, lo anterior en términos de los Artículos 380, 383 y 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

VIII.- MONTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA PROBARLO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47 y 50 del Código Penal Vigente en el Estado de Tlaxcala se solicita se condene al imputado a la reparación integral del daño ocasionado a la víctima del delito de robo calificado. La reparación del daño deberá comprender los siguientes conceptos:

El pago del valor total del bien objeto del delito, consistente en una motocicleta marca [especificar marca y modelo], valuada en la cantidad de \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), misma que fue localizada con alteraciones alfanuméricas en el número de serie, lo cual impide acreditar plenamente su legítima procedencia y, por ende, anula su valor comercial y jurídico, haciendo imposible su restitución efectiva al propietario.

Los gastos derivados del hecho ilícito, incluyendo gestiones, trámites administrativos, transporte, que se estiman en la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

El daño moral ocasionado por la afectación patrimonial sufrida por la víctima ante la pérdida del bien y las consecuencias del hecho delictivo, el cual se cuantifica prudencialmente en \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), sin perjuicio de que el Juez determine un monto distinto.

Por lo anterior, el monto total de la reparación del daño asciende a la cantidad estimada **de \$47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.)**, sin perjuicio de su actualización conforme al los avalúo y peritajes correspondientes.

Reparación del daño que deberá de hacerse efectiva en razón a que se ofrecen los siguientes medios de prueba:

TESTIMONIAL A CARGO DEL LIC. RODOLFO FLORES FLORES, PERITO EN MATERIA DE IDENTIFICATIVA Y VALUACIÓN VEHICULAR, con número de cedula profesional 8330801, expedida por la Secretaria de Educación Pública, y con Credencial Oficial, expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, perito que declarara en relación a:

El Objeto de la Prueba: Que declare en interrogatorio que se formule respecto al contenido del **DICTAMEN DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR NÚMERO: 834/2025**

de fecha 26 de mayo del 2025, en relación al motivo de intervención, en identificar que el vehículo Motocicleta Marca Italika, Tipo deportiva, Modelo RT250 Sport, Año 2021, Color gris, Cilindaraje 250CC con número de serie LLCK5FLF3RA100798, con número de motor LC166FMMUQ288471, sin placas de circulación contaba con alteración en sus caracteres alfanuméricos.

El Objeto de la Prueba: Que declare en interrogatorio que se formule respecto al contenido del **DICTAMEN DE VALUACIÓN VEHICULAR NÚMERO: 835/2025** de fecha 26 de mayo del 2025, en relación al motivo de intervención, en valorar que presentaba alteración el valor comercial y los daños que presentó el vehículo Motocicleta Marca Italika, Tipo deportiva, Modelo RT250 Sport, Año 2021, Color gris, Cilindaraje 250CC con número de serie LLCK5FLF3RA100798, con número de motor LC166FMMUQ288471.

IX.- LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SOLICITA.

En términos del **Artículo 330** del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, mismo que señala: “Se impondrán de seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro días de salario a quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, y que realice una o más de las siguientes conductas”, la cual se llevará a cabo sobre los parámetros de punibilidad establecidos en el diverso 330 del mismo Código, mismo que señala lo siguiente:

“**Artículo 330.** Se impondrán de seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro días de salario a quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, y que realice una o más de las siguientes conductas”

1. PENA: Por lo que, de acuerdo al hecho cometido y las circunstancias del mismo, solicito se imponga al acusado **AXEL AMADOR MOTE**, la **PENA MÁXIMA** de **DOCE AÑOS DE PRISIÓN**, por la comisión del hecho que la ley señala como delito

de **ROBO CALIFICADO EN SU MODALIDAD DEL ARTÍCULO 330 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA (DETENTE O POSEA ALGÚN VEHÍCULO QUE HAYA SIDO ROBADO)**, cometido en victimización de quien en vida respondían al nombre de **GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS**.

2. SANCIÓN PECUNIARIA: De acuerdo al hecho cometido y las circunstancias del mismo, se solicita se imponga Al acusado **AXEL AMADOR MOTE**, la **MULTA MÁXIMA** de **864 TRES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**, vigente en el Estado de Tlaxcala, por lo que tomado en consideración la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha del hecho, el cual asciende a **\$113.14**, al realizar la operación aritmética correspondiente, la **multa** asciende a un total de **\$ 97,752.96** °° M/N (noventa y siete mil, setecientos cincuenta y dos pesos punto noventa y seis).

3.- SUSPENSIÓN. Consistente en la pérdida temporal de derechos y funciones, prevista en la fracción I del artículo 61 del Código Penal y que es consecuencia de la sanción de prisión. Además, una vez que causa ejecutoria la sentencia, se pide el órgano jurisdiccional comunique al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la suspensión de derechos políticos impuestos al sentenciado, a fin de que surta los efectos correspondientes.

X.- MEDIOS DE PRUEBA RELATIVOS A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LOS RELACIONADOS CON LA IMPROCEDENCIA, EN SU CASO, DE SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN O LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA.

Tomando en cuenta el principio de objetividad y lealtad que debe existir entre las partes, no se ofrece prueba alguna.

XI.-POR LO QUE HACE A LA SOLICITUD DEL DECOMISO DE BIENES ASEGURADOS.

Ninguna Solicitud de Decomiso de Bienes.

XII.- PROPUESTA DE ACUERDOS PROBATORIOS

No se llegó a ningún acuerdo probatorio

XIII.- SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CUANDO ÉSTA PROCEDA.

Hasta este momento no se ha planteado por la Institución del Ministerio Público solicitud para apertura de procedimiento abreviado; sin embargo, aún existe dicha posibilidad en términos de lo establecido en el **Artículo 202** del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ello, no obstante se presenta este escrito de acusación, la Representación Social, se reserva el derecho de poder plantear solicitud de apertura de procedimiento abreviado, en caso de reunirse los requisitos de procedencia del mismo previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito se tenga por presente con el escrito mediante el cual se **formula acusación**, en contra de **AXEL AMADOR MOTE**, por el hecho delictuoso de **ROBO CALIFICADO EN SU MODALIDAD DEL ARTÍCULO 330 FRACCIÓN VI DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA (DETENTE O POSEA ALGUN VEHÍCULO QUE HAYA SIDO ROBADO)**, cometido en victimización de **GINSENG YAMILL ORTIZ ROJAS**.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

TLAXCALA, TLAXCALA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025.

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS REGIÓN
SUR Y RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL DE LA FISCALIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lizbeth' followed by a stylized surname.

LICENCIADA LIZBETH ZANJUAMPA GARRIDO.

CONJETURA

A partir del análisis del tema, se plantea la conjetura de que la eficacia y legitimidad del proceso penal dependen en gran medida de la correcta elaboración, fundamentación y motivación del escrito de acusación presentado por el Ministerio Público. Esto se debe a que dicho documento constituye el punto de partida del juicio oral y define los límites de la controversia penal. Si el Ministerio Público cumple con su deber de formular una acusación clara, objetiva y jurídicamente sustentada, se garantiza no solo el respeto al debido proceso, sino también la efectividad de la función jurisdiccional y la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

De igual forma, se sostiene que la calidad técnica y argumentativa del escrito de acusación influye directamente en el desarrollo y resultado del juicio. Una acusación bien construida delimita adecuadamente los hechos, vincula coherentemente las pruebas con la teoría del caso y establece una petición concreta de sanción, lo que permite al tribunal valorar de manera precisa la conducta del acusado. Por el contrario, una acusación deficiente, confusa o incongruente puede dar lugar a la nulidad del proceso, vulnerar los derechos del imputado o generar sentencias injustas.

Desde una perspectiva teórico-práctica, esta conjetura parte del supuesto de que el Ministerio Público actúa como garante de la legalidad y defensor del interés social, por lo que su actuación debe regirse por los principios de objetividad, profesionalismo y respeto a la verdad. Si estos principios se reflejan en la acusación, el proceso penal se desarrollará de manera justa, transparente y eficaz; si no, se debilitará la función punitiva del Estado y se afectará la credibilidad del sistema penal. En consecuencia, se concluye que el escrito de acusación no debe entenderse como una mera formalidad procesal, sino como un acto esencial que refleja la solidez del trabajo ministerial, la calidad de la investigación y el compromiso del sistema penal con la justicia y la protección de los derechos fundamentales. En la medida en que se fortalezca la técnica jurídica de su elaboración, se consolidará también la eficacia del sistema acusatorio mexicano y la confianza de la sociedad en sus instituciones.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Código Nacional de Procedimientos Penales › Libro Segundo - Del Procedimiento› Título VII - Etapa Intermedia› Capítulo I› Artículos 334 al 347. (2024, enero 12). Justia. <https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-nacional-de-procedimientos-penales/libro-segundo/titulo-vii/capitulo-i/>

Código Penal Federal › Libro Segundo› Título Vigésimosegundo - Delitos en contra de las Personas en su Patrimonio› Capítulo VI - Daño en Propiedad Ajena›. (2023, mayo 25). Justia. <https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-vigesimosegundo/capitulo-vi/>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>

el Derecho, L. P. •. P. P. (2018, junio 25). ¿Cómo determinar la autoría de un delito? Bien explicado por Romy Chang. LP. <https://lpderecho.pe/video-pucp-como-determinar-autoria-delito-romy-chang/>

Escrito de Acusación en México: concepto y requisitos. (2022, diciembre 15). Conceptos Jurídicos. <https://www.conceptosjuridicos.com/mx/escrito-de-acusacion/>

Escudero, D. P. Á. (2023, junio 20). Escrito de acusación: consecuencias y formas de evitarlo. Álvaro Escudero. <https://www.alvaroescuderoabogado.com/escrito-de-acusacion/>

No title. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo92363.html>

Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial, de la F. el. (s/f). CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Gob.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf>

Sistema Penal Acusatorio y Oral - PJSPL. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <http://sjpa.stjplp.gob.mx/vistas/conoce-mas.html>

Vergara, J. L. (1985). La acusación en el procedimiento penal mexicano. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3188/30.pdf>

(S/f-a). Unam.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/files/C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Tlaxcala.pdf>

(S/f-b). Aguadoabogados.com. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <https://aguadoabogados.com/procesal-penal/escrito-de-acusacion/>

(S/f-c). Gob.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/leyes2020/pdf/4_codigo_penal_par.pdf

(S/f-d). Unam.mx. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nova-iustitia/article/viewFile/36506/33427>